



Anlagenkonvolut

zum Kurzprotokoll der 3. Sitzung (**nichtöffentlich**)
am 25. Juni 2025



Ausschussdrucksache 21(20)3

Ausschuss für Tourismus

3. Sitzung am 25.06.2025

Bericht der Bundesregierung zum aktuellen Sachstand
des Reisesicherungsfonds



Bundesministerium
der Justiz und
für Verbraucherschutz

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 11015 Berlin

Vorsitzende des Ausschusses
für Tourismus des Deutschen Bundestages
Frau Anja Karliczek, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Frank Schwabe MdB

Parlamentarischer Staatssekretär
bei der Bundesministerin der Justiz
und für Verbraucherschutz

HAUSANSCHRIFT Mohrenstraße 37, 10117 Berlin

TEL +49 30 18 580-8010

E-MAIL pst-schwabe@bmj.bund.de

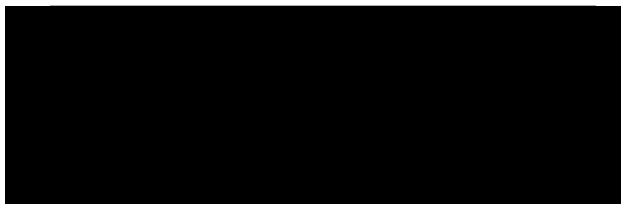
20. Juni 2025

Betr.: Ihre Berichtsbitte vom 5. Juni 2025 für die nichtöffentliche Sitzung des Tourismus-
ausschusses des Deutschen Bundestages am 25. Juni 2025

Sehr geehrte Vorsitzende,

als Anlage übersende ich den erbetenen Bericht für das geplante Fachgespräch mit den Geschäftsführern des Deutschen Reisesicherungsfonds und Vertretern des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in der nichtöffentlichen Sitzung des Tourismusausschusses am 25. Juni 2025.

Mit freundlichen Grüßen



Bericht der Bundesregierung
zum aktuellen Sachstand des Reisesicherungsfonds
für die nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Tourismus
des Deutschen Bundestages
am 25. Juni 2025

Wie vom Ausschuss für Tourismus des Deutschen Bundestages mit E-Mail vom 5. Juni 2025 erbeten, berichtet die Bundesregierung nachfolgend zu Fragen der Aufsicht über den Reisesicherungsfonds und zur Weiterentwicklung der Insolvenzabsicherung für Pauschalreisende:

1. Aufgaben der Aufsicht des BMJV gegenüber dem DRSF, einschließlich der organisatorischen Zuständigkeiten im BMJV

Das Gesetz über die Insolvenzabsicherung durch Reisesicherungsfonds (Reisesicherungsfondsgesetz – RSG) regelt im Abschnitt 5 (§§ 18 bis 21) die Aufsicht über den Reisesicherungsfonds; weitere Regelungen enthält die aufgrund § 23 RSG erlassene Verordnung über die Aufgaben und Befugnisse der Behörde zur Aufsicht über den Reisesicherungsfonds sowie über die Verwaltung und Aufbewahrung des Fondsvermögens (Reisesicherungsfonds-aufsichtsverordnung – RSFAV).

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ist nach § 18 des Reisesicherungsfondsgesetzes (RSG) zuständige Aufsichtsbehörde. Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es insbesondere, möglichen Missständen beim Reisesicherungsfonds entgegenzuwirken, § 19 Absatz 1 Satz 1 RSG. Dies betrifft insbesondere Missstände, welche die Befriedigung von Ansprüchen der Reisenden durch den Reisesicherungsfonds beeinträchtigen, das Fondsvermögen des Reisesicherungsfonds gefährden oder einzelne Reiseanbieter benachteiligen können.

BMJV kann zur Wahrnehmung dieser Aufgabe alle Maßnahmen treffen, die geeignet und erforderlich sind, solche Missstände zu beseitigen oder zu verhindern, § 19 Absatz 1 Satz 2 RSG. BMJV beaufsichtigt hierzu den gesamten Geschäftsbetrieb des Reisesicherungsfonds sowie die Funktionen, die dieser auf Dritte ausgegliedert hat, § 1 RSFAV. BMJV nimmt seine diesbezüglichen Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahr, § 19 Absatz 2 RSG.

Innerhalb des BMJV ist Abteilung I – Bürgerliches Recht – und dort das Referat I B 6 Reise-recht und Reisesicherungsfonds – zuständig. In dem Referat führen neben dem Referatslei-ter, der Volljurist ist, drei weitere Volljuristinnen und ein Volljurist sowie ein Regierungsamt-mann die Aufsicht über den DRSF. Eine der Volljuristinnen hat zudem ein betriebswirtschaft-liches Studium abgeschlossen.

2. Welche Maßnahmen hat das BMJV im Rahmen seiner Aufsicht über den DRSF bisher getroffen? Gehören dazu auch Maßnahmen, die Ansprüche Pauschalreisender gegen den DRSF im Insolvenzfall betreffen?

Das BMJV hat der Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH (DRSF) die Aufnahme des Ge-schäftsbetriebs als Reisesicherungsfonds erlaubt (§ 12 RSG). Es hat gemäß § 3 Absatz 4 RSFAV angeordnet, dass der DRSF bestimmte beabsichtigte, bevorstehende oder bekannt gewordene Vorgänge unaufgefordert und unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzuzeigen hat, wie die Bestellung einer Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers, einer für die Ausübung einer Schlüsselfunktion verantwortlichen Person oder eines Mitglieds des Beirats. Weiterhin hat das BMJV gemäß § 3 Absatz 3 RSFAV angeordnet, dass der DRSF näher be-zeichnete Berichte zu bestimmten Vorgängen des Geschäftsbetriebs zu erstellen hat. Dazu gehören insbesondere organisatorische und personelle Veränderungen sowie die Entwick-lung der Vermögens-, Risiko- und Finanzlage und des Absicherungsgeschäfts, einschließlich der vertraglichen Grundlagen. Ebenso hat das BMJV von den Anordnungsbefugnissen des § 4 RSFAV bei drohenden oder eingetretenen Schadensfällen Gebrauch gemacht sowie vor-gegeben, dass Kredite nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit dies zur Erfüllung der in § 3 Nummer 1 und 2 RSG genannten Aufgaben (Erfüllung der Ansprüche der Reisen-den, Deckung der Kosten für die Bildung des Fondsvermögen und des Geschäftsbetriebs) erforderlich ist, weil das Fondsvermögen hierzu nicht ausreicht. Zugleich wurde dem DRSF aufgegeben, nach jeder Inanspruchnahme eines Kredits aufgrund des Eintritts eines Siche-rungsfalls die Einnahmen neben der Deckung der Verwaltungskosten zur Rückführung des in Anspruch genommenen Kredits zu verwenden.

Neben diesen grundlegenden Anordnungen hat das BMJV Vorgänge genehmigt, für die eine Genehmigung gesetzlich gefordert wird, und sich gemäß § 3 Absatz 1 RSFAV über einzelne Sachverhalte informiert. Dazu gehören etwa Informationen zu externen Dienstleistern des DRSF, Aspekte der Schadensabwicklung und die Personalentwicklungsplanung des DRSF.

Diese Anordnungen und Informationen dienen dazu, mögliche Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen und bei Bedarf nach § 19 Absatz 1 Satz 2 RSG erforderliche Maßnahmen treffen zu können. BMJV als Aufsichtsbehörde und DRSF stehen in regelmäßigem und konsensuellem Austausch zu den genannten Themenfeldern.

Die Erfüllung der Ansprüche von Reisenden nach § 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Insolvenzversicherung), auch in Verbindung mit § 651w Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Vermittlung verbundener Reiseleistungen) ist Kernaufgabe des DRSF, die dieser in eigener Zuständigkeit erledigt. BMJV und DRSF stehen auch insoweit im engen Austausch.

3. Welche Maßnahmen plant das BMJV, um die im Abschnitt Tourismus des Koalitionsvertrags vom 5. Mai 2025 genannten Ziele umzusetzen? Dabei geht es insbesondere um die Weiterentwicklung der Insolvenzabsicherung für Reisende unter Wahrung des Sicherungsniveaus und der EU-rechtlichen Vorgaben sowie der Senkung von Kostenbeiträgen für Unternehmen der Reisebranche ohne finanzielle Risiken für den Bundeshaushalt.

Das RSG bildet den Rahmen für die vom DRSF in eigener Verantwortung mit den Reiseanbietern zu schließenden Absicherungsverträgen. Dieser gesetzliche Rahmen lässt aus Sicht der Bundesregierung eine Weiterentwicklung der Absicherungsbedingungen durch den DRSF in enger Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde zu. Der Reisesicherungsfonds darf den Abschluss der Absicherungsverträge mit den Reiseanbietern von einer Sicherheitsleistung abhängig machen, die sich nach einem Prozentsatz des Umsatzes des Reiseanbieters bemisst, § 6 RSG. Von dieser Möglichkeit hat der Reisesicherungsfonds Gebrauch gemacht und den Rahmen der zu erbringenden Sicherheitsleistungen für die Reiseanbieter bonitätsabhängig in einem Bereich von 5 bis 9 Prozent des jeweils absicherungspflichtigen Umsatzes festgelegt. Das RSG lässt es grundsätzlich zu, bei der Bemessung der Sicherheitsleistungen der Reiseanbieter noch differenzierter das jeweilige Insolvenzrisiko und Schadensrisiko zu berücksichtigen. Der DRSF entwickelt sein Sicherheitsmodell fortlaufend weiter und hat der Aufsichtsbehörde bereits ein Konzept vorgestellt, mit dem die individuellen Risiken der Reiseanbieter besser abgebildet werden sollen.

Die beim DRSF abgesicherten Reiseanbieter sind verpflichtet, durch Entgelte zur Bildung des Zielkapitals des Fonds beizutragen, § 7 RSG. Das Zielkapital ist keine feste Größe, sondern es folgt dem durch die EU-Pauschalreiserichtlinie vorgezeichneten Erfordernis, jederzeit die Ansprüche der Reisenden im Fall der gleichzeitigen Insolvenz des umsatzstärksten Reiseanbieters und eines Reiseanbieters mittlerer Umsatzgröße abzudecken. Wegen dieser

Prämisse hängt die Höhe des Zielkapitals ganz entscheidend von der Umsatzentwicklung des umsatzstärksten Reiseanbieters ab. Das führt derzeit dazu, dass das vom DRSF zu bildende Zielkapital bereits dann steigt, wenn von allen beim DRSF abgesicherten Reiseanbietern allein der Umsatz des umsatzstärksten Reiseanbieters wächst. Ob hieran auch künftig festgehalten werden soll und ob gegebenenfalls eine Veränderung dieses Konzepts eine gesetzliche Anpassung erfordert, bedarf der weiteren Prüfung. Unabhängig davon wird die Möglichkeit einer finanziellen Entlastung der Reiseanbieter durch eine Senkung des Entgeltes durch den DRSF zurzeit intensiv in enger Abstimmung mit der Aufsicht geprüft. Etwaige zur Entgeltsenkung erforderliche Änderungen der allgemeinen Absicherungsbedingungen des DRSF bedürfen gemäß § 21 RSG der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Neben den genannten Sofortmaßnahmen auf der Grundlage des geltenden Rechts soll das Gesetz über die Insolvenzsicherung durch den Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften (BGBl. I 2021 Nr. 37, S. 2114) als Ganzes evaluiert werden. Ein entsprechendes Vergabeverfahren wird derzeit im BMJV vorbereitet und der Beginn dieser umfassenden, „großen“ Evaluierung ist für 2026 geplant. Die Erkenntnisse aus dieser wie auch aus der kürzlich abgeschlossenen „kleinen“ Evaluierung zur Ausnahme von der Absicherungspflicht sowie Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals und zur Bemessung der Sicherheiten sollen bei der Fortentwicklung der Insolvenzabsicherung ebenso berücksichtigt werden wie die künftigen Änderungen der EU-Pauschalreiserichtlinie und die im Rahmen der laufenden Aufsicht gewonnenen Erkenntnisse. Dabei soll weiterhin auf die Wahrung des Sicherungsniveaus sowie darauf geachtet werden, dass finanzielle Risiken für den Bundeshaushalt ausgeschlossen werden.



Ausschussdrucksache 21(20)4

Ausschuss für Tourismus

3. Sitzung am 25.06.2025

Bericht des BMJV an die Vorsitzenden des Tourismus- sowie Rechts- und Verbraucherschutzausschusses vom 19. Juni 2025 zum Abschluss des Forschungsprojekts "Evaluierung von Regelungen zum Reisesicherungsfonds: Ausnahme von der Absicherungspflicht sowie Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals und zur Bemessung der Sicherheiten"



Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 11015 Berlin

Vorsitzende des Ausschusses
für Tourismus des Deutschen Bundestages
Frau Anja Karliczek, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender
des Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz des Deutschen Bundestages
Herr Carsten Müller, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Frank Schwabe MdB

Parlamentarischer Staatssekretär
bei der Bundesministerin der Justiz
und für Verbraucherschutz

HAUSANSCHRIFT Mohrenstraße 37, 10117 Berlin

TEL +49 30 18 580-8010

E-MAIL pst-schwabe@bmj.bund.de

19. Juni 2025

Betr.: Übersendung des Abschlussberichts zum Forschungsprojekt „Evaluierung von Regelungen zum Reisesicherungsfonds: Ausnahme von der Absicherungspflicht sowie Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals und zur Bemessung der Sicherheiten“

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Karliczek,
sehr geehrter Herr Geschäftsführender Vorsitzender Müller,

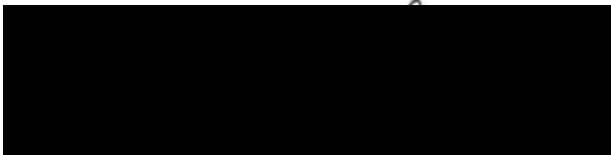
bei Verabschiedung des Gesetzes über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften am 10. Juni 2021 hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung aufgefordert zu prüfen, ob die vorgesehene Ausnahmeregelung für Unternehmen, die Umsätze von weniger als drei Millionen Euro erzielen, zukünftig modifiziert werden sollte (vgl. Bundestagsdrucksache 19/30515, S. 3 f.). Zuvor hatte die Bundesregierung angekündigt, die Berechnungsgrundlagen für die Ausnahmen von der Pflicht zur Absicherung innerhalb von zwei Jahren zu überprüfen (vgl. Bundestagsdrucksache 19/28172, S. 27). Vor diesem Hintergrund beauftragte das Bundesministerium der Justiz mit Vertrag vom 10./12./15. April 2024 die Bietergemeinschaft AFC Public Services GmbH / Meyerthole Siems Kohnruss Gesellschaft für actuarielle Beratung mbH mit der Durchführung des For-

schungsprojekts „Evaluierung von Regelungen zum Reisesicherungsfonds: Ausnahme von der Absicherungspflicht sowie Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals und zur Bemessung der Sicherheiten“.

Mit dem Forschungsvorhaben wurden im Wesentlichen die Besonderheiten der Insolvenzabsicherungspflicht für Reiseveranstalter und Vermittler verbundener Reiseleistungen untersucht, die im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als drei Millionen Euro erzielt haben. Weiter wurden Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals des Reisesicherungsfonds (§ 4 Reisesicherungsfondsgesetz, RSG) sowie zur Angemessenheit von Sicherheitsleistungen (§ 6 RSG) und Entgelten (§ 7 RSG) untersucht. Der Abschlussbericht ergibt aus fachlicher Sicht aktuell keinen unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Die Ergebnisse sollen aber bei der künftigen Fortentwicklung der Insolvenzsicherung für Pauschalreisen genauso berücksichtigt werden wie die Ergebnisse der voraussichtlich im Jahr 2026 beginnenden Evaluierung des Gesetzes über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften sowie die für 2026 erwarteten Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/2302 (Pauschalreiserichtlinie).

Wegen der Einzelheiten verweise ich auf den anliegenden Schlussbericht.

Mit freundlichen Grüßen



Kurzfassung:

Evaluierung von Regelungen zum Reisesicherungsfonds

Erstellt von

AFC Public Services GmbH

Dottendorfer Straße 82

53129 Bonn

Telefon +49 228 9 85 79 0

Telefax +49 228 9 85 79 79

Internet www.afc.net

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Otto Strecker

Otto.Strecker@afc.net

und

Meyerthole Siems Kohlruss

Gesellschaft für actuarielle Beratung mbH

Hohenstaufenring 57

D-50674 Köln

Ansprechpartner:

Dr. Andreas Meyerthole

Andreas.Meyerthole@aktuare.de

Telefon: +49 221 42053 – 0

mit

Prof. Dr. Wolfgang Voit

Professur für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht und Wirtschaftsrecht, Philipps-Universität Marburg

Bonn, den 17. Februar 2025

AFC-PN.: 5137

Alle in diesem Text in weiblicher oder männlicher Form verwendeten Personen-, Berufs- oder Funktionsbezeichnungen sind ausdrücklich geschlechtsneutral zu verstehen.

Inhalt

1	Hintergrund und Vorgehen	1
2	Ausnahme von der Absicherungspflicht	2
3	Entschließung des Deutschen Bundestages	6
4	Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals und zur Bemessung der Sicherheiten und Entgelte	8

1 Hintergrund und Vorgehen

Im Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz über die Insolvenzversicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften wurde angekündigt, die Berechnungsgrundlagen für die Ausnahmen von der Pflicht zur Absicherung über den Reisesicherungsfonds und für die Bedingungen der staatlichen Absicherung innerhalb von zwei Jahren zu überprüfen und erforderlichenfalls anzupassen.¹ Diese Evaluierung soll dazu beitragen, dass die Bundesregierung den vorstehend aufgeführten Prüfaufträgen nachkommen kann.

Nach den Vorgaben des Forschungsauftrags befasst sich der erstellte Bericht unter Berücksichtigung der Umsatzentwicklung der Pauschalreiseanbieter und Vermittler verbundener Reiseleistungen zum einen mit der Untersuchung der Ausnahmen von der Absicherungspflicht und zum anderen mit Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals einschließlich der Angemessenheit von Sicherheitsleistungen und Entgelten. Für die zu klärenden Fragen werden die Folgen der in Betracht kommenden konkreten Lösungsmodelle analysiert sowie die abgesicherten Risiken mathematisch modelliert und statistisch abgeschätzt.

Die dargestellten Analysen und Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Sekundärdatenanalyse sowie leitfadengestützten Stakeholderinterviews mit verschiedenen Akteuren aus der Reise- und Versicherungsbranche. Als ergänzende Datengrundlage wurde eine Onlineumfrage durchgeführt, die sich an Unternehmen richtete, die als Veranstalter von Pauschalreisen und/oder Vermittler verbundener Reiseleistungen insolvenzabsicherungspflichtigen Umsatz erzielen.

¹ Bundestagsdrucksache 19/28172, S. 27

2 Ausnahme von der Absicherungspflicht

Zu den Reiseanbietern gehören nach § 1 Nummer 1 RSG die Reiseveranstalter nach § 651a Absatz 1 BGB und die Vermittler verbundener Reiseleistungen nach § 651w Absatz 1 BGB. Die Zahl der abgesicherten Anbieter beläuft sich ausgehend von den Angaben der Unternehmen, die Absicherungsverträge anbieten, auf insgesamt mindestens 5.125. Wie sich diese Zahl auf Reiseveranstalter und Vermittlern verbundener Reiseleistungen verteilt, konnte nicht ermittelt werden, da die Absicherungsunternehmen bei der Erfassung der Absicherungsverträge zwischen diesen Gruppen nicht unterscheiden. Zudem lässt sich nicht ausschließen, dass in der Zahl Personen bzw. Unternehmen enthalten sind, die einen Absicherungsvertrag abgeschlossen haben, obwohl sie nicht absicherungspflichtig sind.

Von dieser Gesamtzahl abgesicherter Reiseanbieter erzielten nach Angaben der befragten Versicherungsunternehmen 4.670 im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen absicherungspflichtigen Umsatz von unter 3 Mio. €. Einen absicherungspflichtigen Umsatz von 3 bis unter 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr erzielten nach Angaben der befragten Versicherungsunternehmen 270 Reiseanbieter. Hinzu kommen 62 beim DRSF abgesicherte Unternehmen, die in den Umsatzbereich unter 10 Mio. € fallen, jedoch keiner der beiden Untergruppen zugeordnet werden können, weil der DRSF bei der Absicherung zwischen diesen Umsatzklassen nicht unterscheidet. Weitere 123 Reiseanbieter erzielten im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen absicherungspflichtigen Umsatz ab 10 Mio. € und sind beim DRSF abgesichert.

Reiseveranstalter sind grundsätzlich dazu verpflichtet, ihre Absicherungspflicht nach § 651r Absatz 1 BGB durch den Abschluss eines Absicherungsvertrages mit dem Reisesicherungsfonds zu erfüllen. Eine Ausnahme gilt nach § 651r Absatz 2 Satz 2 BGB. Danach können Reiseveranstalter mit einem Umsatz von weniger als 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr ihre Verpflichtungen im darauffolgenden Geschäftsjahr auch durch eine Versicherung oder durch ein Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich des BGB zugelassenen Kreditinstituts erfüllen. Diese Absicherungsvereinbarungen können nach § 651r Absatz 3 Satz 3 BGB hinsichtlich der Einstandspflicht auf 1 Mio. € begrenzt werden, wenn der Reiseveranstalter im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 3 Mio. € erzielt hat. Mehr als 90 % aller Reiseanbieter gehören zu dieser Umsatzgruppe. Mögliche Schwierigkeiten bei der rechtzeitigen und zuverlässigen Bestimmung der Umsatzschwellenwerte für die Planung der Absicherung im jeweils nächsten Geschäftsjahr werden als gering angesehen. Bestehende Unsicherheiten bei der Bestimmung können durch eine sachgerechte Festlegung

des eigenen Geschäftsjahres hinsichtlich der unterjährigen Umsatzverteilung bzw. einer evtl. Umsatzkonzentration vermieden werden.

Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr schließen zu mehr als 90 % einen Absicherungsvertrag mit einer Versicherung. Die Absicherung durch Zahlungsverprechen eines Kreditinstituts kommt allenfalls bei Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr unter 3 Mio. € vor. Einen Absicherungsvertrag beim DRSF schlossen 62 Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dies entspricht bei ca. 5.000 Anbietern einem Anteil von etwas mehr als 1 Prozent.

Es wurden auch die durchschnittlichen Versicherungsprämien und zu stellenden Sicherheiten in den verschiedenen Umsatzgruppen im Vergleich zu den Entgelten und Sicherheitsleistungen, die Reiseanbieter bei Absicherung über den DRSF zu zahlen haben, untersucht. Die Prämien für Versicherungen variieren je nach Bonität des Reiseanbieters und dem größten anzunehmenden Insolvenzschaten. Durchschnittlich liegen die Prämien bei 0,7-0,8 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes, können aber je nach Risiko und Bonität auch Extremwerte zwischen 0,2 % und 1,5 % annehmen. Für kleinere Unternehmen mit einem Umsatz unter 500.000 € werden häufig Pauschalprämien verlangt, denen keine individuelle Risikoprüfung zugrunde liegt. Der DRSF verlangt derzeit ein Entgelt von 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes. Damit übersteigt das an den DRSF zu entrichtende Entgelt bei durchschnittlicher oder guter Bonität des Reiseanbieters die Prämie, die für eine Versicherung zu bezahlen ist, deutlich. Ein wesentlicher Grund dafür liegt darin, dass das Entgelt vom Reisesicherungsfonds neben der Deckung der abzusichernden Forderungen auch für den Aufbau des Zielkapitals verwendet werden muss, das der Reisesicherungsfonds nach dem Reisesicherungsfondsgesetz vorhalten muss. Das Entgelt enthält also über die Risikoprämie hinaus einen Sparanteil.

Versicherungsunternehmen verlangen vom Reiseanbieter neben den Prämien auch Sicherheiten. Die Höhe der beanspruchten Sicherheiten wird individuell, insbesondere in Abhängigkeit von Bonität bzw. Liquidität der Reiseanbieter, bemessen. Es wurde in den Interviews angeführt, dass je nach Bonität Sicherheiten zwischen 30 und 50 % des Schadenpotenzials (maximal möglicher Insolvenzschaten) nicht unüblich seien. In Extremfällen, in denen der Versicherer eine akute Insolvenzgefährdung sieht, kann die Sicherheit aber auch bis zu 110 % betragen. Der maximal mögliche Insolvenzschaten als Bezugsgröße ist dabei nicht gleichzusetzen mit dem absicherungspflichtigen Jahresumsatz, sondern fällt in aller Regel deutlich geringer aus. Der DRSF

verlangt Sicherheiten zwischen 5 % und 9 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes, abhängig von Kennzahlen wie Eigenkapitalquote, Umsatzrendite, Bonitätsindex und Liquidität. Nach den Ergebnissen der durchgeführten Onlineumfrage unter Reiseanbietern liegt die Höhe der zu stellenden Sicherheit bei der Absicherung durch eine Versicherung (im Verhältnis zum absicherungspflichtigen Jahresumsatz) für fast die Hälfte der Befragten aus dem Umsatzbereich 3 bis unter 10 Mio.€ unterhalb des Mindestsatzes des DRSF. Nur in Ausnahmefällen werden höhere Sicherheiten als beim DRSF verlangt. Unter den Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz von unter 3 Mio. € gab sogar die Mehrheit an, keine Sicherheit zu leisten.

Von der Möglichkeit, die Absicherungspflicht auf 1 Mio. € zu begrenzen, wenn der absicherungspflichtige Umsatz des Reiseanbieters im letzten vergangenen Geschäftsjahr unter 3 Mio. € betrug, wird nach Angaben der befragten Vertreter von Versicherungsunternehmen in der Praxis ganz überwiegend Gebrauch gemacht. Auf die Versicherbarkeit hat die Begrenzungsmöglichkeit grundsätzlich keinen Einfluss. Sie wäre nach den Angaben der Versicherer in den Interviews auch ohne die Begrenzungsmöglichkeit gegeben. Ein wesentlich erhöhtes Absicherungsrisiko wird aus versicherungsmathematischer Sicht ohne die Begrenzungsmöglichkeit nicht gesehen, wobei es in einzelnen Sonderfällen bzw. Spezialkonstellationen eine Überschreitung der bisherigen Begrenzung auf 1 Mio. € kommen könne, so dass mit leichten Prämienanpassungen zu rechnen sei. Einschränkend ist zu erwähnen, dass eine formale Beschränkung aus geschäftspolitischen Erwägungen als wünschenswert erachtet werden kann. Der Wegfall der Begrenzungsmöglichkeit würde dazu führen, dass Kreditinstitute noch weniger bereit wären, eine Absicherung zu übernehmen, da diese i. d. R. keine Bürgschaften in unbegrenzter Höhe ausgeben. Weiterhin könnte der Wegfall der Begrenzungsmöglichkeit zur Folge haben, dass Versicherer auch bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 3 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vom Reiseanbieter eine Sicherheitsleistung verlangen, so wie dies derzeit bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von 3 bis unter 10 Mio.€ bereits üblich ist.

Das Risiko, dass bei Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 3 Mio. € im letzten Geschäftsjahr der Insolvenzschaden den Betrag von 1 Mio. € übersteigt, hängt im Wesentlichen von der Umsatzkonzentration und der Vorbuchungsdauer bei Reisen ab. Bei einer typischen Umsatzverteilung (<30 % im umsatzstärksten Monat) ist das Risiko dann gegeben, wenn der Jahresumsatz nah an der 3 Mio. € Grenze liegt oder ein wesentlicher Teil (ab ca. 25 %) der Reisen mindestens 12 Monate im Voraus gebucht wird. Prinzipiell ist bei jedem Jahresumsatz über 1 Mio. € eine Überschreitung der 1 Mio. € Grenze im Insolvenzfall theoretisch in gewissen Konstellationen möglich. Dabei gilt: je niedriger der Jahresumsatz, desto höher muss die unterjährige Umsatzkonzentration in einzelnen Monaten sein. In der Umsatzgruppe unter

1 Mio. € ist ein Insolvenzschaden über 1 Mio. € nahezu ausgeschlossen, aber nicht unmöglich. Die Analyse hat zudem gezeigt, dass bei auf Fernreisen spezialisierten Reiseanbietern das Schadenpotenzial nicht wesentlich höher ist, obwohl mit höheren Repatriierungskosten pro reisender Person zu rechnen ist. Dies begründet sich damit, dass die Repatriierungskosten im Vergleich zu den absicherungspflichtigen Zahlungen von Reisenden verhältnismäßig gering sind. Da Fernreisen in der Regel teurer als andere Pauschalreisen sind, stehen den höheren Repatriierungskosten auch höhere absicherungspflichtige Zahlungen gegenüber, d.h. die Repatriierungskosten stellen anteilig hier grundsätzlich keinen erhöhenden Faktor in Bezug auf den gesamten Insolvenzschaden dar. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass bei gleichem absicherungspflichtigem Umsatz bei teureren Fernreisen im Schnitt weniger Reisende repatriiert werden müssen. Bei Vermittlern verbundener Reiseleistungen kann davon ausgegangen werden, dass potenzielle Insolvenzschäden im Verhältnis zum absicherungspflichtigen Umsatz geringer sind als bei Pauschalreiseanbietern. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Vermittler verbundener Reiseleistungen in einem großen Umfang selbst Beförderungsleistungen anbieten, vor allem, wenn es sich bei der Beförderungsleistung um eine Fernreise handelt.

3 EntschlieÙung des Deutschen Bundestages

Gemäß der EntschlieÙung des Deutschen Bundestages wurde geprüft, welcher jährliche „Ablösebetrag“ für Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz von unter 3 Mio. € angemessen wäre, wenn der Reisesicherungsfonds die Absicherung des Anteils des Insolvenzschadens übernimmt, der 1 Mio. € übersteigt. Der Betrag wurde mithilfe separater Schätzungen des maximal zu erwartenden „Überschadens“ (= Schaden über 1 Mio. €) im Insolvenzfall sowie der Insolvenzwahrscheinlichkeit berechnet. Die durchgeführten Berechnungen sind – insbesondere aufgrund einer eingeschränkten Datengrundlage – mit einer gewissen statistischen Unsicherheit behaftet. Die getroffenen Annahmen basieren überwiegend auf Durchschnittswerten der Branche oder den Ergebnissen der Onlineumfrage und wurden im Zweifel bzw. im Falle eingeschränkter statischer Datengrundlagen und Informationen aus den Interviews eher vorsichtig gewählt.

Differenziert nach Umsatzgruppen ergeben sich folgende Ergebnisse:

- Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 1 Mio. €: Hier wird kein nennenswertes Risiko für den DRSF gesehen, sodass nur Verwaltungskosten als Entgelt angemessen wären.
- Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 1 bis unter 2 Mio. €: Das Risiko einer Überschreitung der Deckungssumme von 1 Million Euro ist sehr gering. Der geschätzte Ablösebetrag beträgt 44,14 € pro Jahr oder 0,0029 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes (Einheitsprämie bzw. Einheitsprämienatz für alle Reiseanbieter der Umsatzgruppe).
- Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 2 bis unter 3 Mio. €: In dieser Umsatzklasse besteht ein nicht unerhebliches Risiko, dass die Deckungssumme überschritten wird, sofern es sich um einen Reiseanbieter mit einer atypischen Umsatzverteilung handelt. Der geschätzte Ablösebetrag beträgt 456,40 € pro Jahr oder 0,0182 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes (Einheitsprämie bzw. Einheitsprämienatz für alle Reiseanbieter der Umsatzgruppe).

Die Kosten einer jährlichen versicherungsmathematischen Überprüfung zur Angemessenheit des Ablösebetrags dürften wesentlich vom Aufwand für die regelmäßige Erhebung von Marktdaten bzw. Informationen hinsichtlich evtl. Veränderungen der zentralen Eingangsparameter für das Bewertungsmodell abhängen (z. B. unterjährige Umsatzverteilung, Vorbuchungsdauer bei Reisen, Anteil Reiseanbieter mit atypischer Umsatzverteilung) und nur in geringerem Maße von der anschließenden analytischen Bewertung bzw. Weiterverarbeitung. Eine regelmäßige

Daten- und Informationserhebung kann in unterschiedlichem Umfang und Detailgrad erfolgen (standardisierte Onlineumfrage über Reiseverbände, begleitende Experteninterviews und Recherche etc.), weshalb die Kosten pauschal schwer zu quantifizieren sind. Da grundsätzlich von Jahr zu Jahr nicht von größeren strukturellen Veränderungen im Reise- oder Buchungsverhalten auszugehen ist, wäre auch eine Überprüfung in größeren Zeitabständen denkbar (z. B. alle 2-3 Jahre).

Im Vergleich zwischen vollständiger Abwicklung von Insolvenzschäden über 1 Mio. € durch die Versicherer und Übernahme der Überschreibungsbeträge durch den DRSF (gegen Zahlung des Ablösebetrags) ist als Aspekt weiterhin der voraussichtlich niedrigere administrative Aufwand der ersten Option zu nennen. Bei Erstattung der Überschreibungsbeträge durch den DRSF würde im Falle einer Insolvenz von über 1 Mio. € eine zusätzliche Partei in den Regulierungs- bzw. Abwicklungsprozess eingebunden.

4 Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals und zur Bemessung der Sicherheiten und Entgelte

Nach Angaben des DRSF leisten derzeit neun Versicherungsunternehmen Sicherheiten für beim DRSF abgesicherte Reiseanbieter. Bei den Kreditinstituten sind nach Angaben des DRSF sechs größere Kreditinstitute zu nennen; kleinere Institute und Hausbanken wie Volksbanken, Sparkassen oder Raiffeisenbanken kommen hinzu. Eine genaue Zahl konnte nicht ermittelt werden. Kreditinstitute stellen dem DRSF Sicherheiten in der Form einer Bürgschaft, verlangen aber für diese Absicherung ihrerseits vom Reiseanbieter eine Sicherheit. Dies gilt in gleicher Weise für Versicherungen.

Die Kosten der Sicherheit hängen von dem vom Sicherungsgeber übernommenen Risiko ab. Sie sind mit weniger als 0,5 % des als Sicherheit zugesagten Betrages am geringsten, wenn der Reiseanbieter beim Sicherungsgeber einen Betrag hinterlegt oder diesem ein Festgeldkonto verpfändet, mit dem der Bürgschaftsbetrag abgedeckt wird. Wenn ein Reiseanbieter keine oder nur geringe Sicherheiten stellen kann, können die Entgelte bis zu 9 % oder mehr der Bürgschaftssumme betragen. Zudem wirkt sich die Bonität sowohl bei der Höhe der vom DRSF geforderten Sicherheit als auch bei den gegenüber Versicherern bzw. Kreditinstituten anfallenden Kosten für die Stellung dieser Sicherheit aus. Von weniger finanzstarken Reiseanbietern werden höhere Sicherheiten verlangt, zugleich müssen sie für diese Sicherheiten höhere Prämien bezahlen. Damit kumulieren sich die Mehrkosten für Anbieter mit schlechter Bonität. Wirtschaftlich gesunde Reiseanbieter beklagen teilweise, dass die mit der Sicherheitsleistung verbundenen Kapitalbindung ihre Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt.

Im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten sind die Sicherheiten, die gemäß den Allgemeinen Absicherungsbedingungen des DRSF zu stellen sind, eher gering. So wurde für die Ebene der Europäischen Union für die Sicherheiten ein Zielwert von 12 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes genannt. Dies sollte für die Absicherung in Deutschland allenfalls als Obergrenze und nicht als Regelsatz in Betracht gezogen werden. Bei jeder Überlegung zur Erhöhung der Sicherheitensätze ist zu bedenken, dass im Fall der Hinterlegung der Sicherheiten die Kapitalbindung erhöht und bei Absicherungen durch Kreditinstitute die Kreditlinie eingeschränkt wird. Dies könnte Anbieter mit guter Bonität unnötig und über Gebühr belasten.

§ 6 Absatz 1 RSG, der dem Reisesicherungsfonds ein Ermessen bei der Höhe der Sicherheiten einräumt, erlaubt dem Reisesicherungsfonds, flexibel zu reagieren. Sollte es bei Reiseanbietern, die den aktuellen Höchstsatz einer Sicherheit von 9 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes gestellt haben, vermehrt zu Insolvenzschäden kommen, die diese Sicherheit übersteigen, so

kann es geboten sein, den höchsten Sicherheitssatz weiter anzuheben und die Schwierigkeiten für Reiseanbieter, diese Sicherheiten stellen zu können, in Kauf zu nehmen. Umgekehrt kann es sinnvoll sein, den Satz zu reduzieren, wenn die Erfahrung zeigt, dass der Insolvenzschaden regelmäßig unter dem abgesicherten Betrag bleibt. Es ist somit sachgerecht, die Höhe der Sicherheiten nicht im Gesetz festzuschreiben, sondern sie in das Ermessen des Reisesicherungsfonds zu stellen, der bei der Ausübung dieses Ermessens der Aufsicht durch das Bundesministerium der Justiz unterliegt. Dabei sind die aktuell erhobenen Sicherheitsätze nach gegenwärtiger Einschätzung als wirtschaftlich angemessen anzusehen.

Die Hinterlegung der Sicherheitsleistung beim Reisesicherungsfonds oder die Einzahlung des Betrages auf ein zu seinen Gunsten eingerichtetes Treuhandkonto ist im Reisesicherungsfondsgesetz derzeit nicht vorgesehen. Eine derartige Regelung ist unionsrechtlich nicht ausgeschlossen und könnte die Kosten für die Sicherheitsleistung senken, birgt jedoch das Risiko, dass die Einzahlung der zu hinterlegenden Beträge im Insolvenzfall anfechtbar ist. Dieses Risiko betrifft nicht die hinterlegte Sicherheit als solche, sondern nur Zahlungen, die innerhalb bestimmter, in der Regel kurzer Zeiträume vor dem Stellen des Insolvenzantrags geleistet wurden. Realisieren sich diese Risiken, führt dies zu einer finanziellen Belastung der im Reisesicherungsfonds abgesicherten Reiseanbieter.

Gemäß einer Modellierung von Statista² aus Juli 2024 wird für den Markt 'Reisen & Tourismus' in Deutschland bis 2029 von einem jährlichen Umsatzwachstum in Höhe von 2,42 % ausgegangen, wobei der prognostizierte Wert, eingeschränkt auf den deutschen Pauschalreisen-Markt³ mit 2,30 % p.a. leicht niedriger ausfällt. Die Reisebranche scheint nach der Pandemie gut erholt und die Anzahl der Reisen hat mittlerweile fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat. Zudem hat sich gezeigt, dass die hohe Inflation keinen wesentlichen Einfluss auf das Reiseverhalten der Menschen hatte. Da diese zudem wieder auf einem niedrigen Niveau ist, ist auch diesbezüglich in naher Zukunft kein erhöhtes Insolvenzrisiko zu erwarten. Insgesamt lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht vermuten, dass sich das Insolvenzrisiko bis 2027 im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Es wird deshalb für eine Prognose des Insolvenzrisikos die um Covid-19 bereinigte historische Insolvenzquote angesetzt. Demnach wird die Insolvenzquote für Reiseveranstalter mit 0,82 % pro Jahr und für Reisebüros mit 0,65 % pro Jahr geschätzt.

Wegen der derzeitigen Marktsituation wird das Zielkapital maßgebend vom Umsatz des umsatzstärksten Anbieters geprägt. Somit führt für diesen bereits eine geringfügige Überschreitung der Schadensquote von 22 % des absicherungspflichtigen Umsatzes, die nach § 5 Absatz 2

² Reisen & Tourismus - Deutschland | Statista Marktprognose

³ Pauschalreisen - Deutschland | Statista Marktprognose

Satz 1 RSG zugrunde gelegt wird, zu einem Insolvenzschaden, der aus dem Zielkapital nicht mehr gedeckt werden kann. Dieses Problem verschärft sich, wenn man bedenkt, dass die Insolvenz des umsatzstärksten Reiseanbieters Insolvenzen im Bereich der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen dieser Anbieter maßgebliche Beteiligungen enthält, nach sich ziehen kann.

Angesichts des sehr hohen Gewichts des umsatzstärksten Anbieters bei der Bemessung des Zielkapitals kann bereits eine moderate Steigerung seines Umsatzes zu einer erheblichen nominalen Erhöhung des Zielkapitals führen. Dies könnte zu einer Belastung der anderen beim Reisesicherungsfonds abgesicherten Reiseanbieter führen. Berücksichtigt man jedoch, dass das Zielkapital wegen der Umsatzabhängigkeit des Entgelts zu einem erheblichen Teil durch den umsatzstärksten Anbieter gebildet wurde und die Zinseinnahmen aus dem Kapital dem Reisesicherungsfonds und damit allen dort abgesicherten Reiseanbietern zugutekommen, erscheint diese Belastung nicht als unzumutbar.

Die Höhe des Entgelts für die Absicherung durch den Reisesicherungsfonds ist in § 7 Absatz 2 RSG geregelt. Danach hat der Reisesicherungsfonds die Entgelthöhe so zu bemessen, dass das Zielkapital in dem jeweiligen Jahr unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten und der in durchschnittlichen Jahren zu erwartenden Insolvenzfälle nicht unterschritten und nach einem überdurchschnittlichen Insolvenzfall in angemessener Zeit wieder erreicht wird. Derzeit hält der DRSF am dem bisherigen Entgelt in Höhe von 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes fest, obwohl mit Erreichen des Zielkapitals die Bedingungen der staatlichen Absicherung endeten. Denkbar wäre nun eine Differenzierung des Entgelts nach Risikokriterien wie Bonität oder potenziellen Repatriierungskosten im Schadenfall. Eine Entgeltbemessung unter Berücksichtigung des Repatriierungsrisikos scheint zwar möglich; es stünde aber einer eher geringen Auswirkung auf die Entgelthöhe ein erheblicher Aufwand bei der Ermittlung dieses Risikos und der sachgerechten Abgrenzung gegenüber. Der Bonität kommt bereits jetzt bei den Gesamtkosten der Absicherung eine erhebliche Bedeutung zu, da Höhe und Kosten der zu stellenden Sicherheit in hohem Maß von der Bonität abhängen.

EVALUIERUNG VON REGELUNGEN ZUM REISESICHERUNGSFONDS: AUSNAHME VON DER ABSICHERUNGSPFLICHT SOWIE FRAGEN ZUR ENTWICKLUNG DES ZIELKAPITALS UND ZUR BEMESSUNG DER SICHERHEITEN



ABSCHLUSSBERICHT

Erstellt von

AFC Public Services GmbH

Dottendorfer Straße 82
53129 Bonn

Telefon +49 228 9 85 79 0
Telefax +49 228 9 85 79 79
Internet www.afc.net

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Otto Strecker
Otto.Strecker@afc.net

und

Meyerthole Siems Kohlruss

Gesellschaft für actuarielle Beratung mbH
Hohenstaufenring 57
D-50674 Köln

Ansprechpartner:
Dr. Andreas Meyerthole
Andreas.Meyerthole@aktuare.de
Telefon: +49 221 42053 – 0

mit

Prof. Dr. Wolfgang Voit
Professur für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht und Wirtschaftsrecht, Philipps-Universität Marburg

Bonn, den 5. Mai 2025
AFC-PN.: 5137

Alle in diesem Text in weiblicher oder männlicher Form verwendeten Personen-, Berufs- oder Funktionsbezeichnungen sind ausdrücklich geschlechtsneutral zu verstehen.

Inhalt

1	Ziele und Aufgabenstellung	1
2	Planung und Ablauf	3
3	Material und Methoden	5
3.1	Sekundärdatenanalyse	5
3.2	Stakeholderinterviews	5
3.3	Onlineumfrage	6
4	Beantwortung der Forschungsfragen	8
4.1	Wie groß sind die Anzahl und der Anteil der auf dem deutschen Markt tätigen Reiseanbieter, die im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsätze (§ 1 Nr. 2 RSG) von weniger als 3 Millionen Euro erzielten? / zwischen 3 und weniger als 10 Millionen Euro erzielten? 8	
4.2	Haben die Reiseanbieter Schwierigkeiten, die o.g. Umsatzschwellenwerte rechtzeitig und zuverlässig für die Planung der Absicherung im jeweils nächsten Geschäftsjahr zu bestimmen? Wie könnten diese Schwierigkeiten ggf. vermieden werden?	11
4.3	Wie groß sind in der jeweiligen Umsatzgruppe die Anzahl und der Anteil der Reiseanbieter, die einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF / einem Versicherungsunternehmen / einem Kreditinstitut abgeschlossen haben?	13
4.4	Wie hoch sind in der jeweiligen Umsatzgruppe die durchschnittlichen Versicherungsprämien und zu stellenden Sicherheiten im Vergleich zu den Entgelten und Sicherheitsleistungen, die Reiseanbieter bei Absicherung über den DRSF zu zahlen haben?	17
4.4.1	Absicherung über Versicherungen	17
4.4.2	Absicherung über den DRSF	19
4.4.3	Sicherheiten bei der Absicherung durch eine Versicherung	20
4.4.4	Sicherheiten bei der Absicherung durch den DRSF	21
4.5	Wie viele Insolvenzen von Reiseanbietern gab es in der jeweiligen Umsatzgruppe seit dem 1. November 2021 / im Zeitraum 1. November 2011 bis 31. Oktober 2021 (jeweils aufgeschlüsselt nach Geschäftsjahr)? Wie hoch war jeweils der Insolvenzschaten?	23
4.6	Welche Auswirkungen hat die in § 651r Absatz 3 Satz 3 BGB eröffnete Möglichkeit, die Einstandspflicht zu begrenzen, auf die Versicherbarkeit und die Prämienhöhe?	24
4.7	Welche Auswirkungen wären bei einem Wegfall dieser Begrenzungsmöglichkeit zu erwarten? 25	
4.7.1	Auswirkungen bei Absicherung durch Zahlungsverprechen von Kreditinstituten 25	
4.7.2	Auswirkungen bei Absicherung über eine Versicherung	25
4.8	Wie groß ist (bezogen auf die Umsatzgruppe < 3 Millionen Euro) das Risiko, dass Insolvenzschaten eintreten, die den Betrag von 1 Million Euro überschreiten?	27
4.8.1	Umfang der Insolvenzabsicherungspflicht	27
4.8.2	Höhe der abzusichernden Zahlungen in Abhängigkeit von der Umsatzverteilung über das Jahr	29
4.8.3	Repatriierungskosten	31
4.8.4	Fiktives Beispiel zur Verdeutlichung des zu erwartenden Insolvenzschatens	32
4.8.5	Mathematische Analyse des Insolvenzschatens eines Reiseveranstalters	33
4.8.6	Der Insolvenzschaten bei Vermittlung verbundener Reiseleistungen	37

4.9	Welcher jährliche „Ablösebetrag“ (pauschal als Festbetrag oder als Prozentsatz des Umsatzes) stünde bei dem in der Entschließung vorgeschlagenen Modell angesichts der gegenwärtigen Marktlage in einem angemessenen Verhältnis zu dem vom DRSF übernommenen Risiko?	41
4.9.1	Versicherungsmathematisches Vorgehen	41
4.9.2	Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 1 Mio. €	42
4.9.3	Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 1 Mio. € bis 2 Mio. €	43
4.9.4	Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 2-3 Mio. €.....	43
4.10	Welche Kosten entstünden durch eine versicherungsmathematische Überprüfung auf Jahresbasis, ob der Ablösebetrag noch risikoadäquat ist?	43
4.11	Wie wäre die vollständige Abwicklung des Insolvenzschadens durch die Versicherer jenseits des Betrags von 1 Million Euro wirtschaftlich zu bewerten / zu bepreisen?	45
4.12	Wie ist die Marktsituation für Sicherheitsleistungen? Gab es seit dem 1. November 2021 Marktzutritte durch Kreditinstitute oder weitere Versicherungsunternehmen? In welcher Höhe fallen Prämien für die von den Reiseanbietern zu erbringenden Sicherheiten an? Wie ist die Höhe der aktuell erhobenen Sicherheiten – auch im EU-Vergleich – zu bewerten? Haben wirtschaftlich gesunde Reiseanbieter Schwierigkeiten die geforderten Sicherheiten zu erbringen?	47
4.12.1	Marktsituation für Sicherheitsleistungen	47
4.12.2	Kosten für die Sicherheit	48
4.12.3	Höhe und Kosten der Sicherheit in Abhängigkeit von der Bonität.....	49
4.12.4	Bewertung im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten.....	50
4.12.5	Haben wirtschaftlich gesunde Reiseanbieter Schwierigkeiten, die Sicherheiten zu stellen?	51
4.13	Könnten die Anforderungen des § 6 Absatz 1 Nr. 2 und 3 RSG auch durch Hinterlegung der Sicherheitsleistung auf einem Treuhandkonto unter dem Dach des DRSF als Treuhänder (ggf. in Kooperation bzw. mithilfe eines Kreditinstituts als externer Treuhänder) erfüllt werden?.....	52
4.13.1	Geltendes Recht	52
4.13.2	De lege ferenda.....	53
4.13.3	Vereinbarkeit mit Unionsrecht	53
4.13.4	Anfechtungsrisiken im Fall der Insolvenz.....	53
4.13.5	Bewertung	56
4.14	Ist das in § 6 Absatz 1 und 3 RSG für den Reisesicherungsfonds eingeräumte Ermessen bei der Erhebung und Bemessung von Sicherheitsleistungen sachgerecht? Sind die aktuell erhobenen Sicherheitssätze wirtschaftlich angemessen?	57
4.15	Welche Umsatzentwicklung ist bis Ende Oktober 2027 für die Reisebranche insgesamt zu erwarten und welche für die 10 umsatzstärksten Reiseanbieter?	59
4.16	Wie hoch wird bezogen auf die gesamte Branche aktuell und bis Ende Oktober 2027 das Insolvenzrisiko (§ 1 Nummer 4 RSG) eingeschätzt?.....	60
4.17	Zielkapital im Verhältnis zum umsatzstärksten Anbieter	63
4.18	Auswirkungen der Inflation auf die Umsatzentwicklung	66
4.19	Sind die Fristen für die Vorlage von Geschäftsbericht und Finanzierungsplan (§ 20 Absatz 1 RSG) zu knapp bemessen? Wäre eine Verlängerung der Fristen um 2 – 3 Monate	

insbesondere im Hinblick auf die Genehmigungspflicht des Finanzierungsplans (§ 22 Absatz 3 Nummer 2 RSG) vertretbar?	66
4.20 Ist die Höhe des vom DRSF erhobenen Entgelts als angemessen anzusehen?	67
5 Abschließende Bewertung	71
6 Anhang	75
6.1 Interviewleitfäden	75
6.1.1 Einstieg	75
6.1.2 Fragen Reiseanbieter/Verbände	75
6.1.3 Fragen Versicherer/Kreditinstitute	77
6.1.4 Fragen Insolvenzverwalter	80
6.1.5 Fragen Verbraucherschutzverbände	81
6.2 Fragenkatalog der Onlineumfrage	82
6.3 Mathematische Berechnungen - Schätzung des maximalen Insolvenzschadens	94
6.3.1 Getroffene Annahmen	94
6.3.2 Berechnungen	98
6.3.3 Sensitivitätsanalyse	99
6.3.4 Spezialfall: Reiseveranstalter mit 11 oder mehr Monaten Vorbuchungsdauer	99
6.4 Mathematische Berechnungen – Bestimmung des Ablösebetrags	101
6.4.1 Maximaler Insolvenzschaden	101
6.4.2 Insolvenzwahrscheinlichkeit	102
6.4.3 Berechnung der Insolvenzwahrscheinlichkeit in umsatzstarken Monaten	102
6.4.4 Der Ablösebetrag	103
6.5 Ergebnisse Onlineumfrage nach Umsatzgruppen	106
6.5.1 Alle Umsatzgruppen	106
6.5.2 Umsatzgruppe ab 10 Millionen Euro	107
6.5.3 Umsatzgruppen unter 3 Millionen Euro und 3 bis unter 10 Millionen Euro	107
6.5.4 Umsatzgruppe 3 – 10 Millionen Euro	108
6.5.5 Umsatzgruppe unter 3 Millionen Euro	108

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Projektplan	3
Abbildung 2: Verteilung auf Umsatzklassen	7
Abbildung 3: Art der Absicherung	16
Abbildung 4: Höhe der Prämien (Umsatzklasse 3 bis unter 10 Mio.€).....	18
Abbildung 5: Kosten für Stellung der Sicherheit für den DRSF	49
Abbildung 6: Frequenz Insolvenzen Reiseveranstalter	60
Abbildung 7: Frequenz Insolvenzen Reiseveranstalter (bereinigt um 2020 und 2021)	61
Abbildung 8: Frequenz Insolvenzen Reisebüros.....	61
Abbildung 9: Frequenzen Insolvenzen Reisebüros (bereinigt um 2020 und 2021)	62

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Stakeholderinterviews.....	6
Tabelle 2: Vermittlung verbundener Reiseleistungen.....	9
Tabelle 3: Anzahl Unternehmen unter 10 Mio. € Umsatz	11
Tabelle 4: Anzahl abgesicherter Reiseanbieter nach Umsatzgruppe und Absicherungsart	13
Tabelle 5: Insolvenzverfahren pro Jahr	23
Tabelle 6: Zahlungsbedingungen basierend auf online einsehbaren AGB	28
Tabelle 7: Fälligkeit des Differenzbetrags	29
Tabelle 8: Beispielsrechnung zur Abschätzung des Insolvenzschadens	33
Tabelle 9: Abschätzung des Insolvenzschadens bei Vermittlern mit hohem Anteil an von diesem selbst zugesagten Beförderungsleistungen	40
Tabelle 10: Maximale Insolvenzschäden in €.....	101
Tabelle 11: Ablösebetrag (in €) risikodifferenziert nach Cluster	103
Tabelle 12: Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat	104
Tabelle 13: Welcher Anteil am Jahresumsatz wird im umsatzstärksten Monat etwa erwirtschaftet?	106
Tabelle 14: Wie viele Monate vor Abreise werden die Pauschalreisen bei Ihnen gebucht?	106
Tabelle 15: Bieten Sie im Rahmen verbundener Reiseleistungen selbst Beförderungsleistungen an?	106
Tabelle 16: Gibt es oder gab es Schwierigkeiten, das Überschreiten der 10 Mio. € Umsatzschwelle des DRSF für das nächste Geschäftsjahr zu erkennen?	107
Tabelle 17: Hatten Sie Schwierigkeiten, die verlangte Sicherheit beim DRSF stellen zu können?	107
Tabelle 18: Verlangte die Versicherung oder das Kreditinstitut von Ihnen eine Sicherheit? ...	107
Tabelle 19: Hatten Sie Schwierigkeiten, die verlangte Absicherung stellen zu können?	107
Tabelle 20: Haben Sie der Versicherung eine Sicherheit gestellt?	107
Tabelle 21: Wie stellen Sie die verlangte Sicherheit und welche Kosten werden dafür verlangt?	108
Tabelle 22: Bereitet es aus Ihrer Sicht Schwierigkeiten, das Erreichen der Umsatzschwelle von 10 Mio. € rechtzeitig vor Beginn des nächsten Geschäftsjahres zu erkennen?	108
Tabelle 23: Bitte grenzen Sie Ihren absicherungspflichtigen Umsatz weiter ein.....	108
Tabelle 24: Hat die Versicherung oder das Kreditinstitute seine Einstandspflicht auf die Obergrenze von 1 Mio. € begrenzt?	109
Tabelle 25: Bereitet es aus Ihrer Sicht Schwierigkeiten, das Erreichen der Umsatzschwelle von 3 Mio. € rechtzeitig vor Beginn des nächsten Geschäftsjahres zu erkennen?	109

Tabelle 26: Falls Sie die Absicherung durch eine Versicherung stellen, welche Prämien werden dafür verlangt? (Filterfrage).....	109
Tabelle 27: Sie haben angegeben, dass eine Pauschalprämie verlangt wird. In welcher Höhe wird diese verlangt?	109
Tabelle 28: Sie haben angegeben, dass eine umsatzabhängige Prämie verlangt wird. In welcher Höhe wird diese verlangt?	109

1 Ziele und Aufgabenstellung

Mit dem Gesetz über die Insolvenzversicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2021 ist die Insolvenzversicherung für Reiseveranstalter und Vermittler verbundener Reiseleistungen neu geregelt worden.

Seit dem 1. November 2021 können sie ihre Insolvenzversicherungspflicht grundsätzlich nur durch einen Absicherungsvertrag mit einem nach dem Reisesicherungsfondsgesetz (RSG) zum Geschäftsbetrieb befugten Reisesicherungsfonds erfüllen (§ 651r Absatz 2 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und § 651w Absatz 3 Satz 4 BGB). Das Gesetz sieht Ausnahmen für diejenigen Reiseveranstalter und Vermittler verbundener Reiseleistungen vor, die im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Millionen Euro erzielt haben (§ 651r Absatz 2 Satz 2 BGB und § 651w Absatz 3 Satz 4 BGB). Sie können im darauffolgenden Geschäftsjahr ihre Insolvenzabsicherungspflicht auch durch eine Versicherung bei einem im Geltungsbereich des BGB zum Geschäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen oder durch ein Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich des BGB befugten Kreditunternehmens erfüllen. Beträgt der absicherungspflichtige Umsatz im jeweils letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr weniger als 3 Millionen Euro, können Versicherer und Kreditinstitute ihre Einstandspflicht für jede Insolvenz eines Reiseanbieters oder Vermittlers verbundener Reiseleistungen auf 1 Million Euro begrenzen (§ 651r Absatz 3 Satz 3 BGB und § 651w Absatz 3 Satz 4 BGB).

Nach der Neuregelung erfolgt die Insolvenzversicherung über einen Reisesicherungsfonds, der in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert ist und ein Fondsvermögen verwaltet, das im Wesentlichen durch Entgelte der Reiseanbieter gebildet wird. Der Reisesicherungsfonds ist nach § 4 RSG verpflichtet, in seinem Fondsvermögen über Finanzmittel zu verfügen, die in einem angemessenen Verhältnis zu seinen bestehenden und potenziellen Verbindlichkeiten stehen (Zielkapital). Den Abschluss eines Absicherungsvertrages darf er von Sicherheitsleistungen der Reiseanbieter abhängig machen (§ 6 RSG).

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Insolvenzversicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften hat der Deutsche Bundestag eine Entschließung angenommen, die der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfohlen hatte.¹ Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, "vertieft zu prüfen, ob es rechtlich zulässig und unter

¹ Vgl. Bundestagsdrucksache 19/30515, Seite 3 und 4.

Einbeziehung aller relevanten Aspekte zielführend wäre, die vorgesehene Ausnahmeregelung für Unternehmen, die Umsätze von weniger als drei Millionen Euro erzielen, wie folgt zu modifizieren:

- Unternehmen, die Umsätze unterhalb des Schwellenwerts von drei Millionen Euro erzielen, dürfen sich nur dann außerhalb des Reisesicherungsfonds absichern, wenn sie hierfür einen jährlichen „Ablösebetrag“ an den Reisesicherungsfonds zahlen.
- Tritt ein den Betrag von einer Million Euro übersteigender Schaden ein, wickelt die Versicherung den Schaden zunächst vollständig ab, erhält jedoch eine Erstattung durch den Reisesicherungsfonds in Höhe des den Grenzwert übersteigenden Betrags.
- Die mit einer Versicherung vereinbarte Begrenzung der Einstandspflicht auf 1 Million Euro ist nur wirksam, wenn vorher der Ablösebetrag an den Reisesicherungsfonds gezahlt wurde.
- Der Ablösebetrag wird auf versicherungsmathematischer Basis pauschal festgelegt und gegebenenfalls jährlich angepasst.“

Im Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften wurde angekündigt, die Berechnungsgrundlagen für die Ausnahmen von der Pflicht zur Absicherung über den Reisesicherungsfonds und für die Bedingungen der staatlichen Absicherung innerhalb von zwei Jahren zu überprüfen und erforderlichenfalls anzupassen.² Diese Evaluierung soll dazu beitragen, dass die Bundesregierung den vorstehend aufgeführten Prüfaufträgen nachkommen kann.

Nach den Vorgaben des Forschungsauftrags befasst sich der vorliegende Bericht unter Berücksichtigung der Umsatzentwicklung der Pauschalreiseanbieter und Vermittler verbundener Reiseleistungen zum einen mit der Untersuchung der Ausnahmen von der Absicherungspflicht und zum anderen mit Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals einschließlich der Angemessenheit von Sicherheitsleistungen und Entgelten.

Für die zu klärenden Fragen werden die Folgen der in Betracht kommenden konkreten Lösungsmodelle analysiert sowie die abgesicherten Risiken mathematisch modelliert und statistisch abgeschätzt. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird abschließend dargestellt, ob und ggf. in welchen Bereichen gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesehen wird.

² Bundestagsdrucksache 19/28172, S. 27

2 Planung und Ablauf

Das Forschungsvorhaben begann zum 15. April 2024 mit einer Laufzeit von insgesamt sieben Monaten. Die Evaluierung wurde in fünf inhaltliche Arbeitspakete untergliedert:

- Arbeitspaket 1: Strukturierungsphase
- Arbeitspaket 2: Phase der Datenerhebung
- Arbeitspaket 3: Analysephase
- Arbeitspaket 4: Beurteilung und Beantwortung der Forschungsfragen
- Arbeitspaket 5: Projektmanagement und Kommunikation

Abbildung 1 stellt den Projektplan mit der zeitlichen Abfolge der Arbeitspakete sowie den relevanten Meilensteinen dar.

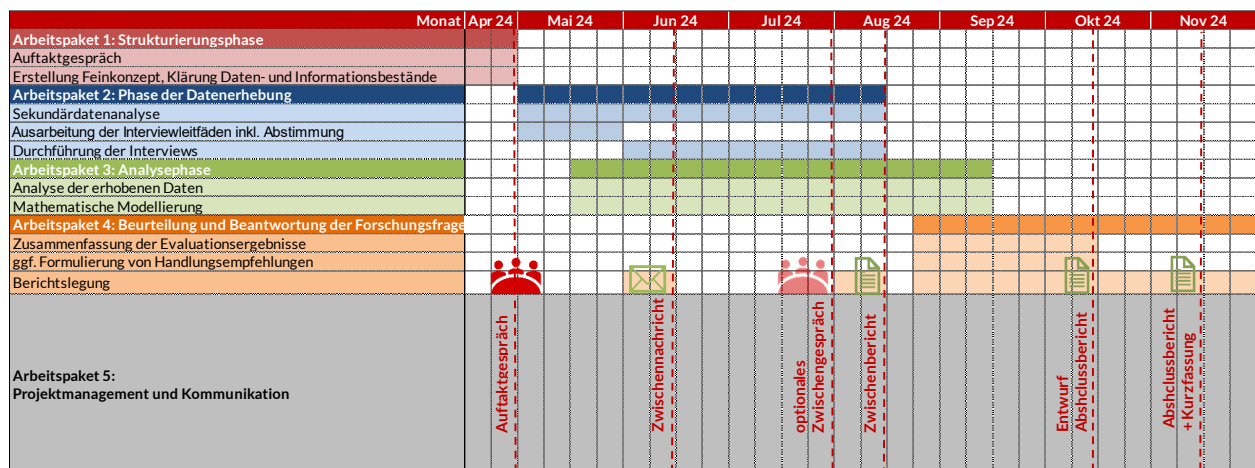


Abbildung 1: Projektplan

Es erfolgte zunächst die Strukturierungsphase. Diese umfasste ein Auftaktgespräch (Kick-Off) und die Klärung relevanter Daten- und Informationsbestände. Weiterführend wurden Ansprechpartner und eine Kommunikationsroutine festgelegt. Die Datenerhebung leitete die Durchführung der Evaluation ein. Als zentrale Bestandsaufnahme bzw. Informationsbeschaffung umfasste sie sowohl Elemente der Sekundärdatenanalyse als auch Elemente der Primärdatenerhebung, um weitere, tiefergehende Informationen zu erhalten. Das methodische Vorgehen wurde im Laufe des Forschungsvorhabens in Rücksprache mit der Auftraggeberin an die Datenverfügbarkeit angepasst. So wurde aufgrund der schwierigen Datenlage zu einzelnen Fragestellungen zusätzlich zu den vorgesehenen Interviews mit verschiedenen Stakeholdern eine On-lineumfrage unter Reiseanbietern (siehe 3.3) durchgeführt.

Die Analyse begann aufgrund der kurzen Projektlaufzeit bereits parallel zur Datenerhebung. Die Evaluierung der Ausnahme von der Absicherungspflicht erfolgte vorwiegend auf Basis der

Sekundärdatenanalyse und Befragungen von Stakeholdern. Um der Entschließung des Deutschen Bundestages nachzukommen, wurden die vorgeschlagenen Modifikationen der Ausnahmeregelung zum einen juristisch geprüft und zum anderen entsprechende mathematische Modelle entwickelt, um quantitative Aussagen zu treffen. Die Entwicklung des Zielkapitals sowie die Bemessung der Sicherheiten und Entgelte wurden anhand der Ergebnisse aus Primär- und Sekundärdatenerhebung analysiert. Basierend auf den Ergebnissen wurden die Forschungsfragen beantwortet und gesetzgeberische Handlungsempfehlungen abgeleitet. Hierzu wurden die gewonnenen quantitativen und qualitativen Ergebnisse im Detail erörtert bzw. diskutiert.

Projektmanagement und Kommunikation mit der Auftraggeberin fanden kontinuierlich statt und orientierten sich an den festgelegten Meilensteinen. Über den gesamten Projektzeitraum fand in regelmäßigen Abständen von vier Wochen ein Jour fixe zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmerin statt. Neben dem Abschlussbericht wurden die folgenden Berichtspflichten erfüllt, um Auskunft über den aktuellen Stand der Arbeitsfortschritte zu erteilen:

- Zwischennachricht zum 14. Juni 2024
- Zwischenbericht zum 14. August 2024

3 Material und Methoden

Im Rahmen des Forschungsvorhabens kamen sowohl Elemente der Sekundärdatenerhebung als auch der Primärdatenerhebung zum Einsatz. Der gewählte Mixed-Methods-Ansatz integriert qualitative und quantitative Verfahren zur Datenerhebung.

3.1 Sekundärdatenanalyse

Die Sekundärdatenanalyse umfasste die Recherche und die Auswertung vorhandener Daten. Im Austausch mit dem Statistischen Bundesamt, der Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH (DRSF) sowie aufgrund der Hinweise aus den durchgeführten Interviews wurden unter anderem Statistiken zur Anzahl der Reiseveranstalter sowie der Insolvenzverfahren als Analysegrundlage genutzt. Zudem wurden die beiliegenden Allgemeinen Absicherungsbedingungen (AAB) des DRSF (Stand 14.09.2023) sowie dessen Tarifierungsmodell einschließlich der Anlage zur Bonitätsbeurteilung in die Analyse einbezogen. Die Beschaffung von Daten erwies sich als Herausforderung, sodass in einigen Fällen darauf zurückgegriffen wurde, fundierte Annahmen anhand der zur Verfügung stehenden Informationen zu treffen. Alle betrachteten Sekundärdaten wurden systematisch ausgewertet.

3.2 Stakeholderinterviews

Im Rahmen der Primärdatenerhebung wurden 22 leitfadengestützte Interviews mit Mitgliedern verschiedener Stakeholdergruppen (Tabelle 1) geführt. Bei leitfadengestützten Interviews handelt es sich um eine Interviewmethode, die auf semi-strukturierten Leitfäden basiert. Diese strukturieren das Interview durch festgelegte Schlüsselthemen und -fragen. Sie erlauben dem Interviewer jedoch zugleich die Flexibilität, an geeigneten Stellen vertiefende Nachfragen zu stellen, wodurch eine umfassendere Informationsgewinnung ermöglicht wird, die auf besondere Kenntnisse oder Erfahrungen des jeweiligen Gesprächspartners eingeht. Die Interviewleitfäden waren jeweils an die unterschiedlichen Stakeholdergruppen angepasst. Der entsprechende Fragenkatalog befindet sich in Anhang 6.1.

Tabelle 1: Übersicht Stakeholderinterviews

Stakeholdergruppe	Anzahl der Interviews
Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH (DRSF)	3
Vertreter im Beirat des Deutscher Reisesicherungsfonds	
Versicherer/Versicherungsexperten	5
Rückversicherer	1
Insolvenzverwalter/-abwickler mit Erfahrungen im Bereich Pauschalreisen	2
Unternehmen der Tourismuswirtschaft	5
Verbände der Tourismuswirtschaft	5
Verbraucherschutzverbände	1
Gesamt	22

Die Interviews wurden online als Videokonferenzen durchgeführt und erfolgten im Zeitraum von Mai bis September 2024. Die Gesprächstermine dauerten jeweils zwischen 45 und 90 Minuten. Die Interviews wurden strukturiert dokumentiert. Allen Gesprächspartnerinnen und -partnern wurde vorab Anonymität zugesichert, so dass Rückschlüsse auf die Aussagen einzelner Personen oder Unternehmen im Rahmen der Evaluierungsergebnisse nicht möglich sind. Um Aussagen den zentralen Gruppen zuordnen zu machen, werden im Folgenden Versicherer, Versicherungsexperten und Rückversicherer unter dem Begriff Versicherungswirtschaft zusammengefasst. Die Unternehmen und Verbände der Tourismuswirtschaft werden als Tourismuswirtschaft oder Reisebranche bezeichnet.

3.3 Onlineumfrage

Als ergänzende Datengrundlage wurde eine Onlineumfrage durchgeführt. Sie richtete sich an Unternehmen der Reisebranche, die als Veranstalter von Pauschalreisen und/oder Vermittler verbundener Reiseleistungen insolvenzabsicherungspflichtigen Umsatz erzielen. Die Umfrage wurde durch verschiedene Verbände der Reisebranche an ihre Mitglieder verschickt. Der Zeitraum der Datenerhebung erstreckte sich vom 30. August 2024 bis zum 3. Oktober 2024. In diesem Zeitraum wurde der Fragebogen insgesamt 553-mal geöffnet und von 183 Teilnehmenden vollständig ausgefüllt. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Unternehmen, die teilgenommen haben, aufgesplittet in die relevanten Jahresumsatzklassen ab 10 Mio. €, 3 bis unter 10 Mio. € und unter 3 Mio. €.

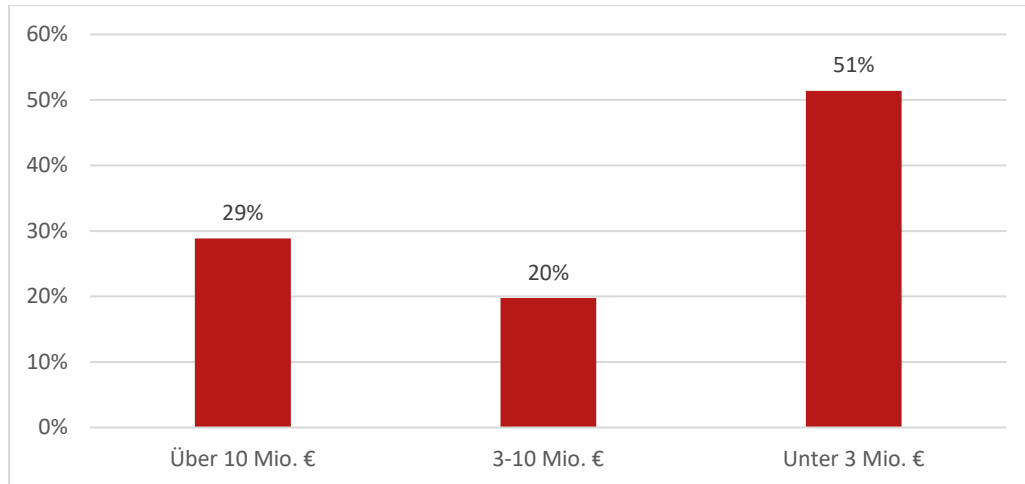


Abbildung 2: Verteilung auf Umsatzklassen

Die Frage nach der Umsatzklasse beantworteten 253 Anbieter von denen 73 die Umsatzklasse ab 10 Mio. €, 50 die Umsatzklasse 3 bis unter 10 Mio. € und 130 die Umsatzklasse unter 3 Mio. € angaben. Damit hat sich etwa die Hälfte der Reiseanbieter dem Segment mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von unter 3 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr zugeordnet.

Der Fragebogen gliederte sich in drei verschiedene Pfade, jeweils spezifiziert für die genannten relevanten Umsatzklassen. Inhaltlich zielte die Umfrage u.a. auf den Anteil des umsatzstärksten Monats am Jahresumsatz, die Art der Insolvenzabsicherung, die Kosten der Absicherungen und die Höhe der zu stellenden Sicherheiten ab. Zusätzlich wurde der Umfang der Tätigkeit als Vermittler verbundener Reiseleistungen abgefragt. Der vollständige Fragebogen findet sich in Anhang 6.2.

4 Beantwortung der Forschungsfragen

Im Leistungsauftrag zum Forschungsvorhaben wurde ein Fragenkatalog vorgegeben. Die Darstellung der Arbeitsergebnisse folgt den vorgegebenen Fragen, wobei die einzelnen Fragen den Ausführungen vorangestellt werden. Die Fragen 1 bis 8 betreffen die Ausnahmen von der Absicherungspflicht, die Fragen 9 bis 11 beziehen sich auf die Entschließung des Deutschen Bundestages und die Fragen 12 bis 19 haben die Entwicklung des Zielkapitals zum Gegenstand. Die Fragen 17 und 18 waren im Fragenkatalog nicht enthalten, sondern werden zusätzlich behandelt. Frage 20 ergibt sich aus den Ausschreibungsunterlagen außerhalb des Fragenkatalogs.

4.1 Wie groß sind die Anzahl und der Anteil der auf dem deutschen Markt tätigen Reiseanbieter, die im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsätze (§ 1 Nr. 2 RSG) von weniger als 3 Millionen Euro erzielten? / zwischen 3 und weniger als 10 Millionen Euro erzielten?

Zu den Reiseanbietern gehören nach § 1 Nummer 1 RSG die Reiseveranstalter nach § 651a Absatz 1 BGB und die Vermittler verbundener Reiseleistungen nach § 651w Absatz 1 BGB. Die Zahl der absicherungspflichtigen Anbieter ist deutlich höher als eine erste Auswertung zunächst vermuten ließ. Aus den Angaben in den Gesetzgebungsmaterialien³ und der Tourismusverbände konnte unter Berücksichtigung der negativen Folgen der Corona-Pandemie auf den Reisemarkt auf eine Zahl in der Größenordnung von 2.000 bis 2.500 Anbietern geschlossen werden. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes beträgt die Zahl der Reiseveranstalter im Jahr 2023 2.300.⁴

Im Forschungsvorhaben wurden Interviews unter anderem mit Unternehmen geführt, die eine Absicherung von Pauschalreiseanbietern und Vermittlern verbundener Reiseleistungen anbieten. Addiert man die Angaben der von den unterschiedlichen Anbietern geschlossenen Absicherungsverträge, so ergibt sich eine Zahl von mindestens 5.125 Absicherungsverträgen, die von Reiseveranstaltern oder von Vermittlern verbundener Reiseleistungen geschlossen wurden.

Wir führen diese große Differenz in erster Linie darauf zurück, dass Vermittler verbundener Reiseleistungen absicherungspflichtig sein können, diese Unternehmen aber in der Statistik des Deutschen Reiseverbandes nicht erfasst werden. Die befragten Absicherungsunternehmen

³ Für 2019 ging man von 3.200 Reiseanbietern aus, BT-Drucks. 19/28172 S. 25.

⁴ DRV, Der deutsche Reisemarkt, Zahlen und Fakten 2023, S. 4, https://www.driv.de/public/Downloads_2024/24-03-04_DRV_ZahlenFakten_Digital_2023_DE-kleiner.pdf

gaben jedenfalls an, dass zu den bei ihnen abgesicherten Unternehmen auch Vermittler verbundener Reiseleistungen gehörten. Wie viele der versicherten Personen Reiseveranstalter i. S. d. § 651a Absatz 1 BGB sind und wie viele Personen verbundene Reiseleistungen i. S. d. § 651w Absatz 1 BGB vermitteln und dabei einer Absicherungspflicht unterliegen, ließ sich nicht ermitteln. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen, die diese Absicherungen anbieten, nicht zwischen Reiseveranstaltern und Vermittlern verbundener Reiseleistungen unterscheiden.

Bei der ermittelten Zahl der abgesicherten Reiseanbieter lässt sich nicht ausschließen, dass Personen erfasst werden, die einen Absicherungsvertrag abgeschlossen haben, obwohl sie nicht absicherungspflichtig sind. So wurde in Interviews mit der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft angegeben, dass Reiseveranstalter einen Versicherungsvertrag geschlossen haben, obwohl sie nicht sicher waren, ob sie nach § 651r Absatz 1 BGB zur Absicherung verpflichtet sind, oder sie wegen der in § 651a Absatz 5 BGB genannten Ausnahmen von den Vorschriften des Pauschalreiserechts und damit auch von der Absicherungspflicht nicht erfasst sind.

Berichtet wurde in den Interviews mit der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft auch, dass Vermittler verbundener Reiseleistungen ihren Versicherungsschutz in Einzelfällen beibehalten, obwohl sie wegen einer Änderung des Zahlungswegs keiner Absicherungspflicht nach § 651w Absatz 3 BGB mehr unterliegen. Die Auswertung der Interviews ließ zunächst den Schluss zu, dass es sich dabei um eine größere Zahl von Vermittlern verbundener Reiseleistungen handelt, die zwar abgesichert sind, aber nicht mehr absicherungspflichtig sind, weil die Reisenden die Vergütung für die Reiseleistungen unmittelbar an die Leistungserbringer entrichten. Allerdings ergab die Onlineumfrage ein anderes Bild: Dort wurde von einer deutlichen Mehrheit der Reisebüros, die verbundene Reisen anbieten, angegeben, dass sie selbst Zahlungen entgegennehmen (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Vermittlung verbundener Reiseleistungen

Umsatzklasse	Anzahl Vermittler	Entgegennahme von Zahlungen
> 10 Mio. €	14	11
3–10 Mio. €	10	8
< 3 Mio. €	28	19
Gesamt	52	38

Dies spricht nach unserer Einschätzung dafür, dass die tatsächliche Zahl der Reiseanbieter von der Anzahl der Reiseanbieter, die wir bei den Versicherungsunternehmen ermittelt haben, nicht erheblich abweicht. In dieser Zahl sind zwar auch Vermittler verbundener Reiseleistungen enthalten, die einen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben, obwohl sie der Absicherungspflicht nach § 651w BGB nicht unterliegen, diese Zahl ist aber vermutlich nicht sehr hoch.

Für die Ermittlung der Zahl der Reiseanbieter in den Umsatzklassen unter 3 Mio. € und 3 bis unter 10 Mio. € wird der Umsatzbegriff des § 1 Nummer 2 RSG zugrunde gelegt. Danach versteht man unter Umsatz den Umsatz ohne Umsatzsteuer, den ein Reiseanbieter

- a) innerhalb eines Geschäftsjahres mit Pauschalreisen erzielt, soweit sie vor ihrer Beendigung von dem Reisenden zu bezahlen sind oder die Rückbeförderung des Reisenden umfassen,
- b) mit selbst zu erbringenden Reiseleistungen im Sinne des § 651w Absatz 3 Satz 1 und 2 BGB erzielt, soweit sie vor ihrer vollständigen Erbringung von dem Reisenden zu bezahlen sind oder eine Rückbeförderung des Reisenden umfassen, oder
- c) dadurch erzielt, dass er nach § 651w Absatz 3 Satz 1 BGB für andere Unternehmer Zahlungen des Reisenden entgegennimmt, ohne dass dies zu einem Erlöschen der Entgeltforderungen der anderen Unternehmer führt.

Erzielt wird der Umsatz in dem Zeitpunkt, in dem die Reise angetreten wird. Dies entspricht nach Angaben in den Interviews mit der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft der Üblichkeit bei den Reiseanbietern und den Unternehmen, die Absicherungsverträge anbieten.

Von der Gesamtzahl ca. 5.125 abgesicherter Reiseanbieter erzielten nach Angaben der befragten Versicherungsunternehmen 4.670 im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen absicherungspflichtigen Umsatz von unter 3 Mio. €. Einen absicherungspflichtigen Umsatz von 3 bis unter 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr erzielten nach Angaben der befragten Versicherungsunternehmen 270 Reiseanbieter. 62 Reiseanbieter konnten nicht eindeutig der Gruppe mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von unter 3 Mio. € oder der Gruppe mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von 3 bis unter 10 Mio. € zugeordnet werden, weil diese Reiseanbieter beim DRSF abgesichert sind und dieser angab, zwischen diesen Umsatzgruppen nicht zu unterscheiden.

Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr können ihre Absicherungspflicht nach § 651r Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 BGB auch durch Zahlungsverprechen eines im Geltungsbereich des BGB zum Betrieb zugelassenen Kreditinstituts erfüllen. In der Praxis spielt diese Form der Absicherung in der Umsatzgruppe von 3 bis unter 10 Mio. € allerdings keine Rolle. Dies wurde von Vertretern von Unternehmen bestätigt, die sich auf die Vermittlung von Absicherungen für Reiseanbieter spezialisiert haben. Auch andere im Kreditwesen sehr erfahrene Interviewpartner bestätigten, dass Zahlungsverprechen zur Absicherung von Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 3 bis unter 10 Mio. € in der Kreditwirtschaft keine Rolle spielen.

Bei Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr unter 3 Mio. € geben nach den Angaben in den Interviews Kreditinstitute in Einzelfällen entsprechend § 651 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 BGB ein Zahlungsverprechen ab.⁵ Es handelt sich bei diesen Kreditinstituten in der Regel um die Hausbanken der abgesicherten Reiseanbieter. Aktiv beworben wird diese Form der Absicherung durch die Kreditinstitute nicht. Eine genaue Zahl der auf diese Weise abgesicherten Reiseanbieter konnte nicht ermittelt werden, da im Grundsatz jedes in Deutschland zugelassene Kreditinstitut für ein solches Zahlungsverprechen in Betracht kommt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als zuständige Aufsichtsbehörde, konnte auf Nachfrage ebenfalls keine Angaben zu der Zahl der zur Absicherung von Reiseanbietern ausgereichten Zahlungsverprechen machen.

Tabelle 3: Anzahl Unternehmen unter 10 Mio. € Umsatz

	unter 3 Mio. €	von 3 bis unter 10 Mio.€
DRSF		62
Versicherungen	4.670*	270*
Kreditinstitute	Vereinzelt bei guter Bonität	

*Zahl ergibt sich aus Angaben der Versicherungen zu Absicherungsverträgen.

Da Kreditinstitute nur vereinzelt eine Absicherung stellen, ergeben die durch Befragung der Versicherungsunternehmen ermittelten Zahlen ein im Wesentlichen zutreffendes Bild von der Zahl der Reiseanbieter. Damit beträgt die Zahl von Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von unter 3 Mio. € in etwa 4.700; die Zahl der Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von 3 bis unter 10 Mio.€ beträgt knapp 300 (siehe Tabelle 3).

4.2 Haben die Reiseanbieter Schwierigkeiten, die o.g. Umsatzschwellenwerte rechtzeitig und zuverlässig für die Planung der Absicherung im jeweils nächsten Geschäftsjahr zu bestimmen? Wie könnten diese Schwierigkeiten ggf. vermieden werden?

Reiseveranstalter können ihre Absicherungspflicht nach § 651r Absatz 1 BGB nur durch den Abschluss eines Absicherungsvertrages mit dem Reisesicherungsfonds erfüllen, § 651r Absatz 2 Satz 1 BGB. Eine Ausnahme gilt nach § 651r Absatz 2 Satz 2 BGB. Danach können Reiseveranstalter mit einem Umsatz von weniger als 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr

⁵ Einstimmige Einschätzung der befragten Stakeholder

ihre Verpflichtungen im darauffolgenden Geschäftsjahr auch durch eine Versicherung oder durch ein Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich des BGB zugelassenen Kreditinstituts erfüllen. Diese können nach § 651r Absatz 3 Satz 3 BGB ihre Einstandspflicht auf 1 Mio. € begrenzen, wenn der Reiseveranstalter im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von weniger als 3 Mio. € erzielt hat. Diese Regelungen gelten nach § 651w Absatz 3 Satz 4 BGB für absicherungspflichtige Umsätze von Vermittlern verbundener Reiseleistungen entsprechend.

Nach den Erkenntnissen aus den Interviews mit Vertretern der Reisebranche haben die Reiseanbieter keine Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Umsatzschwellenwerte. Dies gilt sowohl für die Fälle, in denen der absicherungspflichtige Jahresumsatz die Grenze von weniger als 10 Mio. € möglicherweise übersteigt, als auch in Fällen, in denen die Grenze von 3 Mio. € erreicht oder überschritten wird und damit eine Beschränkung der Deckungssumme auf 1 Mio. € nicht mehr zulässig ist. Auch bei der Frage, ob bei einem Rückgang des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes Beurteilungsprobleme entstehen, konnten keine Schwierigkeiten ermittelt werden.

Die Onlinebefragung zeigte ein etwas anderes Bild. 43 % der Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz von 3 bis unter 10 Mio. € gaben an, Schwierigkeiten bei der Bestimmung der relevanten Umsatzschwellenwerte zu haben (Tabelle 16). Gleiches gilt bei den Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz unter 3 Mio. €; dort wurde die Frage von 31 % der Teilnehmer bejaht (Tabelle 25). Lediglich in der Umsatzgruppe ab 10 Mio. € Jahresumsatz wurde die Frage nach derartigen Schwierigkeiten mit 86 % von den Teilnehmern der Umfrage ganz überwiegend verneint (Tabelle 16).

In der Onlineumfrage wurden keine Gründe dafür angegeben, warum es zu derartigen Schwierigkeiten kam. Zu vermuten ist, dass Schwierigkeiten bei Reiseveranstaltern und Vermittlern verbundener Reiseleistungen vor allem dann auftraten, wenn der absicherungspflichtige Jahresumsatz zu einem hohen Anteil am Ende des Geschäftsjahrs erzielt wurde, und die Absicherungspflichtigen deshalb nur schwer absehen konnten, ob die Umsatzentwicklung zum Überschreiten der Grenze von 3 bzw. 10 Mio. € führen würde. Einzelne Unternehmen haben deshalb das Ende ihres Geschäftsjahrs in eine umsatzschwache Zeit gelegt, um die Umsatzschwellenwerte rechtzeitig und zuverlässig bestimmen zu können.

Insgesamt sind die Schwierigkeiten bei der rechtzeitigen und zuverlässigen Bestimmung der Umsatzschwellenwerte für die Planung der Absicherung im jeweils nächsten Geschäftsjahr auf

Grundlage der Interviews⁶ und trotz der Angaben in der Onlinebefragung als gering anzusehen. Die Interviews werden wegen des persönlichen Kontakts und breiteren inhaltlichen Austauschs in dieser Hinsicht als aussagekräftiger eingestuft als die Angaben in der Onlinebefragung. Weiterhin wurde in den Interviews mit der Tourismuswirtschaft darauf hingewiesen, dass durch eine sachgerechte Festlegung des Geschäftsjahres Schwierigkeiten vermieden werden können, weil sich beim Abschluss des Geschäftsjahres in einer umsatzschwachen Jahreszeit der Umsatz des letzten Geschäftsjahres in der Regel leicht feststellen lasse.

Wollte man durch eine gesetzliche Regelung diese Schwierigkeiten vermeiden, so wäre eine Regelung denkbar, die an den Umsatz im vorletzten Geschäftsjahr anknüpft. Dies wäre aber mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, weil der Umsatz des vorletzten Geschäftsjahres für den zu erwartenden Umsatz im nächsten Geschäftsjahr weniger aussagekräftiger ist. Deshalb wäre eine solche Regelung nicht sachgerecht.

4.3 Wie groß sind in der jeweiligen Umsatzgruppe die Anzahl und der Anteil der Reiseanbieter, die einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF / einem Versicherungsunternehmen / einem Kreditinstitut abgeschlossen haben?

Die Möglichkeit, der Absicherungspflicht nach § 651r Absatz 1 BGB durch ein Zahlungsverprechen eines Kreditinstituts nachzukommen, besteht nur bei einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von weniger als 10 Mio. €. Reiseanbieter mit einem Jahresumsatz ab 10 Mio. € sind zur Absicherung beim Reisesicherungsfonds verpflichtet, § 651r Absatz 2 Satz 1 RSG.

Tabelle 4 zeigt die Anzahl der Reiseanbieter nach Umsatzgruppen und Absicherungsart. Die Angaben stützen sich vorrangig auf die Aussagen der Versicherungsunternehmen sowie des DRSF. Kreditinstitute spielen demnach keine Rolle bei der Absicherung, sondern übernehmen lediglich in Einzelfällen bei guter Bonität und kleinen Unternehmen mit absicherungspflichtigen Jahresumsätzen unter 1 Mio. € die Absicherung.

Tabelle 4: Anzahl abgesicherter Reiseanbieter nach Umsatzgruppe und Absicherungsart

	< 1 Mio. €	1 - 3 Mio. €	3-10 Mio. €	> 10 Mio. €
DRSF	62			123
Versicherungen	4.242*	428*	270*	-

⁶ Angaben aus Interviews mit Vertretern der Tourismuswirtschaft

Kreditinstitute	Vereinzel bei guter Bonität	-	-	-
-----------------	-----------------------------	---	---	---

*Zahl ergibt sich aus Angaben der Versicherungen zu Absicherungsverträgen.

Die Onlinebefragung bestätigte dieses Bild ganz überwiegend: Bei einem Jahresumsatz von 3 bis unter 10 Mio.€ machte kaum ein Unternehmen von der Möglichkeit einer Absicherung durch ein Zahlungsverprechen eines Kreditinstituts Gebrauch (Abbildung 3).

Für dieses Umsatzsegment konnten zwei Gründe ermittelt werden, auf die dieser Umstand zurückzuführen ist. Zum einen sind Kreditinstitute nach den Angaben in den Interviews in der Regel nicht bereit, eine in der Summe unbegrenzte Bürgschaft zu stellen.⁷ Diese Aussage ist plausibel, weil die Kreditinstitute ihrerseits ausgereichte Bürgschaften dokumentieren und absichern müssen. Auf Nachfrage teilte die BaFin als zuständige Aufsichtsbehörde mit, dass nach § 42 Absatz 2 Nummer 1 Verordnung über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute sowie über die darüber zu erstellenden Berichte (PrüfBV) zwar Angaben zu Eventualverbindlichkeiten erforderlich sind, dazu aber allgemeine Erläuterungen ausreichen, so dass seitens der Behörde keine Auskunft zur Frage gemacht werden könne, ob ein Kreditinstitut eine Bürgschaft in unbegrenzter Höhe für einen Reiseanbieter ausgereicht habe.

Zum anderen ist es für Kreditinstitute sehr schwierig, eine eventuelle Repatriierung der Reisenden nicht nur finanziell sicherzustellen, sondern diese auch organisatorisch zu bewältigen. Ob die Kreditinstitute zu einer Sicherstellung der tatsächlichen Repatriierung gesetzlich verpflichtet sind, lässt sich der gesetzlichen Regelung nicht eindeutig entnehmen: Einerseits lässt § 651r Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 BGB es zu, dass Reiseanbieter ihre Absicherungspflicht nach § 651r Absatz 1 BGB durch ein Zahlungsverprechen eines Kreditinstituts erfüllen, andererseits umfassen die Pflichten aus § 651r Absatz 1 BGB auch die tatsächliche Durchführung der Repatriierung.⁸ Legt man den Wortlaut der Regelung in § 651r Absatz 2 Satz 2 BGB zugrunde, so können durch das Zahlungsverprechen alle aus Absatz 1 folgenden Pflichten erfüllt werden. Damit bestünde für die Kreditinstitute neben dem Zahlungsverprechen keine Pflicht zur tatsächlichen Durchführung der Repatriierung. Eine solche Auslegung wäre auch mit Art. 17 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2302 vereinbar, weil dieser nur die Leistung einer Sicherheit für die Rückbeförderung verlangt. Auch im Erwägungsgrund 39 der Richtlinie (EU) 2015/2301 werden nur die vorhersehbaren Kosten der Rückbeförderung als absicherungspflichtig angesehen. In den Interviews mit der Versicherungswirtschaft wurde dagegen deutlich, dass die Praxis davon ausgeht, dass der Absicherer im Fall des § 651 Absatz 2 Satz 1 BGB die tatsächliche

⁷ Aussage von Interviewpartnern mit Erfahrung im Kreditwesen

⁸ Münchener Kommentar/Tonner § 651r BGB, 9. Aufl. 2023, Rn. 17 m. weit. Nachw.

Repatriierung sicherstellen müsse. Versicherer arbeiten zu diesem Zweck mit spezialisierten Dienstleistern zusammen; bei Kreditinstituten, die nur im Einzelfall eine solche Absicherung anbieten, ist eine solche Zusammenarbeit nicht üblich. Einer der führenden Dienstleister bei der Abwicklung der Insolvenzen von Pauschalreiseanbietern bestätigte, dass es keine Anfragen aus dem Bereich der Kreditwirtschaft gegeben habe, die sich auf eine Zusammenarbeit bei der Abwicklung von Insolvenzschiäden bei Pauschalreisen bezogen. Ohne eine solche Zusammenarbeit ist es aber kaum möglich, die Repatriierung sicherzustellen. Damit ist es auf der Grundlage des in der Praxis vorherrschenden Verständnisses für Kreditinstitute kaum möglich, die Absicherung eines Reiseanbieters zu übernehmen, weil sie die Repatriierung der Reisenden nicht sicherstellen können.

In der Onlinebefragung gab allerdings eine Person an, eine Absicherung durch ein Zahlungsverprechen eines Kreditinstituts zu stellen. Wir vermuten, dass es sich dabei nicht um eine valide Antwort handelt, denn die Fragen nach den Kosten einer solchen Absicherung durch ein Kreditinstitut wurden von keinem Teilnehmer der Onlinebefragung beantwortet. Da es sich dabei um eine Vermutung des Forscherteams handelt, wird die gegebene Antwort dennoch in der Auswertung aufgeführt.

Bei Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von unter 3 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr werden nach den Angaben in den Interviews vereinzelt auch Kreditinstitute als Absicherer tätig, wobei der Anteil der Absicherung durch Kreditinstitute gering ist. Dem entspricht es auch, dass es sich nach den Informationen aus den Interviews bei der Absicherung durch ein Kreditinstitut nach § 651 Absatz 3 BGB nicht um ein standardmäßig angebotenes oder beworbenes Produkt handelt. Der Bundesverband deutscher Banken sowie der Sparkassen- und Giroverband gaben jeweils an, dass das Thema im Verband nicht behandelt wird und diesbezüglich keine Informationen vorliegen. Nach den Angaben in den Interviews kommt es nur in Ausnahmefällen zum Einsatz, in denen Hausbanken ihren Kunden eine solche Absicherung ermöglichen.⁹

In der Onlinebefragung gaben alle Reiseanbieter mit einem Umsatz unter 3 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr an, ein Versicherungsunternehmen oder den DRSF mit der Absicherung beauftragt zu haben. Insgesamt bestätigt die Onlineumfrage die geringe Bedeutung der Kreditinstitute als Absicherer im Umsatzsegment unterhalb von 10 Mio. €

⁹ Angaben aus Interviews mit der Versicherungswirtschaft, der Reisebranche und Personen mit Erfahrung im Kreditwesen

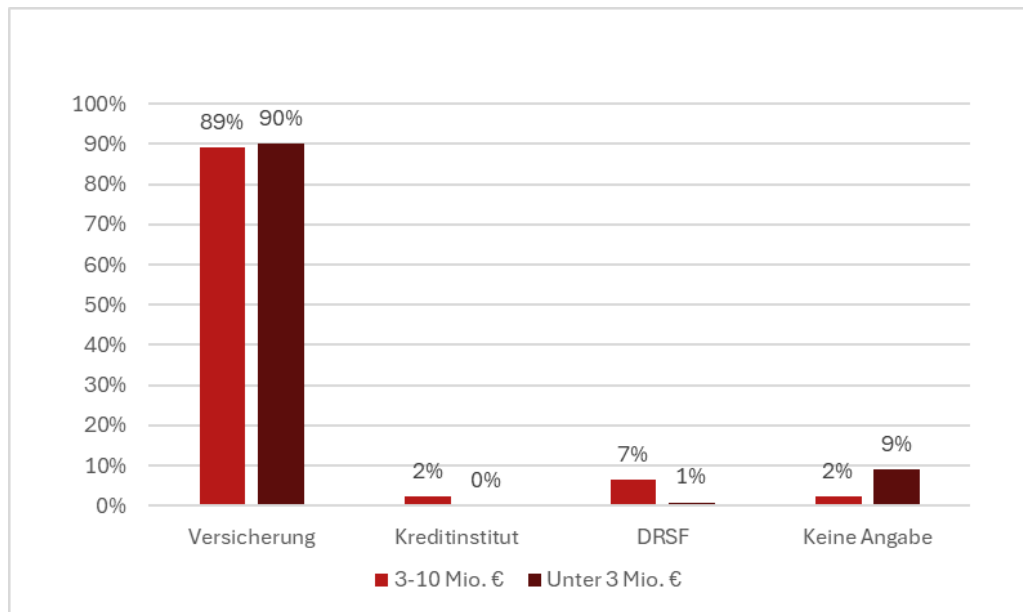


Abbildung 3: Art der Absicherung

Die Frage lässt sich damit folgendermaßen beantworten:

Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr schließen zu mehr als 90 % einen Absicherungsvertrag mit einer Versicherung. Die Absicherung durch Zahlungsverprechen eines Kreditinstituts kommt allenfalls bei Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr unter 3 Mio. € vor. Einen Absicherungsvertrag beim DRSF schlossen 62 Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dies entspricht bei ca. 5.000 Anbietern einem Anteil von etwas mehr als 1 Prozent. Bei diesen 62 Reiseanbietern konnte durch Nachfrage beim DRSF nicht ermittelt werden, welcher Umsatzgruppe sie angehören.

Legt man das Ergebnis der Onlineumfrage zugrunde, so haben 1 % der Unternehmen mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von unter 3 Mio. € einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF geschlossen. Dies entspricht hochgerechnet auf die Grundgesamtheit bei 4.670 Unternehmen in dieser Umsatzklasse einer Zahl von ca. 47 Unternehmen. In der Umsatzklasse von 3 bis unter 10 Mio. € absicherungspflichtigem Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr wurde eine Gesamtzahl von 270 Unternehmen ermittelt. Nach dem Ergebnis der Onlineumfrage haben in dieser Umsatzklasse knapp 7 % einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF geschlossen. Dies würde ca. 18 Unternehmen in der Grundgesamtheit entsprechen. Die Abweichung der so errechneten Zahl von 65 Unternehmen zu der Zahl der 62 Unternehmen, die einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF geschlossen haben, beruht auf Ungenauigkeiten mit denen Annahmen zur Grundgesamtheit basierend auf der befragten

Stichproben behaftet sind. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass vermutlich der deutlich überwiegende Teil (mehr als 70 %) der freiwillig im DRSF abgesicherten Reiseanbieter zur Gruppe der Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von unter 3 Mio. € gehört.

4.4 Wie hoch sind in der jeweiligen Umsatzgruppe die durchschnittlichen Versicherungsprämien und zu stellenden Sicherheiten im Vergleich zu den Entgelten und Sicherheitsleistungen, die Reiseanbieter bei Absicherung über den DRSF zu zahlen haben?

4.4.1 Absicherung über Versicherungen

Reiseveranstalter können ihrer Absicherungspflicht nach § 651r Absatz 1 BGB nur dann durch den Abschluss eines Versicherungsvertrages nachkommen, wenn ihr absicherungspflichtiger Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr weniger als 10 Mio. € betragen hat, § 651r Absatz 2 Satz 2 BGB.

Die Prämien für eine solche Versicherung werden nach Angaben der befragten Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen und nach Angaben der Versicherungsvermittler jedenfalls bei Unternehmen mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz von mehr als 3 Mio. €, vielfach auch darunter, auf der Grundlage einer individuellen Risikoprüfung festgelegt.

Maßgebend für die risikobezogene Prämienhöhe ist neben der Bonität des Reiseanbieters in der Regel das über das Jahr verteilte Schadenpotenzial, wobei dieses auf Grundlage des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes, der Umsatzverteilung auf die Monate, der Zahl der Reisenden und der Reiseziele beurteilt wird. Aus kartellrechtlichen Gründen, aber auch zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse wurden uns von den Versicherungsunternehmen keine exakten Angaben zur Prämienhöhe genannt.

Aus den Interviews ließen sich aber ungefähre Angaben zur Prämienhöhe ermitteln. Als grober Richtwert wurde von einigen Interviewpartnern eine Prämie von 0,7-0,8 % des Jahresumsatzes genannt, wobei je nach Bonität des abzusichernden Reiseunternehmers, niedrigere, aber auch höhere Prämien vereinbart werden, die auch die Grenze von 1 % des deutlich übersteigen können (bis zu 1,5 %). Andere Interviewpartner sprachen von einer durchschnittlichen Prämie von 0,6 %. Bei guter Risikoeinschätzung wurde auch eine Prämie von 0,4 % genannt, wobei es in Einzelfällen noch Unterschreitungen bis zu 0,2 % geben könne. Dieser Wert findet sich in ähnlicher Höhe in der Gesetzesbegründung zum Entwurf des RSG; dort wurde von einer

Versicherungsprämie von 0,25 % ausgegangen.¹⁰ Einzelne Interviewpartnern berichteten, dass Prämien durch eine erhöhte Sicherheitsleistung noch einmal deutlich reduziert werden können; dies wurde gleichzeitig von anderen Interviewpartnern als nicht mehr aktuell bezeichnet.¹¹

In der Onlinebefragung wurden diese Ergebnisse bestätigt: 37 % der Teilnehmer aus dem Umsatzsegment 3 bis unter 10 Mio.€ gaben an, eine Prämie unter 0,4 % zu bezahlen, 46 % gaben an, Prämien zwischen 0,4 % und 0,8 % zu bezahlen, 11 % bezahlen zwischen 0,8 % und 1 %. Lediglich 3 % der Befragten hatten eine Prämie von mehr als 1 % zu entrichten (Abbildung 4).

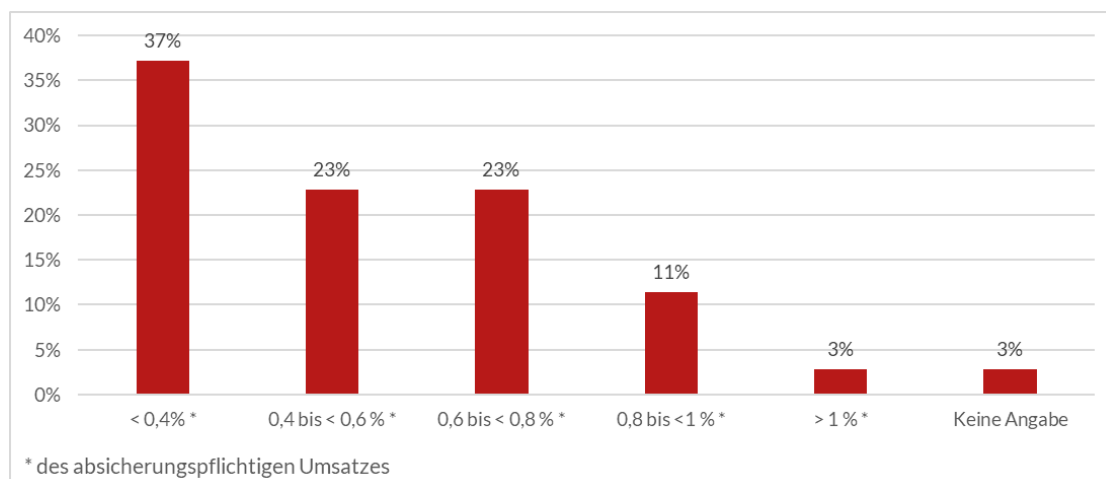


Abbildung 4: Höhe der Prämien (Umsatzklasse 3 bis unter 10 Mio.€)

Beträgt der absicherungspflichtige Jahresumsatz weniger als 500.000 €, wird häufig von den Versicherern eine Pauschalprämie verlangt. Bei diesen Pauschalprämien erfolgt keine individuelle Risikoprüfung. Übersteigt der absicherungspflichtige Jahresumsatz diese Grenze ohne den Betrag von 1 Mio. € zu übersteigen, so ist die Praxis der Versicherungen etwas unterschiedlich. Teils wird eine individuelle Prüfung durchgeführt, teils wird neben der Höhe des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes nur auf die Bonität geachtet. In einem Interview mit der Versicherungswirtschaft wurde klar geäußert, dass bei den nicht ganz kleinen Unternehmen für die Prämienhöhe nicht der Umsatz, sondern allein das Ausfallrisiko maßgebend ist. Nach den im Internet zugänglichen Antragsunterlagen eines die Absicherung anbietenden Unternehmens beträgt die Mindestprämie 490 €, andere Interviewpartner nannten 300 € als Mindestprämie, wobei diese in Abhängigkeit vom Umsatz steigt. Bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von 100.000 € ist nach Angaben in den Interviews mit einer Prämie von 1.500 € zu rechnen. In den Interviews wurde auch berichtet, dass bis zu einem absicherungspflichtigen Umsatz von 1 Mio. €

¹⁰ BT-Drucks. 19/28172 S. 26

¹¹ Aussagen aus der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft (gesamter Absatz)

in der Regel Standardangebote verwendet werden, während über dieser Grenze das Risiko individuell beurteilt wird.¹²

4.4.2 Absicherung über den DRSF

Reiseanbieter, die beim DRSF abgesichert sind, haben derzeit ein Entgelt in Höhe von 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes zu bezahlen (Tarifizierungsmodell Ziffer 1.1). Bei Reiseanbietern mit schlechter Bonität liegt damit das Entgelt beim DRSF unter der Versicherungsprämie, die ein Reiseanbieter mit einer schlechten Bonität im Falle einer Absicherung bei einem Versicherungsunternehmen entrichten müsste. Bei durchschnittlicher oder guter Bonität des Reiseanbieters übersteigt dagegen das Entgelt, das beim DRSF zu entrichten ist, die Prämie, die für eine Versicherung zu bezahlen ist. Ein wesentlicher Grund dafür liegt darin, dass das Entgelt neben der Deckung der abzusichernden Forderungen auch zum Aufbau des Zielkapitals verwendet werden muss. Das Entgelt enthält also zwangsläufig über die Risikoprämie hinaus einen Sparanteil.

Kritisiert wurde in den Interviews mit der Tourismuswirtschaft, die rein umsatzbezogene Entgeltbemessung beim DRSF berücksichtige Besonderheiten bei den Reiseanbietern zu wenig, bei denen der Insolvenzschaden gering wäre, weil sie vor Reiseantritt keine Zahlung verlangen und weil bei ihnen auch keine Repatriierungskosten entstünden. So betrugen nach Angaben eines Interviewpartners in einem konkreten Fall die Kosten der Absicherung beim DRSF etwa das Fünfundvierzigfache der Prämie, die dieser Reiseanbieter früher für seinen Versicherungsschutz bezahlen musste.

Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Mio. € können ihre Absicherungspflicht auch durch eine Versicherung oder das Zahlungsversprechen eines Kreditinstituts erfüllen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF abzuschließen. Das Entgelt beträgt auch in diesem Fall von 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes (Tarifizierungsmodell Ziffer 1.1). Von dieser Möglichkeit machen derzeit 62 Reiseanbieter Gebrauch.

Die Motive, trotz der höheren Kosten eine Absicherung beim DRSF zu wählen, sind nach den Ergebnissen der Interviews mit der Tourismuswirtschaft unterschiedlich. Zum Teil wird eine Umsatzsteigerung über die Grenze von 10 Mio. € hinaus mit der Folge der Absicherungspflicht beim DRSF angestrebt, so dass der Reiseanbieter einem späteren Wechsel zum DRSF zuvor kommen möchte. Andere Reiseanbieter wählen die Absicherung beim DRSF, weil sie befürchten,

¹² Aussagen aus der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft

ein Versicherer oder ein Kreditinstitut könnte seinen Geschäftsbereich einstellen, so dass die erforderliche Absicherung außerhalb des DRSF nicht auf Dauer gewährleistet sei.

In einzelnen Interviews mit Vertretern der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft wurde die Vermutung geäußert, dass es auch Reiseanbieter gibt, die eine Absicherung beim DRSF wählen, weil sie angesichts ihrer schlechten Bonität Schwierigkeiten haben, Versicherungsschutz zu bekommen. Der Reisesicherungsfonds unterliegt nach § 15 RSG grundsätzlich einem Kontrahierungszwang zu dessen allgemeinen Absicherungsbedingungen. Diese enthalten eine Einschränkung des Kontrahierungszwangs: Nach Ziffer 7.3 AAB des DRSF besteht kein Anspruch des Reiseanbieters auf Abschluss eines Absicherungsvertrages, wenn der Abschluss dem Deutschen Reisesicherungsfonds ein unzumutbares Risiko auferlegen würde und eine erhebliche Belastung des Fondsvermögens in absehbarer Zeit naheliegt.¹³ In dem Umsatzsegment unterhalb von 10 Mio. € absicherungspflichtigem Jahresumsatz kam es nach Angaben des DRSF zu Fällen, in denen trotz des Kontrahierungszwangs gemäß § 15 RSG Anträge auf Abschluss eines Absicherungsvertrages abgelehnt wurden. Maßgebend waren dabei wirtschaftliche Aspekte wie das Fehlen aussagekräftiger Unterlagen zur Bonität oder das Fehlen einer Bestätigung einer Versicherung oder eines Kreditinstituts, die erforderliche Sicherheit zu stellen. Um wie viele Fälle es sich dabei handelt, konnte nicht ermittelt werden. In einem Fall wurde einem Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz ab 10 Mio. € aus Gründen schlechter Bonität nahegelegt hat, seinen Antrag zurückzuziehen.

4.4.3 Sicherheiten bei der Absicherung durch eine Versicherung

Versicherungsunternehmen verlangen vom Reiseanbieter neben den Prämien auch Sicherheiten. Feste Sätze für die Höhe der beanspruchten Sicherheiten ließen sich in den Interviews mit der Versicherungswirtschaft nicht ermitteln, weil die Interviewpartner auf kartellrechtliche Bedenken oder den Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse verwiesen. Es wurde aber bestätigt, dass je nach Bonität Sicherheiten zwischen 30 und 50 % des maximalen Schadenpotenzials (maximal möglicher Insolvenzschaden) nicht unüblich seien. In Extremfällen, in denen der Versicherer eine akute Insolvenzgefährdung sieht, kann die Sicherheit aber auch bis zu 110 % betragen.

Nach unseren Berechnungen beträgt das maximale Schadenpotenzial in der Regel 15-25 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes. Es können aber Abweichungen wegen einer atypischen Umsatzverteilung, wegen besonders hoher Repatriierungskosten oder wegen einer besonderen Risikokumulation – etwa durch einen hohen Anteil von Reisen in ein Land, das möglicherweise

¹³ Zu dieser Einschränkung des Kontrahierungszwangs vgl. BT-Dr. 19/28172, Seite 38, zu § 13 Absatz 2 des Gesetzentwurfs zum RSG.

Krisengebiet wird – auftreten. Wird ein Wert von 15-25 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes als Schadenpotenzial zugrunde gelegt und wird davon ausgegangen, dass 30-50 % des Potenzials als Sicherheit zu stellen sind, so müssten in der Regel Sicherheiten zwischen 4,5 und 12,5 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes verlangt werden. Damit läge der Wert in ähnlicher Höhe zu den Sicherheiten im DRSF, der eine Sicherheit zwischen 5 und 9 % verlangt (dazu näher unter 4.4).

In der Onlineumfrage ergaben sich für die Sicherheitsleistung, die Versicherungen verlangen, eher niedrigere Werte (siehe Tabelle 20): 6 % der befragten Reiseanbieter aus der Umsatzgruppe 3 bis unter 10 Mio.€ gaben an, keine Sicherheit zu stellen. 46 % der Befragten gaben an, eine Sicherheit bis zu 5 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes zu stellen, von 20 % der Befragten wurde eine Sicherheit zwischen 5 % und 10 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes verlangt, nur 3 % mussten eine Sicherheit von 10 % bis 20 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes stellen. 20 % der Reiseanbieter, die diese Frage beantworteten, gaben an, einen Pauschalbetrag als Sicherheit zu stellen, wobei dieser überwiegend zwischen 100.000 und 300.000 € lag. Damit liegt nach den Ergebnissen der Onlineumfrage für fast die Hälfte der Befragten die Höhe der zu stellenden Sicherheit bei der Absicherung durch eine Versicherung unterhalb des Mindestsatzes des DRSF. Nur in Ausnahmefällen werden höhere Sicherheiten als beim DRSF verlangt.

58 % der Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von unter 3 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr gaben bei der Onlineumfrage an, keine Sicherheit zu leisten, 9 % leisteten eine Sicherheit von weniger als 5 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes. Eine Sicherheit zwischen 20 % und weniger als 30 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes musste einer der Reiseanbieter stellen, die sich an der Onlineumfrage beteiligten. Pauschalbeträge, die vom Reiseanbieter durch eine Sicherheit gesichert werden musste, lagen zwischen 10.000 und 120.000 € (Tabelle 20).

Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse der Onlineumfrage die tatsächlich verlangten Sicherheiten zuverlässiger abbilden, da sie auf einer breiteren Datenbasis beruhen.

4.4.4 Sicherheiten bei der Absicherung durch den DRSF

Der DRSF macht den Abschluss und die Aufrechterhaltung des Absicherungsvertrages von der Stellung von Sicherheiten abhängig, § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RSG. Diese betragen nach Ziffer 6.8 AAB in Verbindung mit Ziffer 2.1. des Tarifierungsmodells zwischen 5 % und 9 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes. Die Regelung zur Höhe der Sicherheiten gilt für alle

beim DRSF abgesicherten Reiseanbieter, also auch für solche mit einem Umsatz von weniger als 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr.

Die Zuordnung eines Unternehmens zu den Prozentsätzen zwischen 5 % und 9 % erfolgt auf der Grundlage von Kennzahlen des DRSF (Tarifizierungsmodell Ziffer 2.1): Bereinigte Eigenkapitalquote, Umsatzrendite, CREFO-Bonitätsindex und Liquidität zweiten Grades.

Die Kennzahlen werden seitens der Reiseanbieter im Grundsatz als sachgerecht angesehen. In einem Interview wurde allerdings von einem im DRSF absicherungspflichtigen Reiseanbieter darauf hingewiesen, dass für die Bonitätsbestimmung die Zahlen aus dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr aussagekräftiger seien als Zahlen aus den vergangenen Geschäftsjahren. Um die Beurteilung auf Grundlage der aktuellen Bonität zu erleichtern, sei es sinnvoll, das Geschäftsjahr etwa mit Ende des 3. Quartals enden zu lassen, weil dann das Reisejahr abgeschlossen sei. In diesem Zeitpunkt ließe sich beurteilen, ob es ein für das Unternehmen gutes Jahr gewesen sei.

Nach 2.2. der aktuellen Tarifizierungsbedingungen des DRSF ist bereits jetzt für die Bemessung der Sicherheiten der Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr maßgebend. Die Kritik bezieht sich deshalb eher auf die Berücksichtigung des Creditreform-Index (Ziffer 2.1.1 c des Tarifizierungsmodells), weil diese Bonitätsbewertung auf einer Beurteilung der vergangenen Jahre beruht und Sondereffekte wie etwa die Umsatzeinbrüche infolge der Corona-Pandemie möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Andere Interviewpartner aus der Reisebranche kritisierten, dass neben den Kennzahlen keine weiteren Indikatoren in die Beurteilung einfließen, auch wenn diese Indikatoren – beispielsweise die fehlende Veröffentlichung der Bilanz - auf finanzielle Engpässe hindeuten können. Die derzeitige Ausgestaltung der Bedingungen lässt nur begrenzt Reaktionen auf solche Entwicklungen zu: Nach Ziffer 6.10 AAB des DRSF wird der maximale Sicherheitsatz verlangt, wenn der Jahresabschluss nicht rechtzeitig vorgelegt wird; es bleibt aber bei der Obergrenze von 9 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes. Reicht diese Sicherheit nicht aus, um alle abgesicherten Forderungen zu erfüllen, so trägt im Insolvenzfall der Fonds den Differenzbetrag.

4.5 Wie viele Insolvenzen von Reiseanbietern gab es in der jeweiligen Umsatzgruppe seit dem 1. November 2021 / im Zeitraum 1. November 2011 bis 31. Oktober 2021 (jeweils aufgeschlüsselt nach Geschäftsjahr)? Wie hoch war jeweils der Insolvenzschaden?

Daten zu der Anzahl der Insolvenzen der Jahre 2008-2023 liegen dem statistischen Bundesamt (Tabelle 52411-0069 in dessen frei zugänglichen Onlinedatenbank), getrennt nach den WZ-Codes WZ08-79120 (Reiseveranstalter) und WZ08-79110 (Reisebüros), vor (Tabelle 5).

Tabelle 5: Insolvenzverfahren pro Jahr

Jahr	Beantragte Verfahren Reiseveranstalter	Beantragte Verfahren Reisebüros
2008	31	151
2009	35	153
2010	29	143
2011	35	102
2012	28	82
2013	28	78
2014	18	68
2015	15	73
2016	33	59
2017	27	61
2018	19	52
2019	29	45
2020	50	96
2021	26	42
2022	13	29
2023	22	29
Gesamt	438	1.263

Einzelheiten zu den jeweiligen Umsatzgruppen konnten nicht ermittelt werden.

Nach Auskunft des statistischen Bundesamts liegen weder eine monatliche Übersicht noch eine Einteilung in die Umsatzgruppen vor. Außerdem sind auch keine Schadenhöhen zu den einzelnen Insolvenzen erfasst.

Die Höhe der abgesicherten Schäden zu den einzelnen Insolvenzfällen ist nur den Absicherern (DRSF, Versicherungen, Kreditinstitute) bekannt, die wegen des sehr kleinen bzw. eingeschränkten Marktes an Wettbewerbern keine Information hierzu zur Verfügung stellen wollten. Eine Auswertung von Insolvenzverfahren über entsprechende öffentliche Register wäre zur Ermittlung dieses Betrages nicht zielführend, weil die Reisenden sich zu abgesicherten Forderungen

unmittelbar an den Absicherer wenden können, so dass die Forderungen nicht zur Insolvenztabelle angemeldet werden und die Höhe der Forderungen auch dem Insolvenzverwalter nicht bekannt ist.

DRSF teilte zu Insolvenzverfahren von Reiseanbietern, die dort abgesichert waren, mit, dass zwei der Verfahren über die vom Reiseanbieter gestellte Sicherheit abgewickelt werden konnte. In einem Verfahren hätten die abgesicherten Forderungen die Sicherheit überstiegen, so dass in einem geringen, nicht näher quantifizierten Umfang auf das Kapital des DRSF hätte zurückgegriffen werden müssen.

4.6 Welche Auswirkungen hat die in § 651r Absatz 3 Satz 3 BGB eröffnete Möglichkeit, die Einstandspflicht zu begrenzen, auf die Versicherbarkeit und die Prämienhöhe?

Von der Möglichkeit, die Absicherungspflicht auf 1 Mio. € zu begrenzen, wenn der absicherungspflichtige Umsatz des Reiseanbieters im letzten vergangenen Geschäftsjahr unter 3 Mio. € betrug, wird nach Angaben der befragten Vertreter von Versicherungsunternehmen in der Praxis ganz überwiegend Gebrauch gemacht. Es wurde in keinem Interview von einem Fall berichtet, in dem die auf 1 Mio. € begrenzte Absicherung nicht ausgereicht hat.

Auf die Versicherbarkeit hat die Begrenzungsmöglichkeit grundsätzlich keinen Einfluss. Ein wesentlich erhöhtes Absicherungsrisiko wird aus versicherungsmathematischer Sicht seitens der Interviewpartner aus der Versicherungswirtschaft ohne die Begrenzungsmöglichkeit nicht gesehen, wobei es in einzelnen Sonderfällen bzw. Spezialkonstellationen eine Überschreitung der bisherigen Begrenzung auf 1 Mio. € kommen könne, so dass mit leichten Prämienanpassungen zu rechnen sei.

Gleichzeitig wurde der komplette Wegfall einer Begrenzung unterschiedlich kommentiert. Zum Teil wurde unmittelbar der versicherungsmathematischen Sicht gefolgt und ein solches Vorgehen als unkritisch gesehen. Zum Teil wurde einschränkend aber auch darauf verwiesen, dass man bei Unternehmen mit absicherungspflichtigem Umsatz von 3 bis unter 10 Mio. € aufgrund der dort aktuell unbeschränkten Haftung nur sehr restriktiv Risiken übernehme und grundsätzlich eine formale Beschränkung der Haftung für übernommene Risiken als wünschenswert erachte. Begleitend erfolgte die Aussage, dass man alternativ einer Anhebung der aktuellen Begrenzung von 1 Mio. € bei Unternehmen mit absicherungspflichtigem Umsatz bis 3 Mio. € unkritisch gegenüberstehe, da aus versicherungsmathematischer Sicht wie oben angeführt kein wesentlich höheres Risiko besteht. Der Wegfall jeglicher Limitierung wird hier entsprechend

primär aus allgemeinen geschäftspolitischen Erwägungen und weniger aus risikotechnischer Sicht kritisch bewertet.

Nähere quantitative Angaben zum Einfluss eines Wegfalls oder einer Anhebung der bestehenden Begrenzung auf die Prämienhöhe konnten in den Interviews seitens der Versicherungswirtschaft nicht gemacht werden. Insbesondere wurde auch nicht geäußert, ob Prämienanpassungen sich bei Wegfall der Begrenzung auf einzelne, vom Risikoprofil gefährdetere Reiseanbieter beschränken oder pauschal, z. B. für alle Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz zwischen 1 Mio. € bis weniger als 3 Mio. €, veranschlagt würden.

4.7 Welche Auswirkungen wären bei einem Wegfall dieser Begrenzungsmöglichkeit zu erwarten?

4.7.1 Auswirkungen bei Absicherung durch Zahlungsverprechen von Kreditinstituten

Der Wegfall der Begrenzungsmöglichkeit würde zunächst dazu führen, dass Kreditinstitute noch weniger bereit wären, eine Absicherung zu übernehmen. Wie unter 4.4.1 ausgeführt, sind Kreditinstitute in der Regel nicht bereit, Bürgschaften in unbegrenzter Höhe zu übernehmen. Zugleich sind sie regelmäßig nicht in der Lage, die Rückbeförderung der Reisenden und ihre Beherbergung bis zur Rückbeförderung sicherzustellen. Deshalb sind Kreditinstitute derzeit bei Reiseanbietern mit einem Umsatz von 3 Mio. € bis unter 10 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr nicht oder allenfalls sehr selten als Absicherer tätig. Es ist anzunehmen, dass sie die Absicherung von Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von unter 3 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr ablehnen würden, wenn sie ihre Zahlungsverpflichtung nicht begrenzen könnten. Derzeit haben gerade kleine Reiseanbieter mit guter Bonität die Möglichkeit, ihrer Insolvenzsicherungspflicht über ein Zahlungsverprechen ihrer Hausbank nachzukommen, wenn diese zu der Absicherung bereit ist. Für diese Reiseanbieter könnte diese einfache Form der Absicherung entfallen, wenn die Begrenzungsmöglichkeit wegfällt und die Hausbank nicht bereit ist, eine Bürgschaft in unbegrenzter Höhe zu stellen. Zugleich würde damit die Möglichkeit der Absicherung über Kreditinstitute letztlich in der Praxis insgesamt leerlaufen.

4.7.2 Auswirkungen bei Absicherung über eine Versicherung

Für die Bemessung der Versicherungsprämie ist aus versicherungsmathematischer Sicht weniger die Höhe der Deckungssumme relevant, sondern eher die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Insolvenz in Kombination mit dem vermuteten über das Jahr verteilten Schadenpotenzial. Ob

bei einem Wegfall der Begrenzungsmöglichkeit eine zusätzliche Prämie für die Absicherung verlangt wird, hängt aus versicherungsmathematischer Sicht davon ab, ob der vermutete maximale versicherte Schaden im Jahr über dem Betrag von 1 Mio. € liegt. Der maximale versicherte Schaden hängt eng mit dem absicherungspflichtigen Jahresumsatz, der Verteilung des Umsatzes auf die Monate des Jahres und den anzunehmenden Repatriierungskosten zusammen (näher dazu 4.8.). Beträgt der abzusichernde Jahresumsatz weniger als 1 Mio. €, so ist nur bei bestimmten Konstellationen zu erwarten, dass der maximale versicherte Schaden den Betrag von 1 Mio. € übersteigt. Bei einem abzusichernden Jahresumsatz von weniger als 500.000 € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr ist zwar bei einer extremen Umsatzsteigerung denkbar, aber in der Praxis nahezu ausgeschlossen, dass der maximale versicherte Schaden den Betrag von 1 Mio. € übersteigen wird.

Aus versicherungsmathematischer Sicht dürften die Prämien für Reiseanbieter, die einen absicherungspflichtigen Jahresumsatz unterhalb von 500.000 € erzielen und nach aggregierten Angaben der Versicherer mit mehr als 3.500 Versicherten die zahlenmäßig größte Gruppe der Reiseanbieter bilden, nicht steigen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass Versicherungsunternehmen unter Berufung auf das Entfallen der Begrenzung höhere Prämien verlangen, obwohl ihr Risiko tatsächlich nicht gestiegen ist.

Mit Prämiensteigerungen müssten vor allem Reiseanbieter rechnen, die im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen absicherungspflichtigen Umsatz nahe der Grenze von 3 Mio. € erzielt haben, oder bei denen der Umsatz durch eine sehr hohe Konzentration in einem Monat atypisch verteilt ist (dazu näher unter 4.8.2.). Bei diesen Reiseanbietern kann der größte anzunehmende abgesicherte Insolvenzschaden oberhalb der Grenze von 1 Mio. € liegen, so dass durch den Wegfall der Begrenzung das von der Versicherung übernommene Risiko steigt. Dies hätte eine geringe Prämiensteigerung zur Folge (dazu näher 4.9), würde jedoch die Versicherbarkeit nicht in Frage stellen. Dies wurde in den Interviews mit der Versicherungswirtschaft bestätigt und zeigt sich auch daran, dass für Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von 3 bis unter 10 Mio. € bereits jetzt ein solch unbegrenzter Versicherungsschutz angeboten wird.

Mittelbar könnte die Aufhebung der Möglichkeit, das Zahlungsversprechen auf 1 Mio. € zu begrenzen, zu einer Prämienerrhöhung führen, wenn der Versicherer wegen der nunmehr unbegrenzten Zahlungsverpflichtung eine intensivere Risikoprüfung vornehmen müsste.

Weiterhin könnte der Wegfall der Begrenzungsmöglichkeit zur Folge haben, dass Versicherer auch bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von unter 3 Mio. € im letzten abgeschlossenen

Geschäftsjahr vom Reiseanbieter eine Sicherheitsleistung verlangen, so wie dies derzeit bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von 3 bis unter 10 Mio.€ bereits üblich ist.

4.8 Wie groß ist (bezogen auf die Umsatzgruppe < 3 Millionen Euro) das Risiko, dass Insolvenzschäden eintreten, die den Betrag von 1 Million Euro überschreiten?

Eine Einschätzung des Risikos, dass Insolvenzschäden den Betrag von 1 Mio. € übersteigen, setzt eine Klärung der abgesicherten Schadensposten und eine Analyse der Verteilung der Risiken über das Jahr voraus.

4.8.1 Umfang der Insolvenzabsicherungspflicht

Abzusichern ist nach § 651r Absatz 1 Satz 1 und 2 BGB die Erstattung des gezahlten Reisepreises für den Fall, dass im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Reiseveranstalters Reiseleistungen ausfallen oder der Reisende im Hinblick auf erbrachte Reiseleistungen Zahlungsaufforderungen von Leistungserbringern nachkommt, deren Entgeltforderungen der Reiseveranstalter nicht erfüllt hat. Umfasst der Vertrag auch die Beförderung des Reisenden, hat der Reiseveranstalter zudem die vereinbarte Rückbeförderung und die Beherbergung des Reisenden bis zum Zeitpunkt der Rückbeförderung.

4.8.1.1 Vorauszahlungen

Hinsichtlich der Erstattung des Reisepreises muss zwischen den Vorauszahlungen bei der Buchung und der Zahlung des restlichen Reisepreises vor Reiseantritt unterschieden werden. In der Regel wird bei der Buchung der Reise eine Vorauszahlung verlangt. Die Höhe der Vorauszahlung beträgt üblicherweise 20-25 % des Reisepreises. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs¹⁴ sind höhere Anzahlungen nur dann zulässig, wenn der Veranstalter nachweist, dass ihm bereits zu dem frühen Zeitpunkt höhere Kosten durch die Zahlung an Leistungserbringer entstehen. Von dieser Möglichkeit wird nach den Angaben in unseren Interviews mit der Tourismuswirtschaft vereinzelt Gebrauch gemacht. Eine höhere Vorauszahlung kommt vor allem dann in Betracht, wenn im Reisepreis ein hoher Anteil von Flugreisen enthalten ist, die vom Reiseanbieter bereits bei der Buchung bezahlt werden müssen. Auch gegenüber Hotels wird in manchen Fällen Vorkasse geleistet, um auf diese Weise bessere Konditionen zu erhalten. Dennoch wird in der Regel bei der Buchung nur eine anteilige Zahlung von 20-25 % des Reisepreises

¹⁴ BGH X ZR 85/12, X ZR 13/14 und X ZR 147/13 (alle vom 09.12.2014).

verlangt. Dies wird in den Interviews von Seiten der Tourismuswirtschaft auch damit begründet, dass eine höhere Anzahlung mögliche Kunden abschrecken könnte. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Reiseanbieter unter Berufung auf Zahlungen an Leistungserbringer höhere Anzahlungen verlangen. Sollte die Reise dann wegen der des Eintritts des Insolvenzfalls nicht angetreten werden können, müssen dem Reisenden die geleisteten Anzahlungen erstattet werden.

Tabelle 6 zeigt die Zahlungsbedingungen einzelner, beispielhaft ausgewählter Reiseanbieter auf Grundlage der auf den Webseiten zugänglichen AGB (Stand 09/2024). Die ausgewerteten Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf alle die vom jeweiligen Reiseveranstalter angebotenen Reiseleistungen und sind damit auch auf Pauschalreisen anwendbar (zur Vermittlung verbundener Reiseleistungen vgl. 4.8.6).

Tabelle 6: Zahlungsbedingungen basierend auf online einsehbaren AGB

Anbieter (Abschnitt AGB)	Vorauszahlungshöhe Flugreise	Vorauszahlungshöhe andere Reisen
TUI (2.2) ¹⁵	25 %	20 %
Schauinsland (2.1.)	20 %	20 %
Studiosus (V.1)	10 %, höchstens 500 €	10 %, höchstens 500 €
Globetrotter (3.2)	25 %	25 %
Karawane Reisen (2.1)	15 %, soweit nichts anderes vereinbart wurde	15 %, soweit nichts anderes vereinbart wurde
Leitner Reisen (3.2)	25 % ¹⁶	25 %

Die Höhe der abzusichernden Vorauszahlungen hängt regelmäßig auch davon ab, wie lange der Zeitraum zwischen der Buchung und dem Reiseantritt ist. Je länger dieser Zeitraum ist, desto mehr Reisen werden in der Regel in dieser Zeit mit entsprechenden Vorauszahlungen verkauft. Dieser Umstand erhöht im Ergebnis die Gesamterstattungsbeträge im Falle der Insolvenz.

Im Durchschnitt beträgt die Vorbuchungsdauer 3 Monate, der zeitliche Abstand zwischen Buchung und Abreise kann aber nach Angaben in den Interviews bis zu 24 Monate betragen.¹⁷ Als Beispiele wurden Kreuzfahrten oder auch Spezialreisen genannt. Der lange Abstand zwischen der Zahlung der Vorauszahlung nach der Buchung und dem Reiseantritt führt zu einer Erhöhung des zu erwartenden Insolvenzschadens: Der Insolvenzschaden würde beispielsweise absicherungspflichtige Anzahlungen für Reisen umfassen, die bereits im Sommer 2023 für eine Reise im Sommer 2025 gezahlt wurden. Im Falle einer Insolvenz des Reiseanbieters kurz vor der Abreise

¹⁵ Stand der Bedingungen: Mai 2024.

¹⁶ Nach Ziff.3.2. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen handelt es sich um einen Mindestbetrag; nach den FAQ von Leitner Reisen sind sowohl bei Bus- wie auch bei Flugreisen 25 % (und nicht mehr) bei Buchung zu entrichten.

¹⁷ Aussage aus der Versicherungswirtschaft und der Reisebranche

im Sommer 2025 würde der Insolvenzschaden aber auch die Vorauszahlungen umfassen, die im Jahr 2024 für Reisen geleistet wurden, die erst im Jahr 2026 stattfinden. Deshalb kann der Insolvenzschaden und damit der Absicherungsbedarf bei einer mehrjährigen Vorbuchungszeit über 20 % des Jahresumsatzes hinausgehen.

4.8.1.2 Restzahlung

Für den Insolvenzschaden ist der gezahlte Reisepreis maßgebend. Damit erhöht sich der Absicherungsbedarf, wenn nicht nur die Vorauszahlung von 20 – 25 %, sondern auch die Restzahlung geleistet wird. Der Differenzbetrag zwischen der Vorauszahlung und dem vollen Reisepreis wird meist vier Wochen vor der Abreise fällig. Tabelle 7 zeigt den Fälligkeitszeitpunkt und die Höhe der zu leistenden Restzahlung dieser beispielhaft ausgewählten Anbieter gemäß den online abrufbaren AGB.

Tabelle 7: Fälligkeit des Differenzbetrags

Anbieter (Abschnitt AGB)	Restzahlung Flugreisen	Restzahlung andere Reisen
TUI (2.2.)	75 % vier Wochen vor Abreise	80 % vier Wochen vor Abreise
Schauinsland (2.1)	80 % vier Wochen vor Reiseantritt	80 % vier Wochen vor Reiseantritt
Studiosus (V.1)	90 % 20 Tage vor Abreise	90 % 20 Tage vor Abreise
Globetrotter (3.2)	75 % frühestens 3 Wochen vor Abreise	75 % frühestens 3 Wochen vor Abreise
Karawane Reisen (2.1)	85 % vier Wochen vor Reiseantritt	85 % vier Wochen vor Reiseantritt
Leitner Reisen (3.3)	Restbetrag 4 Wochen vor Abreise bei Kreuzfahrten und Flugreisen	Restbetrag 2 Wochen vor Abreise bei Omnibusreisen

4.8.2 Höhe der abzusichernden Zahlungen in Abhängigkeit von der Umsatzverteilung über das Jahr

Wie unter 4.8.1 ausgeführt, steigt mit der Restzahlung der Absicherungsbedarf auf die Höhe des gesamten Reisepreises (zu den Repatriierungskosten vgl. Kapitel 4.8.3). Dies gilt nicht nur für die einzelne Reise, sondern für alle absicherungspflichtigen Reisen, die der Reiseveranstalter verkauft hat und aufgrund seiner Insolvenz nicht oder nicht vollständig erbracht werden können. Wenn ein Reiseveranstalter seinen gesamten Jahresumsatz in einem Monat erzielt, besteht damit im Zeitraum von zwei bis vier Wochen vor dem Reisebeginn ein Absicherungsbedarf in Höhe des gesamten Jahresumsatzes; erzielt er im umsatzstärksten Monat die Hälfte seines Jahresumsatzes, so umfasst sein Absicherungsbedarf (ohne Repatriierungskosten) die Hälfte seines

Jahresumsatzes zuzüglich der Vorauszahlungen der bereits gebuchten und angezahlten Reisen, die nach dem umsatzstärksten Monat durchgeführt werden sollen.

4.8.2.1 Umsatz im umsatzstärksten Monat

Die umsatzstärkste Zeit (im Sinne der Zeit des höchsten Absicherungsbedarfs) eines Pauschalreiseanbieters bzw. Vermittlers verbundener Reiseleistungen richtet sich nach der Hauptsaison seiner verkauften Reisen. Dies können die Sommersaison über mehrere Monate sein in Abhängigkeit mit den Schulferien in den bevölkerungsreichen Bundesländern oder aber die Wintermonate, wenn der Geschäftsschwerpunkt auf dem Verkauf von Winterreisen liegt.

Meist wird sich der absicherungspflichtige Umsatz auf mehrere umsatzstarke Monate verteilen, es kann aber auch Reiseanbieter geben, die ihren gesamten absicherungspflichtigen Jahresumsatz in einem Monat erwirtschaften. Als Beispiel kann ein Veranstalter genannt werden, der ausschließlich Pilgerreisen zur Hadsch anbietet. Ähnlich, wenn auch nicht so extrem, verhält es sich bei Anbietern, die ausschließlich Skireisen in den Alpenraum durchführen, so dass der gesamte Umsatz in den Wintermonaten generiert wird.

In den Interviews wurde deutlich, dass eine so hohe Umsatzkonzentration nur selten vorkommt.¹⁸ An einen konkreten Fall, in dem diese Umsatzkonzentration dazu geführt hat, dass in der Umsatzgruppe unter 3 Mio. € die Summe der abzusichernden Forderungen 1 Mio. € überschritten hat, konnte sich keine der befragten Personen erinnern.

Allerdings wurde in einem Interview mit Vertretern der Versicherungswirtschaft ein Fall mit einer Schadensquote von 60 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes genannt. Bei einer solchen Schadensquote kann es dazu kommen, dass die auf 1 Mio. € begrenzte Zahlungspflicht eines Absicherers nicht ausreicht, um alle abgesicherten Forderungen zu erfüllen. Dies zeigt sich an folgendem Beispiel: Beträgt bei einem Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz von 2 Mio. € die Schadensquote 60%, so wären Forderungen von Reisenden (einschließlich der Repatriierungskosten) von 1,2 Mio. € zu erfüllen. Hätte der Absicherer seine Deckung auf 1 Mio. € begrenzt, so würde die Absicherung nicht ausreichen, um alle Forderungen zu befriedigen.

Die Auswertung von Daten zur Umsatzverteilung, die vom DRSF anonymisiert zur Verfügung gestellt wurden, zeigt, dass es durchaus zu einer derart starken Umsatzkonzentration kommen kann. So gab es Reiseanbieter, die den gesamten absicherungspflichtigen Umsatz in zwei

¹⁸ Angabe aus den Gesprächen mit Versicherungs- und Tourismuswirtschaft sowie Insolvenzverwalter/-abwickler

Monaten erwirtschaften, wobei auf einen Monat mehr als 70 % des absicherungspflichtigen Umsatzes entfällt. Neben diesem Einzelfall mit einer extrem hohen Umsatzkonzentration gab es mehrere Reiseanbieter, bei denen mehr als 40 % des absicherungspflichtigen Umsatzes im umsatzstärksten Monat erwirtschaftet wird. Es ist aus den Daten nicht zu entnehmen, ob diese hohen Umsatzkonzentrationen eher bei Reiseanbietern auftreten, die im DRSF absicherungspflichtigen sind, oder bei freiwillig im DRSF abgesicherten Reisebietern.

Die Ergebnisse der Onlinebefragung bestätigen, dass es Reiseanbieter mit einer hohen Umsatzkonzentration gibt. Bei der Befragung gaben 7 % der Befragten an, im umsatzstärksten Monat zwischen 50 und 60 % des Jahresumsatzes zu erwirtschaften; weitere 7 % nannten sogar die Spanne von 60-70 % für den umsatzstärksten Monat (Tabelle 13).

4.8.2.2 Bedeutung der Umsätze in den auf diesen Monat folgenden Monaten

Wie bereits dargestellt, steigt im Monat vor dem umsatzstärksten Monat der Absicherungsbedarf stark an. Demgegenüber fallen für die Höhe des Absicherungsbedarfs die in den Monaten danach angetretenen Reisen deutlich weniger ins Gewicht: Zum einen ist in diesen Monaten der erwirtschaftete Umsatz geringer als im umsatzstärksten Monat. Zum anderen ist der Anteil der bereits gebuchten Reisen in den Folgemonaten geringer als in dem umsatzstärksten Monat, weil bei diesen der Reisebeginn unmittelbar bevorsteht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Reisepreis für Reisen, die in den nächsten zwei bis vier Wochen beginnen, in der Regel voll bezahlt ist, während für die Reisen, die erst später als vier Wochen angetreten werden, nur eine Vorauszahlung von in der Regel 20-25 % entrichtet wurden.

4.8.3 Repatriierungskosten

Neben der Erstattung des entrichteten Reisepreises sind auch die Kosten der Repatriierung abzusichern, sofern die Pauschalreise oder die vermittelte verbundene Reiseleistung eine Beförderungsleistung einschließt. Dabei kann dem Reisenden eine Fortsetzung der Reise angeboten werden.

Sind allerdings die Erbringer der Reiseleistungen bereits bezahlt – etwa, weil die Entgeltforderungen für Unterbringung und Rückflug bereits befriedigt wurden – fallen trotz der Insolvenz des Reiseanbieters keine Repatriierungskosten an. Aber auch wenn in einem solchen Fall nur der Rückflug bereits bezahlt worden ist, beschränken sich die Repatriierungskosten auf die Beherbergung bis zum Rückflug. Insbesondere bei Busreisen sind die Repatriierungskosten häufig gering, weil Bus und Fahrer ohnehin zum Heimatort zurückfahren müssen. In den Interviews mit der Reisebranche wurde häufig berichtet, dass Flugtickets regelmäßig vor Reiseantritt vom

Reiseanbieter bezahlt werden müssen. Bei Hotelleistungen am Zielort wird von kleineren Reiseanbietern häufig Vorkasse verlangt, während Reiseanbieter mit einem hohen Nachfragevolumen eher durchsetzen können, dass sie die Unterbringung zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen müssen. In einzelnen Interviews wurde weiterhin berichtet, dass in einigen Fällen Leistungserbringer von Reisenden Zahlungen verlangen, obwohl die Entgeltforderungen für diese konkreten Reisenden beglichen waren.¹⁹ Diese Zahlungen sind nach § 651r Absatz 1 Nr. 2 BGB nicht absicherungspflichtig, werden aber zum Teil dennoch aus Kulanz und um einen Imageschaden abzuwenden vom Absicherer ersetzt.

Um die zu erwartenden Repatriierungskosten abzuschätzen, kann auf Angaben in den Interviews zurückgegriffen werden. In der Kalkulation der Versicherungsunternehmen werden sie nach Aussagen in einem Interview nur grob anhand einer Pauschale zwischen 150 und 300 € pro Reisendem kalkuliert. Auch in Gesprächen mit dem DRSF und einem Unternehmen aus der Insolvenzabwicklung wurde deutlich, dass man von Kosten von ca. 300 € pro Reisendem ausgehen kann. Ausnahmen gelten bei Fernreisen, bei denen häufig deutlich höhere Repatriierungskosten anfallen. Der DRSF nannte bei Fernreisen den Wert von durchschnittlich 1.000 € pro abgereister Person.

4.8.4 Fiktives Beispiel zur Verdeutlichung des zu erwartenden Insolvenzschadens

Zur Verdeutlichung des zu erwartenden Insolvenzschadens wird von einem Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 3 Mio. € ausgegangen. Dabei wird eine Umsatzverteilung angenommen, bei der zwei Drittel des Umsatzes in den Monaten Juni bis August erzielt werden und der Umsatz im umsatzstärksten Monat 30 % des Jahresumsatzes beträgt. Dies ist nach den Angaben aus den Interviews mit der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft eine durchaus typische Umsatzverteilung. Weiterhin werden folgende (vereinfachte) Annahmen getroffen:

- Der Insolvenzzeitpunkt ist der 01. Juli.
- Die Anzahlung beträgt 25 % bei Buchung und die Restzahlung ist 30 Tage vor Reisebeginn zu leisten.
- Zum 01. Juli sind alle Juli-Reisen gebucht sowie 70 % der August-Reisen und 50 % der September-Reisen. Reisen ab Oktober sind zum 01. Juli noch nicht gebucht (zur vereinfachten Darstellung).
- Eine Reise dauert durchschnittlich 15 Tage und kostet 1.500 €.
- Die Repatriierung kostet durchschnittlich 300 € pro verreister Person.

¹⁹ Berichte von Vertretern der Reisebranche, der Versicherungswirtschaft und eines Insolvenzabwicklers

Tabelle 8 zeigt eine entsprechende Beispielrechnung.

Tabelle 8: Beispielsrechnung zur Abschätzung des Insolvenzschatens

	Juni	Juli	August	September
Umsatz	450.000 €	900.000 €	650.000 €	300.000 €
Zu erstattende Zahlungen der Kunden	0 €	900.000 €	70 % der Reisen zu 25 % angezahlt $650.000 \cdot 0,7 \cdot 0,25 = 113.750 \text{ €}$	50 % der Reisen zu 25 % angezahlt $300.000 \cdot 0,5 \cdot 0,25 = 37.500 \text{ €}$
Anzahlungsrisiko		900.000 €	113.750 €	37.500 €
Anzahl Reisende	450.000 € / 1.500 € = 300	900.000 € / 1.500 € = 600	650.000 € / 1.500 € = 433	300.000 € / 1.500 € = 200
Davon am 01. Juli unterwegs	$300/2=150$	0	0	0
Kosten Repatriierung	$150 \cdot 300 \text{ €} = 45.000 \text{ €}$	0	0	0

In diesem Beispiel fallen 900.000 € für die Erstattung der vollständig geleisteten Reisepreise an, 151.250 € (113.750 € + 37.500 €) für die Erstattung der geleisteten Anzahlungen und 45.000 € für die Repatriierung. Dies verdeutlicht noch einmal die Bedeutung der Erstattung bereits vollständig gezahlter Reisepreise auf die Höhe des Insolvenzschatens. Zudem führt dieses moderat gewählte Beispiel bereits zu einem Insolvenzschaten über 1 Mio. €. Eine noch stärkere Konzentrierung des Umsatzes kann also zu einem wesentlich höheren Insolvenzschaten führen. Theoretisch kann daher auch schon bei einem Jahresumsatz von 2 Mio. € die 1 Mio. €-Grenze bei einer Insolvenz überschritten werden.

4.8.5 Mathematische Analyse des Insolvenzschatens eines Reiseveranstalters

Die Höhe des maximal möglichen Insolvenzschatens eines Reiseveranstalters hängt, wie zuvor beschrieben, von verschiedenen Parametern ab. Die wichtigsten sind hierbei die Höhe des Jahresumsatzes und der Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat. Werden weitere Parameter wie die Höhe der Anzahlungen, die Vorbuchungsdauer und die Repatriierungskosten angemessen geschätzt, so kann eine Formel für die Höhe des Insolvenzschatens hergeleitet werden, die nur von den Parametern „Jahresumsatz“ und „Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat“ abhängt. Hiermit kann dann insbesondere für jeden konkreten Jahresumsatz ermittelt werden, wie hoch die Umsatzkonzentration sein muss, damit die Grenze von 1 Mio. € bei einer Insolvenz überschritten werden kann.

Eine besondere Betrachtung erfolgte bei der Annahme der Vorbuchungsdauer, da diese ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Insolvenzschatens haben kann, insbesondere

wenn ein wesentlicher Teil der Reisen mehr als ein Jahr im Voraus gebucht wird. Dies lässt sich an folgendem Beispiel veranschaulichen:

Angenommen, alle Reisen eines Reiseanbieters werden 24 Monate im Voraus gebucht und zum Buchungszeitpunkt zu 25 % angezahlt. Da Anzahlungen erst bei Reiseantritt als Umsatz verbucht werden (siehe 4.1) fließen die Anzahlungen bereits gebuchter Reisen, die erst in den Folgejahren beginnen, nicht in den Umsatz des laufenden Jahres ein. Dennoch besteht für diese Reisen ein Anzahlungsrisiko, das ca. 25 % des Gesamtumsatzes der folgenden zwei Jahre umfasst.

Bei einem konstanten Jahresumsatz von 3 Mio. € kommt also im Insolvenzfall zu den Kosten für Reisen aus dem laufenden Jahr zusätzlich eine Erstattung für Anzahlungen in Höhe von ca. $25\% \cdot 6.000.000 \text{ €} = 1,5 \text{ Mio. €}$.

Dieser Effekt tritt bereits auf ab einer Vorbuchungsdauer von 11 Monaten auf, da in diesem Fall sowohl die Umsätze aus dem Monat vor dem umsatzstärksten Monat im laufenden Jahr – in Form von zu repatriierenden Reisenden – als auch die Umsätze aus demselben Monat im kommenden Jahr in Form von zu erstattenden Anzahlungen in das Absicherungsvolumen eingehen.

Um dies angemessen zu berücksichtigen, wurde in der Analyse des maximalen Insolvenzschadens zwischen Reiseanbietern unterschieden, bei denen Reisen 11 Monate oder länger im Voraus gebucht werden, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. Im Folgenden wird ein Reiseanbieter, bei dem keine Reisen 11 oder mehr Monate im Voraus gebucht werden, als „klassisch“ bezeichnet.

Zur angemessenen Schätzung der sonstigen oben genannten anderen Parameter (Höhe der Anzahlungen, Repatriierungskosten etc.) wurden Durchschnittswerte angesetzt, die sich anhand von Daten einer Marktrecherche und/oder aus konsolidierten Aussagen der geführten Interviews²⁰ ergaben. Die Annahmen wurden hierbei bewusst „vorsichtig“ getroffen, um das Risiko eher zu über- als zu unterschätzen.

4.8.5.1 Der Insolvenzschaden eines „klassischen“ Reiseanbieters

Für die Abschätzung des Insolvenzschadens eines „klassischen Reiseanbieters“ wurde auf Basis der bereits erwähnten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sowie den Gegebenheiten am Markt (siehe Tabelle 6) für die Höhe der Anzahlungen der konstante Wert 25 % angenommen. Für die Höhe der durchschnittlichen Repatriierungskosten wurde, ausgehend von den genannten Schätzungen (150 € bis 300 €), der maximale Wert von 300 € angesetzt. Da für Fernreisen

²⁰ Angaben von Versicherungswirtschaft, Tourismuswirtschaft und DRSF

ein höherer durchschnittlicher Kostensatz von 1.000 € angegeben worden ist, wurde im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse das Insolvenzrisiko eines auf Fernreisen spezialisierten Reiseveranstalters untersucht. Dabei zeigte sich, dass aufgrund der höheren durchschnittlichen Kosten bei Fernreisen – und damit einer im Schnitt geringeren Anzahl zu repatriierender Reisenden – keine wesentliche Erhöhung des potenziellen Insolvenzschadens bei auf Fernreisen spezialisierten Reiseveranstaltern erkennbar war.

Zusätzlich wurde für die Modellierung des Insolvenzschadens eine Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt, da bei der Einteilung in die Umsatzgruppen unter 3 Mio. € bzw. 3 bis unter 10 Mio. € der Umsatz aus dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr herangezogen wird (§ 651r Absatz 3 Satz 3 BGB), wobei für die Höhe des Insolvenzschadens der Umsatz aus dem laufenden Geschäftsjahr maßgeblich ist. Hieraus kann sich insbesondere ein Umsatz im laufenden Jahr über 3 Mio. € ergeben.

Wird eine Insolvenz aufgrund sinkender Nachfrage angemeldet, was der typische Grund einer Insolvenz darstellt, so kann in der Regel von einem Umsatzrückgang zum Vorjahr ausgegangen werden. Wird hingegen eine Insolvenz wegen eines plötzlichen Ereignisses wie etwa Corona angemeldet, so liegt in der Regel bis dahin ein (marktübliches) Umsatzwachstum vor.

4.15 Um das erhöhte Risiko nicht zu vernachlässigen, welches sich durch ein Umsatzwachstum ergibt, wird von einem konstanten Umsatzwachstum zum Vorjahr für alle Reiseanbieter ausgegangen. Laut Kapitel 4.15 beträgt die durchschnittliche Umsatzentwicklung des Marktes 2,42 % im Jahr. Da nicht auszuschließen ist, dass in der Umsatzgruppe unter 3 Mio. € ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum vorliegt, wird für die Modellierung ein Umsatzwachstum von 5 % angesetzt, was mit Blick auf Kapitel 4.15 einer im Marktmittel hohen und damit vorsichtigen Schätzung entspricht.

Die resultierenden Berechnungsformeln zur Ermittlung des maximalen Insolvenzschadens sowie sonstige getroffene Annahmen finden sich in Anhang 6.3.

Das Berechnungsschema führt zu folgenden Ergebnissen: Bei weniger als 1 Mio. € Jahresumsatz (im abgelaufenen Geschäftsjahr) ist eine Überschreitung der 1 Mio. € Grenze im Insolvenzfall sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Eine Situation, in der dies eintreten kann, ist ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr in Kombination mit einer starken, unterjährigen Umsatzkonzentration. Bei einem Umsatzanteil von 85 % des Jahresumsatzes im umsatzstärksten Monat wäre zusätzlich eine Umsatzsteigerung von mindestens 25 % bis 30 % nötig.

Bei jährlichen Umsatzbeträgen von über 1 Mio. € und einem angenommenen Umsatzwachstum von 5 % ergeben sich die nachfolgenden Schwellenwerte in Bezug auf den prozentualen Anteil des umsatzstärksten Monats am Jahresumsatz:

- Bei einem Jahresumsatz von 1,5 Mio. € muss der Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat u_{max} bei mindestens 65 % liegen, um die 1 Mio. € Grenze zu übertreffen.
- Bei einem Jahresumsatz von 2 Mio. €: u_{max} muss bei mindestens 44 % liegen.
- Bei einem Jahresumsatz von 2,5 Mio. €: u_{max} muss bei mindestens 32 % liegen.
- Bei einem Jahresumsatz von 3 Mio. €: u_{max} muss bei mindestens 24 % liegen.

Bei den „klassischen“ Reiseanbietern muss also in jeder Umsatzgruppe eine erhöhte Umsatzkonzentration vorliegen, damit die Grenze von 1 Mio. € überschritten werden kann. Dabei gilt: je niedriger der Umsatz, desto höher muss die Konzentration im umsatzstärksten Monat sein.

Hierbei sollte noch einmal erwähnt werden, dass es sich bei den Überlegungen um den höchstmöglichen Insolvenzschaden handelt. Im überwiegenden Teil des Jahres wird eine Insolvenz nicht zu einer Überschreitung der Grenze von 1 Mio. € führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Insolvenz genau zum Zeitpunkt der höchsten Umsatzkonzentration auftritt, wird im Rahmen der Ermittlung des Ablösebetrags (Kapitel 4.9) näher beleuchtet.

4.8.5.2 Der Insolvenzschaden eines Reiseveranstalters mit einer Vorbuchungsdauer von 11 Monaten oder mehr

Wie bereits beschrieben, erhöht sich das Risiko in dem Fall, dass ein wesentlicher Teil der Reisen 11 Monate oder mehr im Voraus gebucht werden. In der durchgeführten Onlineumfrage gaben 9,18 % der Reiseanbieter an, dass mindestens 25 % ihrer Reisen 12 Monate oder mehr im Voraus gebucht werden. Bei 4,08 % der Reiseanbieter waren es sogar mehr als 50 % der Reisen. Auf dieser Grundlage wurde für die Berechnungen angenommen, dass bei 10 % aller Reiseanbieter im Mittel insgesamt 30 % der Reisen, die in mehr als 11 Monaten stattfinden, zum Insolvenzzeitpunkt bereits gebucht sind.

Hier zeigen die Ergebnisse bei einem weiterhin angenommenen Umsatzwachstum von 5 % im Jahr, dass bereits ab einem Jahresumsatz von 2 Mio. € eine typische Umsatzverteilung genügt (ca. 25 % Anteil im umsatzstärksten Monat), um einen Insolvenzschaden von 1 Mio. € zu überschreiten. Selbst bei einem Jahresumsatz von 1 Mio. € kann hier im Insolvenzfall die 1 Mio. €-Grenze überschritten werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat mindestens 85 % beträgt. Die zugrundeliegenden Berechnungen sind im Anhang (6.3.4) ausführlich dargestellt.

4.8.5.3 Zusammenfassung der mathematischen Ergebnisse:

Das Risiko, dass Insolvenzschiiden eintreten, die den Betrag von 1 Mio. € iibersteigen, ist bei typischer Umsatzverteilung (~30 % im umsatzstarksten Monat) gegeben, wenn der Jahresumsatz nah an der 3 Mio. € Grenze liegt. Bei einem Jahresumsatz von 2 Mio. € ist zusatzlich erforderlich, dass ein wesentlicher Teil (ca. 25 %) der Reisen mindestens 11 Monate im Voraus gebucht wird oder ein besonders starkes Umsatzwachstum (ca. 25%) zum Vorjahr vorliegt.

In der Umsatzgruppe unter 1 Mio. € ist ein Insolvenzschiiden iiber 1 Mio. € nahezu ausgeschlossen, aber nicht unmoglich. Bei einem Jahresumsatz von 1 Mio. € und ca. 80 % Jahresumsatz im umsatzstarksten Monat ist zusatzlich ein Umsatzwachstum von ca. 25 % zum Vorjahr notwendig oder ein hoher Anteil an Reisen (ab ca. 30 %), die langer als 11 Monate im Voraus gebucht werden.

Die Analyse hat zudem gezeigt, dass bei auf Fernreisen spezialisierten Reiseanbietern das Schadenpotenzial nicht wesentlich hoher ist, obwohl mit hoheren Repatriierungskosten pro Reisenden zu rechnen ist. Dies begrundet sich damit, dass Kosten fur Fernreisen hoher sind und dadurch im Schnitt weniger Reisende repatriiert werden mussen. Im Insolvenzfall ist hingegen nicht auszuschliessen, dass mehr als die hier angesetzten Kosten von 1.000 € pro Reisenden entstehen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn mehrere Fluge fur die Ruckreise der Reisenden gechartert werden mussen. So berichtete ein deutscher Fernreiseanbieter, dass zu Beginn der Corona-Pandemie fur das Chartern eines Flugzeugs nach Neuseeland fur 50 Personen Kosten von etwa 100.000 € entstanden sind (2.000 € pro Person). Da dies laut Aussagen aus den weiteren Interviews mit der Reisebranche hingegen nur auBerst selten vorkommt, zeigt dies, dass die angesetzten Kosten von 1.000 € pro Person eine gute und vorsichtige Durchschnittsschatzung darstellen. Zudem zeigt die Aussage des deutschen Fernreiseanbieters, dass auch in der Ausnahmesituation, in der ein Flugzeug fur die Repatriierung gechartert werden muss, die damit verbundenen Kosten in der Regel nicht zu einer Uberschreitung der Deckungssumme von 1 Mio. € fuhren.

4.8.6 Der Insolvenzschiiden bei Vermittlung verbundener Reiseleistungen

Die Absicherungspflicht von Vermittlern verbundener Reiseleistungen wird in § 651w BGB eigenstandig geregelt. Nach § 651w Absatz 3 Satz 1 BGB setzt die Absicherungspflicht zunachst voraus, dass der Vermittler Zahlungen des Reisenden entgegennimmt. Dies ist nach den Ergebnissen der Interviews mit Vertretern der Tourismuswirtschaft in der Praxis nicht der Regelfall. Dort wurde die klare Aussage getroffen, dass die Vermittler keine Zahlungen mehr entgegennehmen. Die Ergebnisse der Onlinebefragung zeigen ein anderes Bild. Danach kommt ein

Inkasso durch die Vermittler noch in einem erheblichen Umfang vor. Die Abweichung führen wir darauf zurück, dass die in den Interviews befragten Verbände seit längerem den Vermittlern verbundener Reiseleistungen davon abraten, Zahlungen entgegenzunehmen, und davon ausgehen, dass ihr Ratschlag auch von der großen Zahl der Mitglieder befolgt wurde.

Nach § 651w Absatz 3 Satz 1 BGB hat der Reisevermittler eine Erstattung der Zahlungen sicherzustellen, soweit Reiseleistungen von dem Vermittler verbundener Reiseleistungen selbst zu erbringen sind oder Entgeltforderungen anderer Unternehmer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 noch zu erfüllen sind.

Werden etwa Flüge vermittelt, so entfällt die Absicherungspflicht, wenn die Flugtickets für den Reisenden, der an den Vermittler Zahlungen erbracht hat, bezahlt wurden. Entsprechend verhält es sich bei Unterbringungsleistungen, deren Entgelt entrichtet wurde. Maßgebend ist nicht, ob Geld des Reisenden weitergeleitet wurde, sondern ob Entgeltforderungen für die Reise des Reisenden noch zu erfüllen sind. Deshalb besteht keine Absicherungspflicht, wenn der Vermittler derartige Reiseleistungen bereits im Voraus durch Vorbuchung von Kontingenten bezahlt hat. Werden Beförderungsleistungen vermittelt, so braucht der Vermittler die Repatriierungskosten nicht abzusichern.

Hat sich der Vermittler verpflichtet, eine der Reiseleistungen, die er als verbundene Reiseleistungen vermittelt, selbst zu erbringen, so sind die für diese Reiseleistung gezahlten Entgelte nach § 651w Absatz 3 Satz 1 BGB absicherungspflichtig. Handelt es sich bei der vom Vermittler selbst zu erbringenden Reiseleistung um eine Beförderungsleistung, so sind auch die Repatriierungskosten nach § 651w Absatz 3 Satz 2 BGB absicherungspflichtig. So verhält es sich etwa dann, wenn der Vermittler ein Flugzeug chartert, die Flugleistungen selbst anbietet und diese mit Unterbringungsleistungen vor Ort verbindet.

Verpflichtet sich der Vermittler dazu, mehrere Reiseleistungen selbst zu erbringen, so wird er unter den Voraussetzungen des § 650a BGB zum Reiseanbieter und unterliegt der Absicherungspflicht nach § 650r BGB.

Die Ausgestaltung der Absicherungspflicht des Vermittlers unterliegt nach § 651w Absatz 3 Satz 4 BGB den Regelungen des § 650r Absatz 2 bis 4 BGB, entspricht also der Absicherungspflicht für Pauschalreisen über den Reisesicherungsfonds mit den Ausnahmen für Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz unter 10 Mio. € bzw. unter 3 Mio. €.

Zum absicherungspflichtigen Umsatz der Reisevermittler gehören zunächst alle Reiseleistungen, die der Vermittler im Rahmen verbundener Reiseleistungen selbst anbietet. In dieser Hinsicht besteht im Grundsatz kein Unterschied zu den Pauschalreiseanbietern, so dass auf die

bisherigen Berechnungen zurückgegriffen werden kann. Dies gilt auch hinsichtlich der Repatriierungskosten bei Beförderungsleistungen. Insofern gibt es keine Abweichungen zu den Berechnungen. Bei Vermittlung verbundener Reiseleistungen, bei denen der Vermittler Zahlungen entgegennimmt, zählen zum absicherungspflichtigen Umsatz, wenn die Entgeltforderungen der Unternehmer, deren Reiseleistung vermittelt wurde, noch nicht erfüllt sind. Werden die Forderungen erfüllt, so entfällt die Absicherungspflicht des Vermittlers. Hat der Vermittler beispielsweise die vermittelte Unterbringung an den Leistungserbringer bezahlt, so fehlt es insoweit an einer noch nicht erfüllten Forderung des Unternehmers, so dass in der Insolvenz des Vermittlers keine Ansprüche abzusichern sind. Anders verhält es sich bei dem Anbieter einer Pauschalreise. Die Absicherungspflicht bezieht sich nach § 651r Absatz 1 BGB auf den gezahlten Reisepreis. Es ist deshalb ohne Bedeutung, ob der Pauschalreiseanbieter die Unterbringungsleistung bereits bezahlt hat oder nicht. Insoweit sind die zu erwartenden Insolvenzschiäden bei Vermittlern verbundener Reiseleistungen geringer als bei den Reiseanbietern von Pauschalreisen, auch wenn beide Reiseanbieter den gleichen absicherungspflichtigen Jahresumsatz generieren.

Hinzuweisen ist aber darauf, dass es bei Vermittlern verbundener Reiseleistungen in einigen Fällen zu einem atypisch erhöhten Insolvenzschiaden bei den Repatriierungskosten kommen kann. Dies betrifft Vermittler, die vorrangig Beförderungsleistungen selbst anbieten und zugleich die verbundenen weiteren Reiseleistungen von den Reisenden unmittelbar an die Anbieter dieser Leistungen bezahlen lassen. In diesem Fall besteht der absicherungspflichtige Umsatz zu einem höheren Anteil als bei anderen Pauschalreiseanbietern aus Beförderungsleistungen, so dass, bezogen auf den absicherungspflichtigen Umsatz, mehr Reisende unterwegs sind und damit die Kosten für die Repatriierung steigen. Ob und in welchem Umfang derartige Fälle in der Praxis vorkommen, wurde nicht ermittelt. Sie sind aber durchaus nicht unrealistisch. Derartige Fälle können beispielsweise dann auftreten, wenn der Vermittler verbundener Reiseleistungen sich selbst zur Beförderung verpflichtet, weil er ein Flugzeug gechartert hat, und dem Reisenden Leistungen am Zielort vermittelt.

Inwiefern die Kosten für die Repatriierung steigen, lässt sich an einer Modifikation der obigen Beispielrechnung (Tabelle 9) zeigen, indem man unterstellt, dass vom Reisepreis von 1.500 € ein Anteil von 500 € auf die vom Vermittler selbst durchgeführten Beförderungsleistungen entfällt und 1.000 € vom Reisenden unmittelbar an die Erbringer der vermittelten Reisen bezahlt werden. Um denselben absicherungspflichtigen Umsatz zu erzielen, muss die Zahl der Reisenden dann verdreifacht werden.

Tabelle 9: Abschätzung des Insolvenzschadens bei Vermittlern mit hohem Anteil an von diesem selbst zugesagten Beförderungsleistungen

	Juni	Juli	August	September
Prognostizierter Umsatz (Beförderungsleistung ohne Direktzahlungen an andere Leistungserbringer)	450.000 €	900.000 €	650.000 €	300.000 €
Zu erstattende Zahlungen der Kunden	0 €	900.000 €	70 % der Reisen zu 25 % angezahlt 650.000 €*0,7*0,25 = 105.000 €	50 % der Reisen zu 25 % angezahlt 300.000 €*0,5*0,25 = 37.500 €
Anzahlungsrisiko		900.000 €	105.000 €	37.500 €
Anzahl Reisende	900	1.800	1.299	600
Davon am 01. Juli unterwegs	900/2=450	0	0	0
Repatriierungsrisiko	450*300 € = 135.000 €	0	0	0

Dieses Beispiel (Tabelle 9) zeigt, dass die Repatriierungskosten von 45.000 € auf 135.000 € steigen würden. Zugleich wird deutlich, dass die Repatriierungskosten im Verhältnis zu den Anzahlungsrisiken, die im Beispiel mehr als 1 Mio. € betragen, noch immer eher gering sind. Anders verhält es sich, wenn die verbundene Reiseleistung eine Fernreise ist und der Vermittler sich selbst zur Beförderungsleistung verpflichtet hat. Nach Angaben aus den Interviews werden die Repatriierungskosten bei Fernreisen mit 1.000 € angesetzt (siehe 4.8.3). Bei einem Vermittler mit einem ausschließlich auf die Vermittlung derartiger Reisen beschränkten Geschäftsfeld, der zugleich die Beförderungsleistungen selbst anbietet, wären die Repatriierungskosten im Beispiel mit 450.000 € ($450 \cdot 1.000 \text{ €}$) anzusetzen.

Insgesamt kann man deshalb davon ausgehen, dass die zu vermutenden Insolvenzschäden im Verhältnis zum absicherungspflichtigen Umsatz bei Vermittlern verbundener Reiseleistungen geringer sind als bei Pauschalreiseanbietern. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Vermittler verbundener Reiseleistungen in einem großen Umfang selbst Beförderungsleistungen anbieten, vor allem, wenn es sich bei der Beförderungsleistung um eine Fernreise handelt.

4.9 Welcher jährliche „Ablösebetrag“ (pauschal als Festbetrag oder als Prozentsatz des Umsatzes) stünde bei dem in der Entschließung vorgeschlagenen Modell angesichts der gegenwärtigen Marktlage in einem angemessenen Verhältnis zu dem vom DRSF übernommenen Risiko?²¹

4.9.1 Versicherungsmathematisches Vorgehen

Der Ablösebetrag wurde anhand separater Schätzungen des maximal zu erwartenden „Überschadens“ (= Schaden über 1 Mio. €) im Insolvenzfall sowie der Insolvenzwahrscheinlichkeit berechnet (siehe Anhang 6.4). Diese prinzipielle Vorgehensweise stimmt überein mit den üblichen Berechnungen der Versicherungen, wie in den Interviews mit der Versicherungswirtschaft berichtet wurde.

Für die Schätzung der Schadenhöhe wurden die Berechnungen aus der vorangegangenen Forschungsfrage zur Überschreitung des Insolvenzschadens von 1 Mio. € (siehe Kapitel 4.8) zugrunde gelegt. Die Analysen in Kapitel 4.16 bilden die Grundlage für die Berechnung der Insolvenzwahrscheinlichkeit.

Die Schätzung der Schadenhöhe erfolgte je nach Umsatz, Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat sowie differenziert nach unterschiedlicher Vorbuchungsdauer. Dabei wurde eine konstante Insolvenzwahrscheinlichkeit angenommen, die sich aus der Historie ableitet. Hieraus wurde dann zusätzlich eine Abschätzung getroffen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Insolvenz an einem unterjährigen Zeitpunkt eintritt, an dem ein besonders hoher Insolvenzschaden eintritt. Auf eine separate Analyse der Vermittler verbundener Reiseleistungen wurde verzichtet, da nach den Ergebnissen aus der Onlineumfrage und den Aussagen aus den Interviews mit der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft der Anteil am absicherungspflichtigen Gesamtumsatz sehr gering ist. Zudem ist der Absicherungsbedarf in der Regel geringer als bei Pauschalreisen und kann demnach hiermit abgeschätzt werden.

Anhand der Ergebnisse aus der Onlineumfrage konnte eine Umsatzverteilung sowie eine Verteilung des Umsatzanteils im umsatzstärksten Monat geschätzt werden. Zudem konnte ermittelt werden, wie hoch der Anteil der Reiseanbieter etwa ist, bei denen ein wesentlicher Teil der Reisen (>25 %) mehr als 12 Monate im Voraus gebucht werden. Anhand dieser Verteilungen konnte dann der Erwartungswert des jährlichen Schadens über 1 Mio. € ermittelt werden, wobei

²¹ Bitte differenzieren nach Reiseanbietern, die Umsätze von weniger als 1 Million Euro erzielen, Umsätze von 1 Million Euro oder mehr erzielen (ggf. weiter differenzierend nach Umsatzgruppen: 1 – 2 Millionen Euro, 2 – 3 Millionen Euro).

hier zusätzlich nach den Umsatzgruppen 1–2 Mio. € und 2–3 Mio. € differenziert wurde. Dieser Erwartungswert differenziert nicht mehr nach Umsatz/Umsatzkonzentration/Vorbuchungsdauer, sodass hierdurch das Risiko der Gesamtheit gleichermaßen auf alle Reiseanbieter umgelegt wurde. Dieser Erwartungswert entspricht somit dem pauschalen Ablösebetrag pro Umsatzgruppe (exklusive Verwaltungskosten), soweit keine zusätzlichen Sicherheiten verlangt werden.

Durch die Annahme einer Gleichverteilung des Umsatzes innerhalb der einzelnen Spannen 1–2 Mio. € und 2–3 Mio. € wurde dann eine Umsatzprämie hergeleitet. Schließlich wurde anhand der Anteile der Reiseanbieter in der Umfrage in den Umsatzspannen 1–2 Mio. € und 2–3 Mio. € eine Pauschal- und Umsatzprämie für die gesamte Umsatzgruppe 1–3 Mio. € bestimmt.

Die durchgeführten Berechnungen sind – insbesondere aufgrund einer eingeschränkten Datengrundlage – mit einer gewissen statistischen Unsicherheit behaftet. Um eine genaue Berechnung des Risikos durchführen zu können, wäre eine Liste aller Reiseanbieter in der relevanten Umsatzgruppe notwendig, inklusive aller risikorelevanten Merkmale (Bonität, prognostizierter Umsatz, Umsatzverteilung, Höhe Anzahlung, Zeitpunkt Restzahlung, Vorbuchungsdauer etc.). Da diese Daten hier nicht vorlagen, mussten Annahmen getroffen werden, die überwiegend auf Durchschnittswerten der gesamten Reisebranche oder den Ergebnissen aus der Onlineumfrage basieren.

Vor dem Hintergrund, eine hinreichende Absicherung bzw. Abdeckung auch seltener und eher unwahrscheinlicher Insolvenzereignisse zu gewährleisten, wurden die Annahmen sowohl bei der Berechnung der Schadenhöhe als auch bei der Insolvenzwahrscheinlichkeit vorsichtig getroffen, sodass in dem Preis (wie bei einer Versicherung üblich) implizite Sicherheiten enthalten sind.

4.9.2 Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 1 Mio. €

Bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 1 Mio. € wird vom Reisesicherungsfonds kein nennenswertes Risiko übernommen, da die Deckungssumme von 1 Mio. € nach den Ergebnissen der mathematischen Modellierung in aller Regel ausreicht, um die absicherungspflichtigen Schäden zu decken (zu Ausnahmen vgl. 4.8.5). Als Entgelt wären hier nur die Verwaltungskosten angemessen. Bei der Bemessung dieser Kosten ist zu berücksichtigen, dass diese Reiseanbieter bislang beim DRSF nicht abgesichert waren, so dass allein durch die Erfassung und Verwaltung Kosten entstehen. Als Obergrenze für die Kosten können die Pauschalprämien dienen, die von den Versicherern als umsatzunabhängige Mindestprämie verlangt werden. Der in diesen Prämien enthaltene Risikoanteil und der kalkulierte Gewinn müsste von der

Pauschalprämie abgezogen werden, um einen Anhaltspunkt für angemessene Verwaltungskosten zu bekommen.

4.9.3 Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 1 Mio. € bis 2 Mio. €

Bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von 1–2 Mio. € ist das Risiko einer Überschreitung der Deckungssumme von 1 Mio. € sehr gering. Die Berechnungen (siehe Anhang 6.4) führen zu einer risikogerechten Pauschalprämie von 44,14 € pro Jahr bzw. einer risikogerechten Umsatzprämie von 0,0029 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes (Einheitsprämie bzw. Einheitsprämiensatz für alle Reiseanbieter der Umsatzgruppe). Verwaltungskosten des DRSF sind bei der Prämie nicht enthalten.

4.9.4 Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 2-3 Mio. €

Bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von 2-3 Mio. € besteht ein nicht unerhebliches Risiko, dass die Deckungssumme überschritten wird, sofern es sich um einen Reiseanbieter mit einer atypischen Umsatzverteilung handelt. Die Berechnungen (siehe Anhang 6.4) führen zu einer risikogerechten Pauschalprämie von 456,40 € pro Jahr bzw. einer risikogerechten Umsatzprämie von 0,0182 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes (Einheitsprämie bzw. Einheitsprämiensatz für alle Reiseanbieter der Umsatzgruppe). Verwaltungskosten des DRSF sind bei der Prämie nicht enthalten.

4.10 Welche Kosten entstünden durch eine versicherungsmathematische Überprüfung auf Jahresbasis, ob der Ablösebetrag noch risikoadäquat ist?

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass die Grundlage einer versicherungsmathematischen Überprüfung typischerweise die Analyse von realisierten Versicherungsschäden im Abgleich zu den Kalkulationsannahmen bzw. die Auswertung von Kennzahlen wie Schadenhäufigkeiten oder Schadenhöhen im Zeitverlauf beinhaltet. Hierüber wird ein potenzieller Anpassungsbedarf für die zur Abdeckung der Schäden notwendigen Versicherungsprämie quantifiziert.

Bei Ausarbeitung des Forschungsberichts lag keine klassische Schadenhistorie vor, die im oben genannten Sinne jährlich aktualisiert bzw. auf mögliche Veränderungen hin ausgewertet werden könnte. Bisher sind keine historischen Fälle bekannt, in denen die Insolvenz eines Reiseanbieters mit einem Jahresumsatz unter 3 Mio. € zu einem Insolvenzschaden über 1 Mio. € geführt hat (keine messbare „Schadenerfahrung“), und das zukünftige Risiko wurde in allen geführten Interviews jeweils als sehr gering eingeschätzt. Dies stützen auch die erstellten Berechnungen zur

Quantifizierung eines Ablösebetrags, welcher bei durchgängig konservativen Annahmen eher gering ausfällt. Aufgrund des bislang rein theoretischen Charakters entsprechender Insolvenzfälle beruht die aktuelle Ermittlung des Ablösebetrags insbesondere auch stark auf Annahmen bzw. Einschätzungen von Interviewpartnern (siehe 4.9.1), welche sich bei künftig weiter ausbleibenden, relevanten Insolvenzfällen nicht grundsätzlich verändern sollten. Das zukünftige Ausbleiben von Insolvenzschaden über 1 Mio. € stellt aus statistischen Gesichtspunkten eher den Normalfall dar, weshalb diesbezüglich weitere „schadenfreie“ Jahre keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Angemessenheit des ermittelten Ablösebetrags zulassen.

Regelmäßige Überprüfungen zur Adäquatheit des Ablösebetrags sind eher nur in Bezug auf die Analyse des Reisemarktes hinsichtlich wesentlicher Veränderungen der im Modell zugrundgelegten Risiko- bzw. Exponierungsparameter, wie unterjährige Umsatzverteilung (Anteil umsatzstärkster Monat), Höhe und Zeitpunkt von geleisteten Anzahlungen oder Anzahl potenziell am stärksten gefährdeter Reiseanbieter im Bereich der Jahresumsatzgruppe von 2-3 Mio. €, denkbar.

Die Kosten derartiger Überprüfungen dürften wesentlich vom Aufwand für die regelmäßige Erhebung entsprechender Marktdaten bzw. Informationen abhängen (Prozess der Daten- bzw. Informationsbeschaffung) und nur in geringerem Maße von der anschließenden analytischen Bewertung bzw. Weiterverarbeitung. Eine regelmäßige Daten- und Informationserhebung kann in unterschiedlichem Umfang und Detailgrad erfolgen (standardisierte Onlineumfrage über Reiseverbände, begleitende Experteninterviews und Recherche etc.), weshalb die Kosten pauschal schwer zu quantifizieren sind. Eine denkbare Möglichkeit wäre es, zwecks Datenerhebung als Basis eine standardisierte Onlineumfrage ähnlich zu dem im Rahmen dieser Studie gewählten Vorgehen zu konzipieren und über die Verbände in regelmäßigem Turnus zu verteilen, um damit evtl. Marktveränderungen im zeitlichen Verlauf zu identifizieren und zu beurteilen. Der entsprechende Fragebogen könnte dabei einen geringeren Umfang haben als der hier zu Grunde gelegte Katalog und würde auf wesentliche, quantitative Aspekte fokussieren, welche insbesondere die maximale mögliche Schadenshöhe im Insolvenzfall determinieren (speziell absicherungspflichtiger Jahresumsatz, unterjährige Umsatzverteilung und Anzahlungsmodalitäten, aber ggf. auch Indikatoren für die Höhe von Repatriierungskosten). Über die Erhebung bzw. Einbindung weitergehender Informationen könnte zum Überprüfungsstichtag situativ durch den versicherungsmathematischen Gutachter entschieden werden, z.B. zwecks detaillierterer Überprüfung von Indikatoren als Ergebnisse aus der Umfrage oder falls sich zwischenzeitlich ein Insolvenzschaden von über 1 Mio. € bereits tatsächlich realisiert haben sollte. Da grundsätzlich von Jahr zu Jahr nicht von größeren strukturellen Veränderungen im Reise- oder Buchungsverhalten

auszugehen ist, wäre auch eine Überprüfung in größeren Zeitabständen denkbar (z. B. alle 2-3 Jahre).

4.11 Wie wäre die vollständige Abwicklung des Insolvenzschadens durch die Versicherer jenseits des Betrags von 1 Million Euro wirtschaftlich zu bewerten / zu bepreisen?

Bei einem absicherungspflichtigen Umsatz von unter 3 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr kann die Absicherung vom Versicherer oder vom Kreditinstitut im nachfolgenden Geschäftsjahr auf 1 Mio. € beschränkt werden (§ 651r Absatz 3 Satz 3 BGB).

Die befragten Versicherungsunternehmen machen von dieser Möglichkeit regelmäßig Gebrauch. Bei der Onlinebefragung (siehe 3.3) wurde dagegen in einem nicht unerheblichen Umfang (44 %) die Frage nach einer Begrenzung der Deckung verneint. Diese Abweichung beruht nach unserer Einschätzung darauf, dass sich die Teilnehmer an der Onlinebefragung der begrenzten Deckung nicht bewusst waren. Für diese Deutung des Ergebnisses der Onlineumfrage spricht, dass die befragten Versicherungsunternehmen den Markt für Absicherungen in dem Umsatzsegment unter einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz unter 10 Mio. € nahezu vollständig abdecken. Die Versicherungsunternehmen bestätigten dabei übereinstimmend, von der Begrenzung der Deckungssumme Gebrauch zu machen.

Ohne die bestehende Limitierung der Einstandspflicht der Versicherer auf 1 Mio. € ist auf Basis der geführten Interviews nicht von wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Höhe der Versicherungsprämien auszugehen.²² Das Risiko bzw. die Materialität von entsprechenden Insolvenzeroberfällen bei Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz unter 3 Mio. € wird analog zu den durchgeführten Analysen zur Höhe eines Ablösebetrags an den DRSF als gering und insbesondere ohne Einfluss auf die grundsätzliche Versicherbarkeit eingeschätzt.

Zur konkreten Höhe von Anpassungen der Versicherungsprämien bei Wegfall der Haftungslimitierung konnten in den Interviews seitens der Versicherungswirtschaft keine Angaben gemacht werden. Gleichwohl wurde geäußert, dass in diesem Fall die Prämien voraussichtlich leicht erhöht würden, da grundsätzlich ein größeres Haftungsrisiko bestehe, jedoch bei sehr geringer Realisierungswahrscheinlichkeit. Hinsichtlich der Tarifierung wurden seitens der Versicherer ähnliche Basiskriterien wie bei der vorgenommenen Ermittlung des Ablösebetrags genannt,

²² Einschätzung aus der Versicherungswirtschaft

darunter insbesondere die unterjährige Verteilung des Umsatzes auf Monate, um das Potenzial für die Höhe eines maximalen Insolvenzschadens zu bemessen. Aufgrund der durchgehend konservativen Annahmen bei der Ermittlung eines im Raum stehenden Ablösebetrags an den DRSF ist ökonomisch nicht davon auszugehen, dass die Prämienanpassungen durch den Wegfall der Haftungslimitierung von 1 Mio. € in Summe höher ausfallen würden, als es die Berechnungen zum Ablösebetrag implizieren.

Da die Versicherer gerade ab etwas höheren Jahresumsatzsummen (z. B. 2-3 Mio. €) verstärkt mit unternehmensindividuellen Parametern im Hinblick auf die Risikoeinschätzung und Prämiengestaltung operieren, ist denkbar, dass höhere Prämien eher selektiv bei den im Grunde nach gefährdeteren Reiseanbietern veranschlagt werden (z. B. hohe Umsatzkonzentration in einzelnen Monaten) statt pauschal als Zuschläge über den gesamten Versicherungsbestand in einer Umsatzklasse bzw. in Relation zum Umsatz je Reiseanbieter. Dieses risikoindividuelle Vorgehen wäre entsprechend unterschiedlich zu dem aktuellen Ansatz bei der Bestimmung eines Ablösebetrags, welcher zur Abdeckung möglicher „Überschäden“ im Bereich oberhalb von 1 Mio. € einen pauschalen Zuschlag für allen Reiseanbietern veranschlagt bzw. im Kollektiv Vorsorge für derartige Schadenfälle trifft (unabhängig vom spezifischen Profil des einzelnen Anbieters).

Aus einem Wegfall der Begrenzung der Einstandspflicht resultierten für die Versicherer als Nebeneffekt ggf. leichte administrative Mehraufwendungen für eine detailliertere Risikoprüfung, um Spezialanbieter zu identifizieren, bei denen ein individuelles Risiko zu höheren Insolvenzschäden besteht. Dies könnte über den Preis weitergegeben werden, wobei die Materialität auch hier nicht hoch sein sollte, da z. B. Aspekte wie die unterjährige Umsatzverteilung aktuell oft bereits im Rahmen der Tarifierung abgefragt werden.

Im Vergleich zwischen vollständiger Abwicklung von Insolvenzschäden über 1 Mio. € durch die Versicherer und Übernahme der Überschreibungsbeträge durch den DRSF (gegen Zahlung des Ablösebetrags) ist als Aspekt weiterhin der voraussichtlich niedrigere administrative Aufwand der ersten Option zu nennen. Bei Erstattung der Überschreibungsbeträge durch den DRSF würde im Falle einer Insolvenz von über 1 Mio. € eine zusätzliche Partei in den Regulierungs- bzw. Abwicklungsprozess eingebunden.

4.12 Wie ist die Marktsituation für Sicherheitsleistungen? Gab es seit dem 1. November 2021 Marktzutritte durch Kreditinstitute oder weitere Versicherungsunternehmen? In welcher Höhe fallen Prämien für die von den Reiseanbietern zu erbringenden Sicherheiten an? Wie ist die Höhe der aktuell erhobenen Sicherheiten – auch im EU-Vergleich – zu bewerten? Haben wirtschaftlich gesunde Reiseanbieter Schwierigkeiten die geforderten Sicherheiten zu erbringen?

4.12.1 Marktsituation für Sicherheitsleistungen

Für den Reisesicherungsfonds wird der Kreis der Sicherungsgeber durch § 6 Absatz 2 RSG auf Versicherungen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Betrieb der Kautionsversicherungen befugt sind, und Kreditinstitute, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugt sind, beschränkt. Nach Angaben des DRSF leisten derzeit neun Versicherungsunternehmen Sicherheiten für beim DRSF abgesicherte Reiseanbieter. Bei den Kreditinstituten sind nach Angaben des DRSF sechs größere Kreditinstitute zu nennen; kleinere Institute und Hausbanken wie Volksbanken, Sparkassen oder Raiffeisenbanken kommen hinzu. Eine genaue Zahl konnte nicht ermittelt werden. Deshalb kann auch keine Aussage dazu getroffen werden, ob neue Anbieter seit dem 1.11.2021 hinzugekommen sind. Im Grundsatz kann aber jeder Kreditversicherer und jedes Kreditinstitut, das im Geltungsbereich des RSG zum Geschäftsbetrieb befugt ist, derartige Sicherheiten stellen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass es auch Marktzutritte gegeben hat.

Die Sicherheit wird beim DRSF in etwa zwei Dritteln der Fälle durch eine Versicherung und in einem Drittel der Fälle durch eine Bankbürgschaft geleistet; eine Hinterlegung des Betrages sieht § 6 Absatz 2 RSG derzeit nicht vor. Sicherungsgeber sind Versicherungsunternehmen und Kreditinstitute, wobei als Sicherungsinstrumente die Kautionsversicherung und die Bürgschaft eingesetzt werden. In Interviews mit der Versicherungswirtschaft wurde die Vermutung geäußert, dass Sicherheiten über 50 Mio.€ weit überwiegend von Kreditinstituten gestellt werden. Dies ist allerdings nach Angaben des DRSF nicht der Fall.

Kreditinstitute stellen dem DSRF Sicherheiten in der Form einer Bürgschaft, verlangen aber für diese Absicherung ihrerseits vom Reiseanbieter eine Sicherheit. Dies gilt in gleicher Weise für Versicherungen,

Auch Versicherungsunternehmen, die die Absicherung des Reiseanbieters mit einem absicherungspflichtigen Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von weniger als 10 Mio. €

übernommen haben, verlangen Sicherheiten. Diese können auch durch Hinterlegung eines Betrages bei einer Bank gestellt werden, die dann die Sicherheit in der Form einer Bürgschaft stellt. Die Zahl der Sicherungsgeber ließ sich nicht ermitteln. Es ist aber davon auszugehen, dass neben Kreditinstituten, die Bürgschaften gegenüber dem DRSF abgegeben haben, auch weitere Kreditinstitute als Sicherungsgeber auftreten, da jedes Kreditinstitut als Sicherungsgeber in Betracht kommt und keine Anzeichen für eine Beschränkung auf die Institute, die eine Bürgschaft dem DRSF abgegeben haben, ermittelt werden konnten.

4.12.2 Kosten für die Sicherheit

Die Kosten der Sicherheit hängen von dem vom Sicherungsgeber übernommenen Risiko ab. Sie sind am geringsten, wenn der Reiseanbieter einen Betrag hinterlegt oder ein Festgeldkonto verpfändet, mit dem der Bürgschaftsbetrag abgedeckt wird. Der Sicherungsgeber trägt dann kein eigenes wirtschaftliches Risiko; die Zinsen aus dem Festgeldkonto gebühren dem Reiseanbieter. Für eine solche Sicherheit wird lediglich eine Verwaltungsgebühr in Rechnung gestellt. In einem Interview mit einem Reiseanbieter wird diese mit 0,5 % der gestellten Sicherheit beziffert.

Seitens der Reiseanbieter wird kritisiert, dass auf diese Weise Kapital in erheblichem Umfang gebunden wird, das für die Weiterentwicklung des Unternehmens damit nicht zur Verfügung steht. Gerade bei einem sehr hohen absicherungspflichtigen Umsatz und einem entsprechend hohen Betrag, der als Sicherheit gestellt werden müsse, sei es zu wirtschaftlich vertretbaren Prämien nicht möglich, die Sicherheit durch eine Kautionsversicherung zu stellen. Deshalb sei es besonders wichtig, bei der Bemessung der Sicherheitshöhe maßvoll vorzugehen. Seitens der Versicherungswirtschaft wurde betont, das Risiko sei durchaus versicherbar, wobei die Prämienhöhe nicht pauschal quantifiziert werden könne, sondern von einer individuellen Risikoeinschätzung abhängen.

Kann der Reiseanbieter der bürgenden Bank keine oder nur eine geringe Sicherheit stellen, so fallen nach den Ergebnissen der Interviews mit Vertretern der Reisebranche Entgelte von bis zu 6 % des Bürgschaftsbetrages an, sofern die Bank überhaupt bereit ist eine Bürgschaft zu stellen. Aus der Onlinebefragung ergaben sich noch höhere Entgelte (siehe Abbildung 5), die sogar 9 % des Bürgschaftsbetrages noch übersteigen. 12 % der Teilnehmer der Onlinebefragung gaben an, 8 % des Bürgschaftsbetrages und mehr für die Sicherheitsleistung zu bezahlen, dabei zahlten 8 % der Teilnehmer sogar 9 % des Bürgschaftsbetrages und mehr. Am anderen Ende der Skala sind Reiseanbieter mit guter Bonität, die weniger als 1 % des Bürgschaftsbetrages (27 % der Anbieter) oder zwischen 1 % und weniger als 2 % des Bürgschaftsbetrages bezahlen (35 % der Anbieter).

Es zeigt sich hier also eine sehr große Spreizung, die im Zusammenspiel mit der Sicherheitenhöhe zwischen 5 und 9 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes zu erheblichen Unterschieden bei den Gesamtkosten der Absicherung führt.

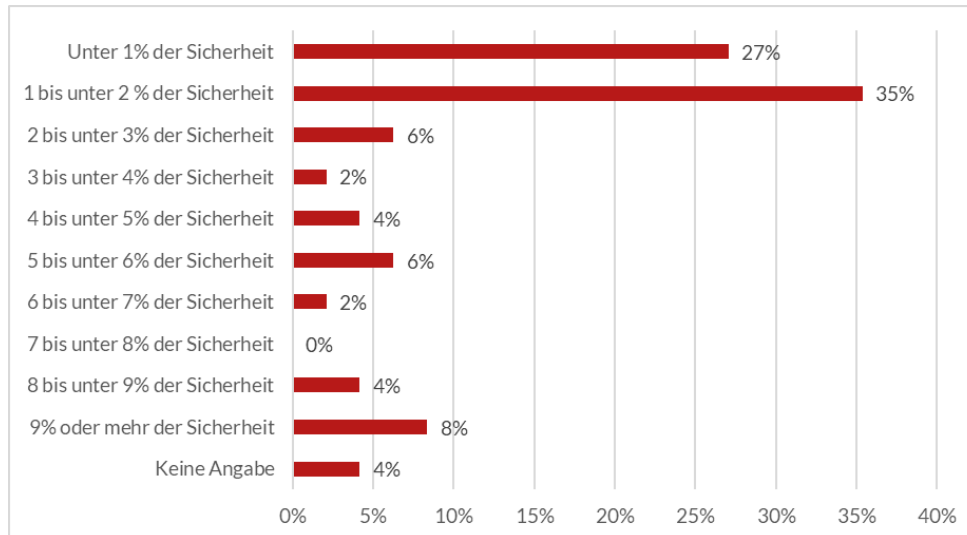


Abbildung 5: Kosten für Stellung der Sicherheit für den DRSF

4.12.3 Höhe und Kosten der Sicherheit in Abhängigkeit von der Bonität

Von weniger finanzstarken Reiseanbietern werden höhere Sicherheiten verlangt, zugleich müssen sie für diese Sicherheiten höhere Prämien bezahlen. Damit kumulieren sich die Mehrkosten für Anbieter mit schlechter Bonität. Dies gilt auch für Reiseanbieter, die im DRSF abgesichert sind.

Weist ein Anbieter Kennzahlen auf, die wegen schlechter Bonität zu einer Sicherheit für den DRSF in Höhe von 9 % des absicherungspflichtigen Umsatzes im zurückliegenden Geschäftsjahr führen und muss dieser Reiseanbieter Bürgschaftskosten von 6 % des als Sicherheit zu stellenden Betrages entrichten, so wird er mit Kosten von 0,54 % des absicherungspflichtigen Umsatzes für die Sicherheitsleistung belastet. Da in der Regel der gesamte Reisepreis absicherungspflichtig ist, entstehen allein für die Sicherheitsleistung damit Kosten (neben dem Entgelt für die Absicherung selbst in Höhe von 1 %) von 0,54 % des Reisepreises. Müssen für die Bürgschaft sogar 9 % des Bürgschaftsbetrages bezahlt werden, so steigen die Kosten für diese Sicherheit auf 0,81 % des absicherungspflichtigen Umsatzes (zusätzlich zum Entgelt für die Absicherung in Höhe von 1 %). Dies hat zur Folge, dass bei der Absicherungspflicht der gesamten Reisekosten der Reiseunternehmer mit Kosten von 0,81 % des Reisepreises für die Sicherheit zusätzlich zu dem Entgelt für die Absicherung in Höhe von 1 % belastet wird, die der Reiseanbieter bei der Kalkulation des Reisepreises einkalkuliert werden muss. Dies ist angesichts des Preiskampfs und der damit geringen Gewinnspanne bei Pauschalreisen eine nicht unerhebliche Belastung, die

aber zugleich dazu beiträgt, dass Reiseanbieter mit guter Bonität ihre Reisen zu günstigeren Konditionen anbieten können.

4.12.4 Bewertung im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten

Im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten sind die Sicherheiten, die gemäß den AAB des DRSF zu stellen sind, eher gering. In einem Interview mit Vertretern der Versicherungswirtschaft wurde für die Ebene der Europäischen Union für die Sicherheiten ein Zielwert von 12 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes genannt. Dies sollte für die Absicherung in Deutschland allenfalls als Obergrenze und nicht als Regelsatz in Betracht gezogen werden. Bei jeder Überlegung zur Erhöhung der Sicherheitensätze ist zu bedenken, dass im Fall der Hinterlegung der Sicherheiten die Kapitalbindung erhöht und bei Absicherungen durch Kreditinstitute die Kreditlinie eingeschränkt wird. Dies könnte insbesondere Anbieter mit guter Bonität unnötig und über Gebühr belasten.

Das Problem lässt sich entschärfen, wenn die für eine Absicherung beim DRSF geforderte Sicherheit durch eine Versicherung gestellt wird, weil Versicherungen den Kreditrahmen der abgesicherten Reiseanbieter nicht belasten. Allerdings berichten große Anbieter bereits jetzt darüber, dass ein Versicherungsschutz im Umfang der dem DRSF zu stellenden Sicherheit zu einer wirtschaftlich vertretbaren Prämie nicht erhältlich sei, so dass man letztlich auf eine Hinterlegung angewiesen sei und die Kapitalbindung hinnehmen müsse, obwohl diese die Weiterentwicklung des Unternehmens beeinträchtige. Außerdem ist zu bedenken, dass auch bei der Absicherung im Wege einer Versicherung eine Kapitalbindung beim Reiseanbieter eintritt, weil Versicherungsunternehmen ihrerseits neben der Versicherungsprämie vom Reiseanbieter in der Regel Sicherheiten verlangen. Diese liegen aber nach den Angaben der Reiseanbieter in der Onlinebefragung in der Regel unterhalb von 10 % des vom Versicherungsunternehmen abgesicherten Betrages.

Wie oben dargelegt, übersteigen die Sicherheiten, die vom DRSF verlangt werden, in vielen Fällen die Sicherheiten, die von Versicherungen oder Kreditinstituten verlangt werden. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Versicherungen und Kreditinstitute von Reiseanbietern mit schlechter Bonität im Segment unter 10 Mio. € absicherungspflichtigem Jahresumsatz Sicherheiten verlangen, die 9 % deutlich übersteigen können. Angesichts des beim DRSF im Grundsatz bestehenden Kontrahierungszwangs erscheint damit eine Obergrenze von 9 % nicht zu hoch. Eine Erhöhung ließe sich im Vergleich zu den von den Versicherungen beanspruchten Sicherheiten rechtfertigen, würde aber dazu führen, dass Reiseanbieter in größerem Umfang Schwierigkeiten hätten, eine Sicherheit stellen zu können. Diese Reiseanbieter würden dann keine Absicherung im DRSF erhalten und dürften damit keine Pauschalreisen mehr anbieten.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Reiseanbieter ohne gute Bonität für die Sicherheit hohe Prämien zu zahlen haben. Diese betragen zum Teil mehr als 9 % der abzusichernden Summe. Eine Erhöhung der Obergrenze für die Sicherheit würde zu einer Vergrößerung der Spreizung der Kosten für die Absicherung führen (zur Spreizung vgl. Kapitel 4.4). Würde der DRSF die Obergrenze der Sicherheiten beispielsweise von 9 % auf 12 % des absicherungspflichtigen Umsatzes erhöhen, so würde ein Reiseanbieter mit schlechter Bonität, der für die Absicherung ein Entgelt von 9 % der zu stellenden Sicherheitsleistung entrichten muss, für diese Sicherheit statt 0,81 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes 1,08 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes (zusätzlich zum Entgelt für den DRSF) bezahlen. Dies könnte die Wettbewerbsfähigkeit eines solchen Anbieters erheblich einschränken.

4.12.5 Haben wirtschaftlich gesunde Reiseanbieter Schwierigkeiten, die Sicherheiten zu stellen?

In der Onlineumfrage gaben 30 % der Unternehmen (17 von 56 Unternehmen) mit einem absicherungspflichtigen Umsatz ab 10 Mio. € im letzten Geschäftsjahr an, Schwierigkeiten beim Stellen der Sicherheit zu haben. 64 % der Unternehmen gaben demgegenüber an, keine Schwierigkeiten zu haben. Ob die 30 % der Unternehmen, die auf Schwierigkeiten beim Stellen der Sicherheit hinwiesen, wirtschaftlich gesund waren, wurde nicht unmittelbar ermittelt. Die Antworten auf die Fragen nach den Kosten der Sicherheit und den Umfang der Sicherheiten gegenüber dem Sicherungsgeber können jedoch diesbezüglich Hinweise liefern, wobei zu beachten ist, dass es sich um eine verhältnismäßig geringe Stichprobengröße handelt.

So gaben bei der Umfrage fünf Unternehmen, die von Schwierigkeiten bei der Stellung der Sicherheiten berichteten, an, mehr als 6 % des abgesicherten Betrages für die Sicherheit zu bezahlen. In der Gruppe, die keine Schwierigkeiten hatte, war es lediglich ein Unternehmen. Damit wird das finanzielle Risiko bei diesen Unternehmen vom Sicherungsgeber als überdurchschnittlich hoch eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die jeweiligen Sicherungsgeber die Unternehmen wirtschaftlich als unterdurchschnittlich und damit nicht als uneingeschränkt wirtschaftlich gesund bewerten. Dies zeigt sich auch an den von den Sicherungsgebern verlangten Sicherheiten: Von 36 % der Unternehmen, die von Problemen bei der Stellung der Sicherheit berichteten, verlangten die Sicherungsgeber eine Sicherheitsleistung von 50 % oder mehr des abgesicherten Betrags und lediglich ein Unternehmen gab an, gar keine Sicherheit stellen zu müssen. Unter den Unternehmen ohne Schwierigkeiten leisten lediglich 13 % der Unternehmen eine Sicherheit von 50 % oder mehr des abgesicherten Betrags, während 45 % angaben, gar keine Sicherheit stellen zu müssen. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die Sicherungsgeber bei jenen Unternehmen,

die Schwierigkeiten hatten die Sicherheit zu stellen, ein überdurchschnittlich hohes Risiko sehen.

Bei der Bewertung der Schwierigkeiten, die Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Wirtschaftskraft haben, muss berücksichtigt werden, dass diese Unternehmen beim DRSF mit einem höheren Sicherheitsatz (bis 9 %) eingestuft werden und zugleich für diese Sicherheiten einen höheren Entgelt entrichten und dem Sicherungsgeber höhere Sicherheiten stellen müssen (näher dazu 4.4.4). Deshalb nehmen die Schwierigkeiten, dem DRSF eine Sicherheit zu stellen, bei schlechter Wirtschaftskraft des abgesicherten Reiseanbieters zu.

4.13 Könnten die Anforderungen des § 6 Absatz 1 Nr. 2 und 3 RSG auch durch Hinterlegung der Sicherheitsleistung auf einem Treuhandkonto unter dem Dach des DRSF als Treuhänder (ggf. in Kooperation bzw. mithilfe eines Kreditinstituts als externer Treuhänder) erfüllt werden?

4.13.1 Geltendes Recht

Es gibt bereits jetzt die Praxis, einer bürgenden Bank ein Festgeldkonto in Höhe der Bürgschaftssumme zu verpfänden und so die Kosten für die Sicherheit zu reduzieren. Tritt der Bürgschaftsfall ein, so kann die als Bürgin in Anspruch genommene Bank zur Durchsetzung ihres Ausgleichsanspruchs auf das ihr verpfändete Festgeldkonto zugreifen. Die Bank trägt damit letztlich kein Risiko, soweit der Betrag auf dem verpfändeten Konto den Bürgschaftsbetrag deckt. Damit können die Kosten der Absicherung gesenkt werden, weil die Bank keine Risikoprämie, sondern nur eine Verwaltungspauschale in die Kalkulation ihrer Prämie einstellen muss. Diese Praxis wurde von Unternehmen mit einem absicherungspflichtigen Umsatz ab 10 Mio. € in Interviews als häufig vorkommender Fall bestätigt und ergibt sich für die Umsatzklasse ab 3 bis unter 10 Mio. € auch aus der Onlinebefragung. Für diese Umsatzklasse gaben 51 % der Unternehmen an, verlangte Sicherheiten vollständig zu hinterlegen / Konten zu verpfänden.

Trotz dieser bereits bestehenden Praxis kann ein Bedürfnis für die Möglichkeit einer Hinterlegung beim Reisesicherungsfonds oder bei einem Kreditinstitut als externem Treuhänder bestehen, um die Kosten der Sicherheit noch weiter zu reduzieren. Ob dies mit der Regelung in § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 3 RSG vereinbar ist, scheint zweifelhaft, weil der Wortlaut der Bestimmung eine Trennung des Reisesicherungsfonds von dem Sicherungsgeber nahelegt. Dies wird nicht nur durch die Verwendung des Begriffs "Forderung" in § 6 Absatz 1 Nummer 2 RSG deutlich, sondern auch durch die Formulierungen in § 6 Absatz 1 Nummer 3 RSG. Die Begründung

des Gesetzentwurfs bestätigt die Wortlautauslegung, weil auch hier von einem externen Sicherungsgeber ausgegangen wird.²³

Im Grundsatz ist es möglich, eine Regelung auch entgegen ihrem Wortlaut auszulegen, wenn dies nach dem Sinn und Zweck der Regelung erforderlich oder zumindest mit diesem vereinbar ist. Die Hinterlegung auf einem Treuhandkonto führt zu einer Trennung der Vermögensmassen des Hinterlegenden. Im Fall der Insolvenz des Hinterlegenden ist der Insolvenzverwalter an die Treuhandabrede gebunden. Dies spricht dafür, eine solche Treuhandlösung zuzulassen, sofern der Zugriff des Reisesicherungsfonds auf die hinterlegten Mittel so ausgestaltet ist, dass die Anforderungen des § 6 Absatz 1 Nummer 3 RSG beachtet werden.

Problematisch ist jedoch, dass § 6 Absatz 2 RSG die Art der Sicherheitsleistung abschließend aufzählt und dabei die Hinterlegung beim Reisesicherungsfonds nicht erwähnt. Dies spricht gegen die Zulassung dieser Form der Sicherheitsleistung. Auch bei der Einschaltung eines externen Kreditinstituts, bei dem das Treuhandkonto geführt wird, wären die Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 RSG nicht erfüllt.

4.13.2 De lege ferenda

4.13.3 Vereinbarkeit mit Unionsrecht

Die Regelung im RSG ist unionsrechtlich nicht determiniert, so dass der Kreis der Sicherungsmöglichkeiten durch den deutschen Gesetzgeber erweitert werden könnte. Dabei wäre es grundsätzlich möglich, die Zugriffsmöglichkeiten des Reisesicherungsfonds so auszugestalten, dass diese dem Zugriff auf eine Sicherheit entspricht, die durch eine Versicherung oder ein Kreditinstitut gestellt wird. Dies gilt sowohl für die Fälle, in denen die Zahlung auf ein Fremdgeldkonto beim Reisesicherungsfonds erfolgt, als auch für Fälle, in denen ein Treuhandkonto bei einem Kreditinstitut geführt wird.

4.13.4 Anfechtungsrisiken im Fall der Insolvenz

4.13.4.1 Gläubigerbenachteiligung durch Einzahlung des zu hinterlegenden Betrages

Es bleibt bei dieser Ausgestaltung aber das Risiko, dass der hinterlegte oder auf ein Treuhandkonto eingezahlte Betrag dem Reisesicherungsfonds wegen einer möglichen Insolvenzanfechtung nicht zur Verfügung stehen. Nach § 143 Insolvenzordnung (InsO) muss das in anfechtbarer Weise Weggegebene im Fall der Insolvenz zur Masse zurückgewährt werden,

²³ Begründung der Gesetzesentwürfe, BT-Drucks. 19/28172 S. 33 f.

Nach § 129 InsO setzt die Insolvenzanfechtung eine Rechtshandlung voraus, welche die Gläubiger des Insolvenzschuldners benachteiligt. Wenn der Reiseanbieter einen Geldbetrag hinterlegt oder auf ein Treuhandkonto zugunsten des Reisesicherungsfonds einzahlt, so benachteiligt dies die Gläubiger, weil dieser Betrag in der Insolvenzmasse nicht vorhanden und damit zur Befriedigung der Gläubiger nicht mehr zur Verfügung steht. Wird dagegen die Sicherheit durch eine Kautionsversicherung oder eine Bürgschaft gestellt, so wird im Sicherungsfall das Geld aus dem Vermögen der Versicherer oder des Bürgen gezahlt, so dass die Gläubiger des insolventen Reiseanbieters durch die Zahlung nicht benachteiligt werden.

Hat der insolvente Reiseanbieter dem Versicherer oder dem bürgenden Kreditinstitut seinerseits eine Sicherheit – etwa im Wege der Hinterlegung – geleistet, so kann diese unter den Voraussetzungen der §§ 129 ff. InsO zwar anfechtbar sein, der Rückforderungsanspruch würde sich dann aber gegen die Versicherung oder das Kreditinstitut richten, denn diese sind die Empfänger des in anfechtbarer Weise Weggegebenen. Das Anfechtungsrisiko trifft deshalb nicht den Reisesicherungsfonds.

Hinsichtlich der nach § 129 InsO für die Anfechtung maßgebenden Gläubigerbenachteiligung besteht deshalb ein relevanter Unterschied zwischen der Absicherung durch eine Versicherung oder das Zahlungsversprechen eines Kreditinstituts einerseits und der Hinterlegung beim Reisesicherungsfonds oder der Einzahlung auf ein Treuhandkonto, auf das der Reisesicherungsfonds zugreifen kann, andererseits.

4.13.4.2 Anfechtungsgrund

Die Anfechtung der Rechtshandlung, die in der Zahlung an den Reisesicherungsfonds zum Zweck der Hinterlegung oder der Zahlung auf ein Treuhandkonto liegt, ist nur möglich, wenn ein Anfechtungsgrund nach §§ 130 ff. InsO erfüllt ist.

Eine Kongruenzanfechtung nach § 130 InsO kommt unter anderem dann in Betracht, wenn die Zahlung in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte, der Schuldner in diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig war und der Gläubiger die Zahlungsunfähigkeit kannte. Erforderlich ist dazu die positive Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder die Kenntnis von Umständen, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen. Der Verdacht der Zahlungsunfähigkeit reicht nicht aus.²⁴

²⁴ Ganter/Weinland in K.Schmidt, InsO, 20. Auf. 2023, § 130 InsO Rn. 58 ff.

Eine Zahlung innerhalb des Zeitraums von drei Monaten ist nicht nur dann denkbar, wenn Reiseanbieter erstmalig eine Sicherheit in Form der Zahlung auf ein Treuhandkonto des Reisesicherungsfonds leisten, sondern es kommt auch eine Sicherheitsleistung infolge einer Erhöhung der Absicherungssumme in Betracht. Maßgebend ist dann, ob diese Zahlung innerhalb der Dreimonatsfrist erfolgt. Zu einer solchen Erhöhung kann es nicht nur durch eine Umsatzsteigerung kommen, sondern auch dadurch, dass sich die Kennzahlen des Unternehmens verschlechtern und deshalb der als Sicherheit zu stellende Prozentsatz vom absicherungspflichtigen Jahresumsatz erhöht wird. Da dem Reisesicherungsfonds durch den Aufnahmeantrag bzw. das Quartalsreporting sowie durch die externe Bonitätsbewertung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bekannt ist, ist nicht auszuschließen, dass er Umstände erfährt, die von der Rechtsprechung als Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit gewertet werden können. Im Insolvenzfall müsste dann der dem Reisesicherungsfonds als Sicherheit gezahlte Betrag zur Insolvenzmasse zurückgewährt werden, so dass die Sicherheit nicht zur Verfügung stünde.

Dieses Risiko besteht auch, wenn die Zahlung nicht an den Reisesicherungsfonds, sondern auf ein Treuhandkonto bei einem Kreditinstitut erfolgt, sofern das Kreditinstitut als Leistungsmittler des Reiseanbieters auftritt.²⁵ Greift der Reisesicherungsfonds in einem solchen Fall auf den beim Kreditinstitut hinterlegten Betrag zu, so wird dies ebenso behandelt wie die Zahlung durch den Schuldner.

Weitere Anfechtungsrisiken entstehen, wenn die Zahlung an den Reisesicherungsfonds nicht in der Art oder zu der Zeit erfolgte, zu welcher der Reisesicherungsfonds sie beanspruchen konnte, und deshalb eine Inkongruenzanfechtung nach § 131 InsO möglich ist. Zu einer solchen Inkongruenz kann es beispielsweise dann kommen, wenn das beim Reisesicherungsfonds abgesicherte Unternehmen die Sicherheit vor Fälligkeit der Forderung beim DRSF einzahlt.

Aber auch eine Anfechtung auf Grundlage des § 133 InsO kann nicht ausgeschlossen werden. Dies setzt neben dem Benachteiligungsvorsatz des Schuldners voraus, dass der Empfänger der Leistung den Benachteiligungsvorsatz kennt. Diese Kenntnis wird nach § 133 Absatz 1 Satz 2 InsO vermutet, wenn der Empfänger zur Zeit der Leistung wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit droht und die Handlung die Gläubiger benachteiligt. Dabei begründet in den Fällen, in denen dem Empfänger eine Sicherheit gewährt wird, die er beanspruchen kann, die Kenntnis von der drohenden Zahlungsunfähigkeit noch keinen Anfechtungsgrund, erforderlich ist hier die Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit (§ 133 Absatz 3 InsO). Auch insoweit muss bedacht werden, dass der Reisesicherungsfonds über die jährlichen Berichtspflichten der abgesicherten

²⁵ Zur Anfechtbarkeit gegenüber dem Treugeber in diesen Fällen Uhlenbrock/Borries/Hirte, § 129 InsO Rn. 289, 293 ff.

Unternehmen über deren Vermögenssituation informiert wird, so dass eine Anfechtbarkeit trotz der eher engen Auslegung der Vermutungswirkung²⁶ nicht auszuschließen ist. Der relevante Zahlungszeitraum beträgt hier vier Jahre, § 133 Absatz 2 InsO.

Die Anfechtungsrisiken nach § 133 InsO bestehen auch dann, wenn das Geld auf ein Treuhandkonto bei einem Kreditinstitut erfolgt, auf das der Reisesicherungsfonds im Insolvenzfall zugreift. Auch hier wird das Institut nur als Zahlungsmittler tätig.

4.13.5 Bewertung

Die Hinterlegung der Sicherheit beim Reisesicherungsfonds kann aus den gezeigten Gründen in der Insolvenz zu Risiken wegen der Rückforderung des hinterlegten Betrages im Wege der Anfechtung führen.

Bei der Beurteilung, ob diese Risiken im Interesse geringerer Kosten für die Sicherheit hinzunehmen sind, muss bedacht werden, dass diese Risiken bei guter oder normaler Bonität des Reiseanbieters nur in einem engen Zeitfenster von 3 Monaten bestehen und bei einer Erhöhung der Sicherheit – etwa infolge einer Umsatzsteigerung – auch nur den Differenzbetrag umfassen. Deutlich höhere Risiken bestehen bei der erstmaligen Einzahlung der Sicherheit und bei einer Erhöhung der Sicherheit wegen einer Verschlechterung der Kennzahlen, auf deren Grundlage der Prozentsatz für die Sicherheit festgelegt wird.

Muss der Reisesicherungsfonds den hinterlegten Betrag oder einen Teilbetrag davon zur Insolvenzmasse zurückgewähren, so hat die abgesicherten Forderungen aus eigenen Mitteln zu erfüllen. Die Erfüllung der abgesicherten Ansprüche der Reisenden wird damit nicht gefährdet, solange der Reisesicherungsfonds zahlungsfähig ist oder die Zahlungsfähigkeit durch eine Kreditaufnahme herstellen kann. Die Sicherheitsleistung durch Hinterlegung ist deshalb trotz des Anfechtungsrisikos mit den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2015/2302, insbesondere mit denen in den Erwägungsgründen 39 und 40, vereinbar. Die Anfechtung führt aber dazu, dass die Ansprüche aus dem Vermögen des Reisesicherungsfonds befriedigt werden, ohne dass dieser auf die Sicherheit zugreifen kann. Der Insolvenzschaden trifft damit den Reisesicherungsfonds und letztlich die beim Reisesicherungsfonds abgesicherten Reiseanbieter, weil diese durch das Absicherungsentgelt das Vermögen des Reisesicherungsfonds aufgebaut haben. Dieses Risiko tragen die beim Reisesicherungsfonds abgesicherten bereits jetzt für den Betrag, um den der Insolvenzschaden die vom Reiseanbieter geleistete Sicherheit übersteigt. Der infolge der Anfechtung zurückzuzahlende Betrag würde hinzukommen. Ob diese zusätzliche Belastung der beim

²⁶ MünchKomm/Kayser/Freudenberg, 4. Aufl., 2019, § 133 InsO Rn. 38a (keine schematische Anwendung der Vermutung).

Reisesicherungsfonds abgesicherten Reiseanbieter im Interesse der Kosteneinsparung durch die Möglichkeit der Hinterlegung der Sicherheit beim Reisesicherungsfonds oder der Einzahlung auf ein Treuhandkonto hinzunehmen ist, ist eine politische Entscheidung, die unionsrechtlich nicht vorgegeben ist.

4.14 Ist das in § 6 Absatz 1 und 3 RSG für den Reisesicherungsfonds eingeräumte Ermessen bei der Erhebung und Bemessung von Sicherheitsleistungen sachgerecht? Sind die aktuell erhobenen Sicherheitssätze wirtschaftlich angemessen?

Wird der Reisesicherungsfonds wegen der Insolvenz eines abgesicherten Reiseanbieters in Anspruch genommen, so kann er auf die Sicherheit zugreifen, die ihm von diesem Reiseanbieter gestellt wurde. Die gestellte Sicherheit reduziert damit das Risiko des Reisesicherungsfonds, indem er nur den Teil des Insolvenzschadens tragen muss, der nicht durch die Sicherheit gedeckt ist. Höhere Sicherheiten entlasten den Reisesicherungsfonds und damit die Gesamtheit der beim Reisesicherungsfonds abgesicherten Reiseanbieter. Dies spricht im Grundsatz für einen hohen Sicherungssatz.

Auf der anderen Seite haben Reiseanbieter bereits bei der derzeitigen Sicherheitenhöhe von 5 bis 9 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes Schwierigkeiten, die Sicherheit zu stellen (vgl. 4.12.5). Höhere Sicherheitssätze verschärfen diese Schwierigkeiten und können dazu führen, dass Reiseanbieter aus dem Markt ausscheiden müssen. Zugleich müssen Reiseanbietern, die bei dem Sicherungsgeber Geld hinterlegen oder dem Sicherungsgeber ein Festgeldkonto verpfänden, bei höheren Sicherheiten mehr Kapital einsetzen, das für die Weiterentwicklung des Unternehmens nicht zur Verfügung steht. Belastet werden auch Reiseanbieter, die dem Reisesicherungsfonds die Sicherheit über eine Kautionsversicherung stellen, denn sie müssen bei einem höheren Sicherungsbetrag höhere Prämien zahlen und möglicherweise auch höhere Sicherheiten für die Kautionsversicherung stellen. Dies kann Reiseanbieter wirtschaftlich überfordern. Da die Reiseanbieter je nach Bonität für Sicherheiten unterschiedlich hohe Kosten aufbringen müssen, führt eine Vergrößerung der Spanne zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Sicherheitsatz auch zu einer stärkeren Spreizung zwischen Reiseanbietern mit guter und mit weniger guter Bonität (vgl. dazu 4.12.3). Dies kann zu einer Benachteiligung ohnehin finanzschwacher Anbieter führen.

§ 6 Absatz 1 RSG, der dem Reisesicherungsfonds ein Ermessen bei der Höhe der Sicherheiten einräumt, erlaubt dem Reisesicherungsfonds in diesem Spannungsverhältnis flexibel zu

reagieren. Sollte es bei Reiseanbietern, die den Höchstsatz einer Sicherheit von 9 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes gestellt haben, vermehrt zu Insolvenzschäden kommen, die diese Sicherheit übersteigen, so kann es geboten sein, den höchsten Sicherheitssatz weiter anzuheben und die Schwierigkeiten für Reiseanbieter, diese Sicherheiten stellen zu können, in Kauf zu nehmen. Umgekehrt kann es sinnvoll sein, den Satz zu reduzieren, wenn die Erfahrung zeigt, dass der Insolvenzschaden regelmäßig hinter dem abgesicherten Betrag zurückbleibt.

Dem Vorteil, die Sicherheitenhöhe aufgrund der Auswertung von Insolvenzschäden und auf Grundlage neuer Erfahrungen durch den Reisesicherungsfonds anpassen zu können, steht als Nachteil die nur eingeschränkte demokratische Legitimation der Entscheidung über die Sicherheitenhöhe gegenüber. Da Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Jahresumsatz ab 10 Mio. € zur Absicherung beim Reisesicherungsfonds verpflichtet sind, führt die Festlegung der Sicherheiten, die für diese Absicherung erforderlich sind, zu einer grundrechtsrelevanten Belastung, so dass diese Entscheidung im Grundsatz vom Gesetzgeber zu treffen ist. Dabei kann der Gesetzgeber nach Art. 80 Absatz 1 Grundgesetz einen Bundesminister zum Erlass einer Rechtsverordnung ermächtigen, sofern Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung festgelegt und die wesentlichen Entscheidungen vom Gesetzgeber selbst getroffen werden. Eine solche Ermächtigung enthält § 23 Absatz 2 Nummer 3 RSG. Nach dieser Regelung kann das Bundesministerium der Justiz durch Rechtsverordnung die Prozentsätze vom Jahresumsatz festlegen, die bei der Sicherheitsleistung nicht unter- oder überschritten werden dürfen. Durch diese Regelungen zur Festlegung der Obergrenze und der für die Kostenspreizung relevanten Untergrenze der Sicherheit werden die wesentlichen grundrechtsrelevanten Entscheidungen vom Gesetzgeber getroffen, auch wenn derzeit eine solche Festlegung durch Verordnung nicht erfolgt ist, sondern die Aufsichtsbehörde die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion als ausreichend angesehen hat.

Diese Zurückhaltung gegenüber einer Rechtsverordnung sollte beibehalten werden, um dem Reisesicherungsfonds weiterhin eine flexible Anpassung der Sicherheitenhöhe zu ermöglichen. Zugleich empfiehlt es sich, vor dem Erlass einer Rechtsverordnung weitere Insolvenzfälle auszuwerten, um so die Höhe der Insolvenzschäden im Verhältnis zum absicherungspflichtigen Umsatz im Geschäftsjahr und im Verhältnis zur Umsatzkonzentration im Jahresverlauf genauer analysieren zu können.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand beurteilt das Forscherteam die erhobenen Sicherheitzsätze als wirtschaftlich angemessen. Sie sind nicht zu niedrig, weil sie in den bisher aufgetretenen Insolvenzfällen die Insolvenzschäden vollständig oder zumindest nahezu vollständig abgedeckt haben. Bei dieser Aussage konnte die FTI-Insolvenz nicht berücksichtigt werden, weil die Höhe der Insolvenzschäden noch nicht bekannt ist. Auf der anderen Seite führt eine Erhöhung der

Sicherheitensätze auf mehr als 9 % des absicherungspflichtigen Umsatzes im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr dazu, dass beim Reisesicherungsfonds absicherungspflichtige Reiseanbieter, die diese Sicherheit nicht stellen können, aus dem Markt ausscheiden müssen. Aber auch bei Reiseanbietern, die eine solche erhöhte Sicherheit stellen können, würde sie dazu führen, dass in noch höherem Maß Kapital für die Weiterentwicklung des Unternehmens nicht zur Verfügung steht. Bei Unternehmen, die die Sicherheit durch eine Bürgschaft stellen, wäre der Kreditrahmen bei einer höheren Sicherheit weiter eingeschränkt. Dies kann ebenso die Weiterentwicklung des Unternehmens erschweren (vgl. dazu auch 4.12.4). Eine Absenkung des Mindestsatzes von 5 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes sollte erst erwogen werden, wenn über eine längere Zeit Insolvenzschiäden analysiert wurden.

4.15 Welche Umsatzentwicklung ist bis Ende Oktober 2027 für die Reisebranche insgesamt zu erwarten und welche für die 10 umsatzstärksten Reiseanbieter?

Gemäß einer Modellierung von Statista²⁷ aus Juli 2024 wird für den Markt 'Reisen & Tourismus' in Deutschland bis 2029 von einem jährlichen Wachstum in Höhe von 2,42 % ausgegangen, wobei der prognostizierte Wert, eingeschränkt auf den deutschen Pauschalreisen-Markt²⁸ mit 2,30 % p.a. leicht niedriger ausfällt.

Für einzelne Anbieter finden sich in eigenen Veröffentlichungen (Geschäftsberichte, Pressemitteilungen, Homepage o.Ä.) nur sporadisch quantitative Einschätzungen zur weiteren Umsatzentwicklung und diese beschränken sich in der Regel auf Einschätzungen zum laufenden Jahr bzw. sind kurzfristiger Natur. Alternative Trendfortschreibungen über historische Umsatzzahlen wären zwar prinzipiell denkbar, sind aufgrund der jüngsten Strukturbrüche in Folge von COVID-19-Pandemie und erhöhter Inflation jedoch nicht als valide einzuschätzen. Hinzu kommt als weiterer Sonder- bzw. Einmaleffekt die FTI-Insolvenz, infolge derer sich die Marktanteile speziell auch bei den umsatzstärksten Anbietern verändern werden.

Aus den Interviews mit Vertretern der Reisebranche geht hervor, dass die Unternehmen und Verbände mit einem moderaten Umsatzwachstum rechnen. Das durch die Corona-Pandemie eingeschränkte Reiseverhalten normalisiert sich wieder und entspricht in weiten Teilen wieder dem Vorkrisenniveau, was die positiven Erwartungen der Branche stützt. Wurden Reisen aufgrund von hohen Unsicherheiten vermehrt kurzfristig gebucht, so sind inzwischen wieder die vor

²⁷ Reisen & Tourismus - Deutschland | Statista Marktprognose

²⁸ Pauschalreisen - Deutschland | Statista Marktprognose

der Pandemie üblichen Vorbuchungszeiten erreicht. An die zehn umsatzstärksten Anbieter wurde eine Anfrage zur erwarteten Umsatzentwicklung versendet, es gingen jedoch keine Antworten ein.

4.16 Wie hoch wird bezogen auf die gesamte Branche aktuell und bis Ende Oktober 2027 das Insolvenzrisiko (§ 1 Nummer 4 RSG) eingeschätzt?

Für eine Einschätzung des Insolvenzrisikos der gesamten Branche wurde eine Analyse der historischen Insolvenzen mit Expertenmeinungen über die zukünftige Perspektive kombiniert. Die Auswertungen zu den historischen Insolvenzen basieren auf den Daten des Statistischen Bundesamtes²⁹. Hier wird die Anzahl der Insolvenzverfahren pro Jahr veröffentlicht (eröffnete sowie mangels Masse abgewiesene), getrennt nach Reiseveranstaltern und Reisebüros. Demgegenüber gestellt werden die von dem statistischen Bundesamt erfassten Reiseanbieter³⁰. Da die Daten für 2023 dem Statistischen Bundesamt noch nicht vorliegen, werden für dieses Jahr stattdessen die Daten des Deutschen Reiseverbandes (DRV)³¹ herangezogen.

Für Reiseveranstalter ergibt sich der in Abbildung 6 dargestellte Verlauf.

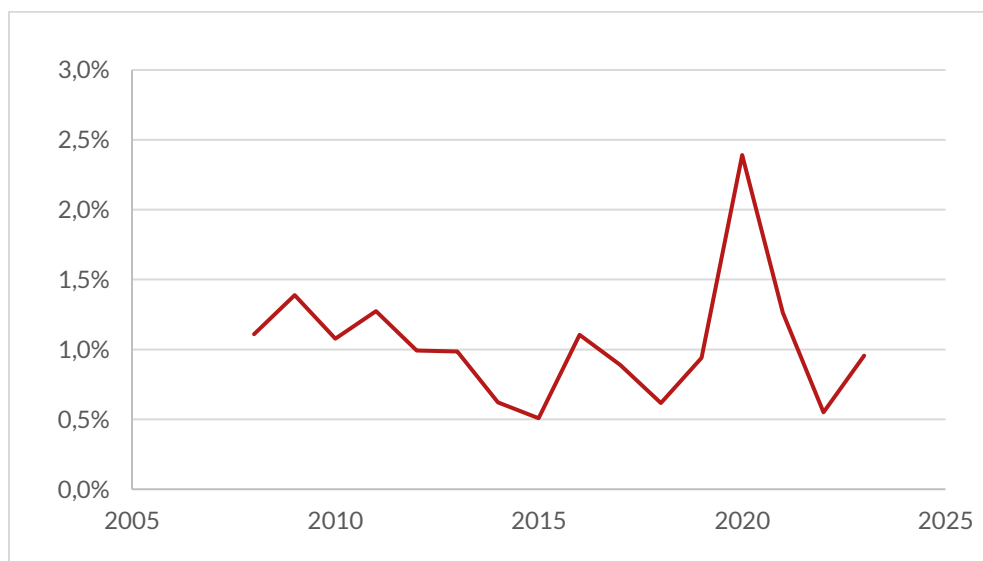


Abbildung 6: Frequenz Insolvenzen Reiseveranstalter

Werden die Daten um die Covid-Jahre (2020 und 2021) bereinigt, so ergibt sich seit 2012 eine recht beständige Insolvenzquote von 0,5 % bis 1,1 % pro Jahr (siehe Abbildung 7). Nimmt man

²⁹ Statistisches Bundesamt Deutschland - Tabelle 52411-0069 (destatis.de)

³⁰ Statistisches Bundesamt Deutschland - Tabelle 73311-0004 (destatis.de)

³¹ DRV_ZahlenFakten_Digital_2023_DE

den Mittelwert aller Jahre ab 2012 (bis auf 2020-2021), so ergibt sich eine durchschnittliche Insolvenzquote von 0,82 %.

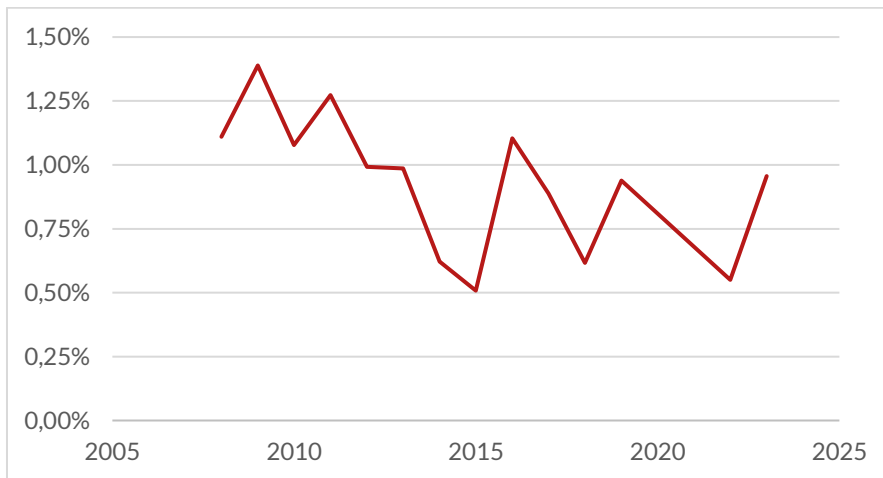


Abbildung 7: Frequenz Insolvenzen Reiseveranstalter (bereinigt um 2020 und 2021)

Für Reisebüros ergibt sich der in Abbildung 8 dargestellte Verlauf.

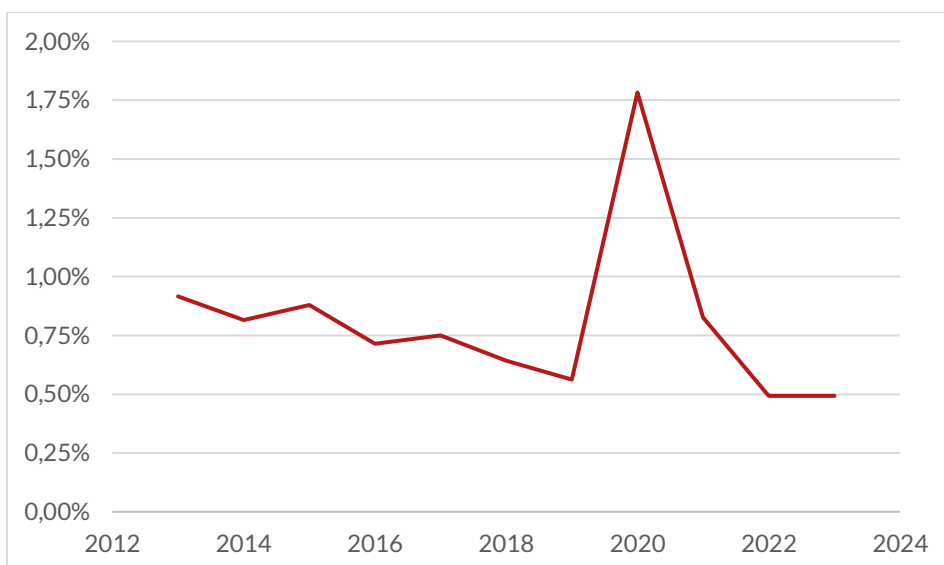


Abbildung 8: Frequenz Insolvenzen Reisebüros

Auch hier zeigt sich ein anderes Bild, werden die Daten um die Pandemie-Jahre (2020 und 2021) bereinigt (siehe Abbildung 9). Es ist ein klar fallender Trend zu erkennen, der sich zuletzt etwas abgeflacht hat. Nimmt man den Mittelwert aller Jahre ab 2015 (bis auf 2020-2021), so ergibt sich eine durchschnittliche Insolvenzquote von 0,65 %.

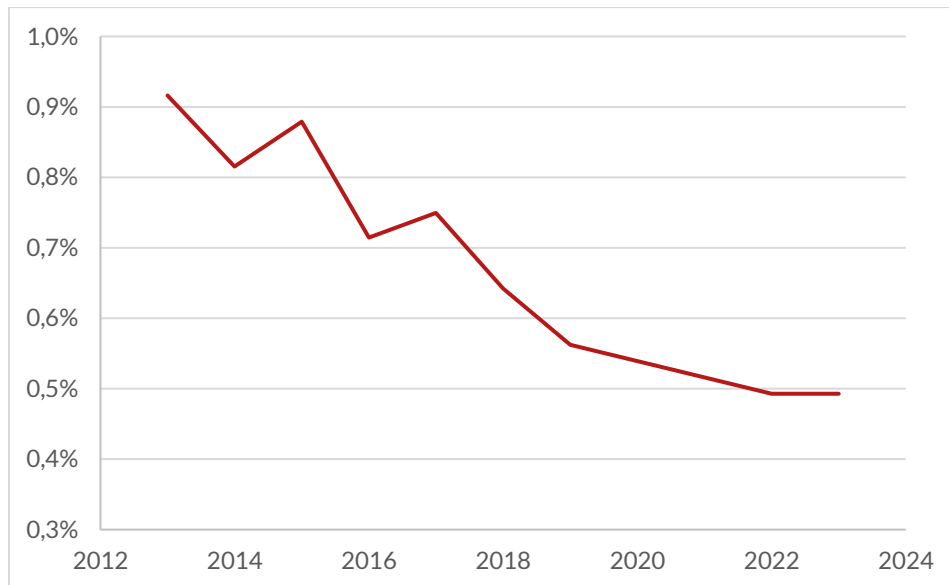


Abbildung 9: Frequenzen Insolvenzen Reisebüros (bereinigt um 2020 und 2021)

Die übereinstimmende Meinung der verschiedenen Stakeholdergruppen aus den Interviews war, dass sich die wirtschaftliche Situation der Reisebranche nach der Pandemie gut erholt hat und die Anzahl der Reisen mittlerweile fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat. Zudem hat sich gezeigt, dass die hohe Inflation keinen wesentlichen Einfluss auf das Reiseverhalten der Menschen hatte. Da diese zudem wieder auf einem niedrigen Niveau ist, ist auch diesbezüglich kein erhöhtes Insolvenzrisiko zu erwarten.

Ein höheres Risiko stellen hingegen geopolitische Veränderungen dar. Es wurde beispielsweise von Reiseanbietern berichtet, die spezialisiert waren auf Reisen in das Baltikum oder nach Israel und nun durch die aktuelle Situation Insolvenz anmelden mussten. Wie sich die geopolitische Lage in den nächsten Jahren entwickeln wird und welche Folgen dies auf die Reisebranche haben könnte, ist derzeit nicht abzusehen.

Ein weiterer Interviewpartner aus der Reisebranche nannte ebenfalls Auswirkungen politischer Entscheidungen als Faktor für die wirtschaftliche Lage der Reiseanbieter. Als Beispiele wurden hier von Busreiseanbietern die marode Infrastruktur (insb. Brücken) in Deutschland angeführt sowie die Einführung des 49 €-Tickets, die einen Umsatzrückgang zur Folge haben kann, soweit von den Busreiseanbietern neben dem Pauschalreisegeschäft auch ÖPNV betrieben wird. Der Einfluss wird hingegen als eher gering eingeschätzt.

Hinzu wurden aktuelle Schwierigkeiten genannt, die aus der Rückzahlung der Corona-Hilfen resultieren. Dies betrifft laut Aussagen aus Interviews hingegen lediglich vereinzelte Reiseanbieter.

Fazit: Zum aktuellen Zeitpunkt lassen die oben genannten Rahmenbedingungen nicht vermuten, dass sich das Insolvenzrisiko bis 2027 im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Es wird deshalb für eine Prognose des Insolvenzrisikos die um Covid-19 bereinigte historische Insolvenzquote angesetzt. Demnach wird die Insolvenzquote für Reiseveranstalter mit 0,82 % pro Jahr und für Reisebüros mit 0,65 % pro Jahr geschätzt.

4.17 Zielkapital im Verhältnis zum umsatzstärksten Anbieter

Wegen der derzeitigen Marktsituation wird das Zielkapital maßgebend vom Umsatz des umsatzstärksten Anbieters geprägt. Im Jahr 2023 erwirtschaftete der größte Reiseanbieter 20,7 Mrd. € und damit ein Drittel des gesamten Umsatzes in Höhe von 62,6 Mrd. €. ³² Der fünftgrößte Anbieter erwirtschaftete nach diesen Angaben nur knapp 2 Mrd. €, also ein Zehntel des umsatzstärksten Anbieters. Maßgebend für die Bemessung des Zielkapitals ist nach § 5 Absatz 1 Satz 1 RSG neben dem Umsatz des umsatzstärksten Anbieters der eines Reiseanbieters mittlerer Umsatzgröße. Dieser gehört nicht zu den fünf umsatzstärksten Anbietern, so dass der maßgebende Umsatz noch deutlich unter 2 Mrd. € liegen dürfte. Diese Umsatzzahlen basieren auf dem Umsatz durch Reisen, sind also nicht auf die absicherungspflichtigen Pauschalreisen beschränkt. Dennoch zeigen sie, dass das Zielkapital zu einem ganz erheblichen Teil – voraussichtlich mehr als 90 % - durch den umsatzstärksten Anbieter geprägt wird.

Dieser Umstand ist nicht unproblematisch. Zunächst bestehen Risiken, weil bei einer Schadensquote, die 25 % des absicherungspflichtigen Umsatzes übersteigt, das Zielkapital zur Deckung der Schäden nicht ausreicht, auch wenn kein weiterer Reiseanbieter insolvent wird. Dies folgt daraus, dass nach § 5 Absatz 2 Satz 1 RSG für die Bemessung des Zielkapitals eine Schadensquote von 22% zugrunde gelegt wird. Da das Zielkapital derzeit zu 90% vom absicherungspflichtigen Umsatz des größten Reiseanbieters geprägt wird, führt bereits eine geringfügige Überschreitung der Schadensquote von 22% zu einem Insolvenzschaden, der aus dem Zielkapital nicht mehr gedeckt werden kann. Dies zeigt folgendes fiktives Beispiel:

Beträgt der absicherungspflichtige Jahresumsatz des größten Reiseanbieters 10 Mrd. € und der des nach § 5 RSG maßgebenden Reiseanbieters mittlerer Umsatzgröße 1 Mrd. €, so ergibt sich als Zielkapital 22% von 11 Mrd.€, also 2,42 Mrd.€. Kommt es zur Insolvenz des größten Reiseanbieters, so übersteigt der Insolvenzschaden das Zielkapital, wenn die Schadensquote nicht 22%, sondern mehr als 24,2% beträgt. Berücksichtigt man die möglichen Steigerungen zwischen dem

³²<https://www.abendblatt.de/ratgeber-wissen/reise/article406599455/groesste-reiseanbieter-deutschland-tui-dertours-aida-urlau.html>

Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und dem absicherungspflichtigen Umsatz im Folgejahr, so reicht eine noch geringere Überschreitung der Schadensquote von 22% aus. Dies wird deutlich, wenn man in dem fiktiven Beispiel eine Umsatzsteigerung von 7% gegenüber dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr annimmt. Dies wird im Zielkapital, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, nicht berücksichtigt; § 5 Absatz 3 Nummer 2 RSG. Der Insolvenzschaten in der Insolvenz des größten Reiseanbieters übersteigt bei einem Umsatz von 10,7 Mrd.-bereits bei einer Schadensquote von 23% das Zielkapital.

Dieses Problem verschärft sich, wenn man bedenkt, dass die Insolvenz des umsatzstärksten Reiseanbieters Insolvenzen im Bereich der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen dieser Anbieter maßgebliche Beteiligungen enthält, nach sich ziehen kann. Dieses Risiko besteht nach Angaben in den Interviews vor allem dann, wenn die rechtlich selbständigen Unternehmen in einem Cashpool zusammengefasst sind³³. Ist dies nicht der Fall, kann es im Einzelfall durchaus gelingen, den Reiseanbieter trotz der Insolvenz des beteiligten Gesellschafters durch Veräußerung des Gesellschaftsanteils weiterzuführen. Dennoch bleibt in diesen Fällen ein finanzielles Risiko, das über den absicherungspflichtigen Umsatz des umsatzstärksten Anbieters hinausgeht.

Wie in der Gesetzesbegründung zu § 6 RSG zutreffend ausgeführt wird,³⁴ sollten bei der Risikobestimmung Konzernstrukturen und Beteiligungen berücksichtigt werden, weil diese auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Insolvenz eines Anbieters die Insolvenzen anderer Anbieter nach sich zieht, erheblichen Einfluss haben können. Auch wenn nach dem Erwägungsgrund 40 der Richtlinie (EU) 2015/2302 die gleichzeitige Insolvenz mehrerer der größten Reiseanbieter bei der Höhe der Absicherung nicht einbezogen werden muss, sollte dieser Umstand bei der Bestimmung des Zielkapitals berücksichtigt werden, um die unionsrechtlich gebotene angemessene Absicherung der Reisenden sicherstellen zu können. Ein konkreter Vorschlag für eine solche Berücksichtigung setzt eine genaue Analyse der finanziellen Verflechtung voraus, die nicht Gegenstand dieses Forschungsvorhabens ist. Bei der Bewertung des Zielkapitals ist weiterhin zu berücksichtigen, dass jede Erhöhung des absicherungspflichtigen Umsatzes des umsatzstärksten Reiseanbieters zu einer Steigerung des Zielkapitals führt. Dabei kann angesichts des Gewichts des umsatzstärksten Anbieters bereits eine moderate Umsatzsteigerung zu einer erheblichen nominellen Erhöhung des Zielkapitals führen. Da das Zielkapital durch das Entgelt von 1 % des absicherungspflichtigen Umsatzes von allen im DRSF abgesicherten Unternehmen aufgebracht wird, besteht so die Gefahr, dass wegen der Umsatzsteigerung des größten Anbieters alle im

³³ Einschätzung aus Interview mit einem Insolvenzverwalter

³⁴ Begründung des Gesetzesentwurfs, BT-Drucks. 19/28172 S. 34

DRSF abgesicherten Unternehmen für längere Zeit ein Entgelt entrichten müssen, das neben der Risikoabdeckung auch Anteile zur Bildung des Risikokapitals enthält, obwohl für sie selbst ein solch erhöhtes Kapital nicht erforderlich ist. Dies könnte dafürsprechen, die rein umsatzabhängige Entgeltstruktur des DRSF weiter auszudifferenzieren. Dabei müsste berücksichtigt werden, dass § 7 Abs. 3 und 4 RSG als Kriterien für eine derartige Ausdifferenzierung nur unterschiedliche Schadensrisiken zulässt. Damit wäre eine nach Umsatzklassen unterschiedliche Entgelthöhe nur dann vereinbar, wenn den Umsatzklassen auch unterschiedlich Schadensrisiken zugeordnet werden können. Dies ist jedoch nicht ersichtlich, so dass eine Differenzierung nach Umsatzklassen nur nach einer Änderung des § 7 Abs. 3 RSG zulässig wäre.

Ob eine solche Änderung erforderlich ist, erscheint jedoch zweifelhaft, wenn man nicht allein das umsatzabhängige Entgelt betrachtet, sondern das Gesamtbild einschließlich der Zinseinkünfte aus dem bereits gebildeten Kapital des DRSF in den Blick nimmt. Die Zinseinkünfte erhöhen die finanziellen Mittel des DRSF; zugleich wird das Kapital, das verzinslich angelegt wird, ganz maßgebend vom umsatzstärksten Anbieter gebildet. Geht man davon aus, dass der umsatzstärkste Anbieter etwa 20 % des Umsatzes aller im DRSF abgesicherten Unternehmen erwirtschaftet, so sind auch die Zinseinnahmen auf das Kapital des DRSF zu diesem Anteil auf Zahlungen des umsatzstärksten Anbieters zurückzuführen. Soweit eine Umsatzerhöhung zu einer Erhöhung des Zielkapitals führt, die aus dem Anteil des umsatzstärksten Anbieters an den Zinseinnahmen finanziert werden kann, kommt es letztlich wirtschaftlich zu keiner ungerechtfertigten Belastung der anderen beim DRSF abgesicherten Reiseanbieter.

So entfielen bei einem Fondskapital von 800 Mio. € auf den größten Reiseanbieter mit einem Anteil von 20 % des Umsatzes rechnerisch ein Betrag von 160 Mio. €. Bei einer Verzinsung von 4 % betrüge der ihm wirtschaftlich zuzurechnende Zinsanteil 6,4 Mio. €. Steigt der absicherungspflichtige Jahresumsatz des größten Anbieters um 50 Mio. €, so führt dies zu einer Erhöhung des Zielkapitals um 11 Mio. € (22 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes). Dem stünde eine Steigerung des umsatzabhängigen Entgelts um 0,5 Mio. € (1 %) und ein rechnerischer Zinsanteil von 6,4 Mio. € gegenüber. Damit wird (bei dieser stark vereinfachten Rechnung, die steuerliche Fragen und Verwaltungskosten außer Betracht lässt) diese Erhöhung des Zielkapitals zwar nicht allein aus den Einnahmen finanziert, die wirtschaftlich dem größten Reiseanbieter zuzurechnen sind, berücksichtigt man aber, dass der Zinsanteil, der dem größten Reiseanbieter zuzurechnen ist, auch in den Jahren dem Kapital des DRSF zufließt, in denen der Umsatz des größten Reiseanbieters nicht steigt oder rückläufig ist, erscheint die Belastung der anderen im Reisesicherungsfonds absicherungspflichtigen Reiseanbieter nicht unzumutbar.

4.18 Auswirkungen der Inflation auf die Umsatzentwicklung

Auch bei den Pauschalreisen sind die durchschnittlichen Preise in den letzten Jahren gestiegen. Damit steigt auch der absicherungspflichtige Umsatz. Für die kommenden Jahre wird vom DRSF eine Steigerungsrate von 3,5 % angenommen, die wesentlich auf Preissteigerungen zurückgeführt wird. Dies gilt auch für die Reiseanbieter, die für die Bemessung des Zielkapitals maßgebend sind. Die inflationsbedingte Steigerung des Umsatzes führt damit auch zu einer Erhöhung des Zielkapitals. Dies ist im Grundsatz sachgerecht, weil auch die absicherungspflichtigen Insolvenzschiäden steigen.

Auch hinsichtlich dieser inflationsbedingten Erhöhung des Zielkapitals besteht die Gefahr, dass alle im DRSF absicherungspflichtigen Reiseanbieter länger einen Beitrag zur Aufbringung des Zielkapitals leisten müssen, als dies ohne die Umsatzsteigerung der Fall wäre, wobei der Effekt wegen des Gewichts des umsatzstärksten Anbieters außerordentlich stark ist. Der Umsatz dieses Anbieters ist im Vergleich zu den durchschnittlichen Anbietern besonders hoch. Eine prozentuale Erhöhung dieses Umsatzes führt deshalb zu einem entsprechend höheren nominellen Zuwachs beim Zielkapital. Dies zeigt folgendes Beispiel:

Wenn der größte Anbieter einen Umsatz von 5 Mrd. € erzielt, so führt eine inflationsbedingte Steigerung von 3,5 % zu einer Umsatzsteigerung von 175 Mio.€. Das Zielkapital steigt folglich um 22 % von 175 Mio. €, also um 38,5 Mio. €. Betrüge der Umsatz des größten Anbieters nur 4 Mrd. €, so wären es 30,8 Mio. €, die als Erhöhung des Zielkapitals von allen aufgebracht werden müsste.

Der bereits erwähnte Zinseffekt und das infolge der Umsatzsteigerung erhöhte Prämienaufkommen des umsatzstärksten Reiseanbieters wirkt sich aber auch hier mindernd auf die Belastung der anderen beim Reisesicherungsfonds abgesicherten Reiseunternehmer aus.

4.19 Sind die Fristen für die Vorlage von Geschäftsbericht und Finanzierungsplan (§ 20 Absatz 1 RSG) zu knapp bemessen? Wäre eine Verlängerung der Fristen um 2 – 3 Monate insbesondere im Hinblick auf die Genehmigungspflicht des Finanzierungsplans (§ 22 Absatz 3 Nummer 2 RSG) vertretbar?

§ 20 Absatz 1 RSG verpflichtet den Reisesicherungsfonds zur Vorlage eines Geschäftsberichts und eines Finanzierungsplans bis zum 30. März des Folgejahres. Mit dieser Regelung soll nach der Begründung des Gesetzentwurfs die Aufsichtsbehörde in die Lage versetzt werden, die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds im zurückliegenden Jahr nachzuvollziehen und auf dieser

Basis die Kalkulation des Zielkapitals und der Entgelte anhand der gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen.³⁵ Bei dem Geschäftsbericht geht es also nicht darum, einen vollständigen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse des Reisesicherungsfonds im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu bekommen, so wie dies der Jahresabschluss nach § 246 Absatz 2 Handelsgesetzbuch (HGB) ermöglichen soll, sondern Ziel der Prüfung ist die Sicherstellung der richtlinienkonformen Entschädigung der Reisenden im Insolvenzfall.³⁶

Berücksichtigt man, dass § 264 Absatz 1 Satz 3 HGB für den deutlich umfangreicheren Jahresabschluss als Regel eine Frist von 3 Monaten nach dem Abschluss des Geschäftsjahres vorsieht,³⁷ erscheint für einen inhaltlich eingeschränkten Geschäftsbericht die Frist bis zum 30. März des Folgejahres nicht zu kurz.

Eine Genehmigungspflicht bestand nach § 22 Absatz 3 RSG nur für die Zeit der staatlichen Absicherung. Da diese nicht mehr besteht, wird dieser Teil der Frage nicht näher behandelt.

4.20 Ist die Höhe des vom DRSF erhobenen Entgelts als angemessen anzusehen?

Die Höhe des Entgelts für die Absicherung durch den Reisesicherungsfonds ist in § 7 Absatz 2 RSG geregelt. Danach hat der Reisesicherungsfonds die Entgelthöhe so zu bemessen, dass das Zielkapital in dem jeweiligen Jahr unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten und der in durchschnittlichen Jahren zu erwartenden Insolvenzfälle nicht unterschritten und nach einem überdurchschnittlichen Insolvenzfall in angemessener Zeit wieder erreicht wird. Bei der Bemessung der Entgelthöhe sind nach § 7 Absatz 3 Satz 1 RSG die unterschiedlichen Schadensrisiken der Reiseanbieter angemessen und im Verhältnis zueinander zu berücksichtigen. Wird das Entgelt als bestimmter Prozentsatz vom Umsatz der Reiseanbieter festgelegt, so wird diese Voraussetzung in der Regel als erfüllt angesehen, § 7 Absatz 3 Satz 1 RSG.

Eine Mindesthöhe des Entgelts in Höhe von 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes ist in § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 RSG für den Zeitraum der staatlichen Absicherung vorgeschrieben. Mit dem Erreichen des Zielkapitals im Jahr 2023 endete die Absicherung. Derzeit hält der DRSF dennoch an dem bisherigen Entgelt in Höhe von 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes fest.

Die Frage, ob die Bemessung des Entgelts als Prozentsatz bezogen auf den absicherungspflichtigen Jahresumsatz angemessen ist, wurde in den Interviews mit der Reisebranche im Grundsatz

³⁵ BT 19/28172 S. 39.

³⁶ BT 19/28172 S. 39.

³⁷ Für Kreditinstitute gilt diese Frist ausnahmslos, § 304a Absatz 1 HGB.

bejaht, es wurde aber auch die Einbeziehung weiterer Kriterien angeregt. Im Wesentlichen wurden dabei zwei Punkte genannt: Bei der Bemessung des Entgelts müsse berücksichtigt werden, dass bei Unternehmen, die keine Beförderungsleistungen anbieten, im Insolvenzfall keine Repatriierungskosten anfallen. Das Entgelt müsse auch dann geringer sein, wenn der Reiseanbieter vor Reiseantritt keine Zahlungen entgegennehme. Weiterhin wurde gefordert, Anzeichen für eine schlechte Bonität eines Reiseanbieters zu berücksichtigen.

Im Grundsatz ist es richtig, dass die Repatriierungskosten Teil des Insolvenzschadens sind und damit auch zum Schadensrisiko gehören, das nach § 7 Absatz 3 RSG bei der Entgeltbemessung zu berücksichtigen ist. Allerdings kommen Repatriierungskosten bei der Abschätzung des Insolvenzschadens eine sehr geringe Bedeutung zu (näher dazu unter 4.8.3). Der weitaus größere Teil des abgesicherten Risikos besteht aus den Zahlungen, die Reisende vor Reiseantritt geleistet haben. So stehen im (fiktiv gebildeten) Beispiel einem Risiko aus der Absicherung der Zahlungen in Höhe von rund 1.050.000 € Repatriierungskosten von weniger als 50.000 € gegenüber (siehe 4.8.4). Dieses Beispiel geht von einer Insolvenz unmittelbar vor Beginn des umsatzstärksten Monats aus. Geht man von einer Insolvenz während dieses Monats aus, so steigen die Repatriierungskosten, weil die Zahl der Reisenden, die ihre Reise angetreten haben und repatriiert werden müssen, dann am höchsten ist. Aber auch in diesem Zeitpunkt betragen die Repatriierungskosten in diesem Beispiel nur 90.000 €. Würde man bei der Entgeltbemessung berücksichtigen, dass bei einem Reiseanbieter keine Repatriierungskosten anfallen, so würde dies also nur eine geringe Reduzierung des Entgeltsatzes rechtfertigen. Werden keine Beförderungsleistungen angeboten, so schätzen wir die mögliche Reduzierung auf eine Größenordnung zwischen 5 und 10 % des regulären Entgelts.

Eine Differenzierung zwischen der Art der Beförderungsleistung erscheint dagegen problematisch. Zwar entstehen bei Fernreisen höhere Repatriierungskosten als bei anderen Pauschalreisen (siehe 4.8.3), zu berücksichtigen ist aber, dass Fernreisen im Durchschnitt teurer sind als andere Pauschalreisen, so dass bei gleichem Jahresumsatz eine geringere Zahl von Reisenden unterwegs ist. Damit stehen bei Fernreisen den höheren Repatriierungskosten pro Reisendem bei gleichem Umsatz eine niedrigere Zahl an zu repatriierenden Personen gegenüber. Eine Reduzierung des Entgelts für Pauschalreiseanbieter, die andere als Fernreisen anbieten und sich dabei zu Beförderungsleistungen verpflichten, müsste deshalb deutlich unter 5% des regulären Entgelts liegen.

Möchte man bei der Bemessung der Entgelthöhe das Repatriierungsrisiko berücksichtigen, so müssten umgekehrt höhere Entgelte erhoben werden, wenn in dem absicherungspflichtigen Umsatz die Beförderungsleistungen einen überdurchschnittlich hohen Anteil einnehmen. Dies

kann etwa bei Vermittlern verbundener Reiseleistungen der Fall sein, wenn diese sich selbst zu einer Beförderungsleistung verpflichten. Bei diesen müsste geprüft werden, ob nicht wegen eines besonders hohen Anteils von Beförderungsleistungen am absicherungspflichtigen Umsatz auch höhere Repatriierungskosten anzunehmen sind (dazu näher unter 4.8.6), so dass ein erhöhtes Entgelt gerechtfertigt wäre.

Insgesamt erscheint eine Entgeltbemessung unter Berücksichtigung des Repatriierungsrisikos zwar möglich; es steht aber einer eher geringen Auswirkung auf die Entgelthöhe ein erheblicher Aufwand bei der Ermittlung dieses Risikos und der sachgerechten Abgrenzung gegenüber. Es ist deshalb vertretbar, auf dieses Kriterium bei der Bemessung der Entgelthöhe zu verzichten.

Da die Höhe des Insolvenzschadens ganz maßgebend davon abhängt, welche Zahlungen der insolvente Reiseanbieter von Reisenden entgegengenommen hat, könnte man daran denken, bei der Entgeltbemessung neben dem Jahresumsatz auch das Anzahlungsvolumen zu berücksichtigen. Da die Höhe der Anzahlung in der Regel auf 20 bis 25 % begrenzt ist und eine solche Anzahlung auch von fast allen Pauschalreiseanbietern verlangt wird (näher dazu unter 4.8.1), käme ein solches Kriterium nur dann zum Tragen, wenn bei einem Pauschalreiseanbieter der Zeitraum zwischen Anzahlung und Reiseantritt deutlich länger als beim Durchschnitt der Pauschalreiseanbieter ist. Dies ist nach den Angaben in den Interviews zwar bei einigen Spezialreiseanbietern der Fall, bei dem weitaus überwiegenden Teil der Pauschalreiseanbietern ist aber der Vorbuchungszeitraum in etwa gleich (siehe 4.8.1.1). Es ist deshalb in Anbetracht des erheblichen Aufwands bei der Bestimmung des Vorbuchungszeitraums eine vertretbare Entscheidung, die Dauer des Vorbuchungszeitraums bei der Entgeltbemessung außer Betracht zu lassen.

Anders verhält es sich Pauschalreiseanbietern, die auf Zahlungen vor Reiseantritt ganz verzichten, also weder nach der Buchung noch vor dem Reiseantritt Zahlungen von Reisenden entgegennehmen. In den Interviews wurden Freizeitparks mit Übernachtungsmöglichkeit als Beispiel für solche Reiseanbieter genannt. Da bei derartigen Anbietern der Insolvenzschaden wesentlich geringer ist – und häufig gar nicht vorhanden sein wird – wäre insoweit ein geringeres Entgelt sachgerecht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nach § 7 Absatz 1 RSG alle Reiseanbieter, die einen Absicherungsvertrag mit dem Reisesicherungsfonds abschließen, verpflichtet sind, durch Entgelte zur Bildung des Zielkapitals beizutragen. Eine Reduzierung des Absicherungsentgelts bei Reiseanbietern, die keine Zahlungen vor Antritt der Reise verlangen, kommt deshalb nur für den Anteil des Entgelts in Betracht, der zur Risikodeckung dient.

Die Berechnungen zum größten anzunehmenden Insolvenzschaden haben die besondere Bedeutung der Umsatzverteilung eines Reiseanbieters gezeigt. Dies könnte es nahelegen, das Ausmaß der Umsatzkonzentration auch bei der Entgeltbemessung zu berücksichtigen. So könnte

etwa neben dem Jahresumsatz auch der Umsatz aus den drei umsatzstärksten Monaten für die Bemessung des Entgelts zugrunde gelegt werden. Derartige Kriterien sind bei der Bemessung von Versicherungsprämien auch in der Praxis anzutreffen. Maßgebend für das vom Reisesicherungsfonds übernommene Risiko ist aber nicht der höchste anzunehmende Insolvenzschaden, sondern der durchschnittliche Insolvenzschaden. So würde in dem unter 4.8.2 dargelegten Extrembeispiel eines Anbieters, der seinen gesamten Umsatz in einem Monat erwirtschaftet, der Insolvenzschaden bis auf Null sinken, wenn die Insolvenz kurz nach diesem Monat stattfindet und noch keine Zahlungen für die Reisen im Folgejahr entgegengenommen wurde. Es kann deshalb nicht ohne weiteres von der Umsatzkonzentration auf die Angemessenheit des Entgelts für das übernommene Risiko geschlossen werden. Vielmehr wäre es grundsätzlich sinnvoll, die eingetretenen und die noch eintretenden Insolvenzfälle von Reiseanbietern zu analysieren und dabei nicht nur die Höhe des Insolvenzschadens zu erfassen, sondern auch der Umsatzkonzentration und dem Zeitpunkt der Insolvenz Beachtung zu schenken. Angesichts der bisher geringen Zahl an Insolvenzen von Reiseanbietern, die im Reisesicherungsfonds absicherungspflichtig sind, wären im gegenwärtigen Zeitpunkt hingegen keine aussagekräftigen Ergebnisse zu erwarten. Es wäre dazu die Analyse von Daten erforderlich, die nicht allgemein zugänglich sind und in diesem Forschungsvorhaben auch nicht zur Verfügung standen.

Weiterhin wurde kritisiert, dass eine rein umsatzbezogene Entgeltbemessung die Bonität des Reiseanbieters nicht berücksichtigt. Dies trifft bei isolierter Betrachtung der Entgeltregelung bei einer Entgeltbemessung als Prozentsatz des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes zu. Ob die Bonität in die Bemessung des Entgelts einfließen darf, ist aber wegen § 7 Absatz 3 RSG zweifelhaft. Dort werden die unterschiedlichen Schadensrisiken als möglich Differenzierungskriterien bei der Entgelthöhe genannt. Der Begriff des Schadensrisikos wird in § 1 Nummer 5 RSG als das zu erwartende Schadensausmaß definiert. Die Bonität ist nicht für das Schadensausmaß, sondern nur für die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Insolvenz kommt, von Bedeutung.

Weiterhin kommt der Bonität bereits jetzt bei den Gesamtkosten der Absicherung eine erhebliche Bedeutung zu (näher dazu 4.10). So wird ein Anbieter, der wegen guter Bonität eine Sicherheit von 5 % stellen muss, für die er seiner Bank wegen der Verpfändung eines Festgeldkontos nur eine Verwaltungsgebühr von 0,5 % der Sicherungssumme bezahlen muss, mit Kosten in Höhe von 0,025 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes belastet, während ein Reiseanbieter, der wegen schlechter Bonität 9 % des Jahresumsatzes als Sicherheit stellen muss und dafür Kosten von 9 % der Sicherheit aufwenden muss, mit 0,81 % des Jahresumsatzes belastet wird. Die Bonität wird deshalb bereits jetzt durchaus berücksichtigt, so dass es vertretbar ist, diese nicht zusätzlich beim Entgelt zu berücksichtigen, auch wenn diese bei der Absicherung durch eine Versicherung durchaus berücksichtigt werden würde.

5 Abschließende Bewertung

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Ausgestaltung der Absicherungspflicht im Grundsatz sachgerecht ist. Für die große Zahl von Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz unter 500.000 € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr führt die (optionale) Beschränkung der Absicherung auf 1 Mio. € zu einer Erweiterung der Absicherungsmöglichkeiten, ohne dass damit der wirtschaftliche Schutz der Reisenden eingeschränkt wird. Bei diesen Anbietern ist auch bei ungewöhnlich hoher Umsatzkonzentration und einem Zeitraum von mehr als einem Jahr zwischen der Vorauszahlung und Reiseantritt ein Insolvenzschaden von mehr als 1 Mio. € praktisch ausgeschlossen.

Auch bei Reiseanbietern mit einem absicherungspflichtigen Umsatz zwischen 500.000 bis zu 1 Mio. € im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr ist das Risiko von Deckungslücken sehr gering, sodass eine zusätzliche Absicherung kaum Vorteile bietet.

Bei Reiseanbietern mit einem höheren absicherungspflichtigen Umsatz als 1 Mio. € hängt das Risiko, dass es zu Deckungslücken kommt, insbesondere von der Konzentration der Umsätze im umsatzstärksten Monat, dem Anteil der bereits für die Folgemonate gebuchten Reisen und der Zahl der Reisenden ab, die zu Beginn des umsatzstärksten Monats ihre Reise angetreten haben, aber noch beendet haben. Bei einer typischen Umsatzverteilung wird der vermutete Insolvenzschaden bei einem absicherungspflichtigen Umsatz unter 3 Mio. € nur sehr selten die Deckungsgrenze von 1 Mio. € übersteigen. Dagegen ist dieses Risiko bei Reiseanbietern mit einer hohen Umsatzkonzentration erheblich höher. Werden etwa im umsatzstärksten Monat 70 % des Jahresumsatzes erwirtschaftet, so kann es bereits bei einem Jahresumsatz von 1,5 Mio. € dazu kommen, dass der Insolvenzschaden die Deckungssumme von 1 Mio. € übersteigt.

Um dieses Risiko zu verringern und die Absicherung der Reisenden zu stärken, sind verschiedene Wege denkbar:

- Die Aufhebung der Beschränkungsmöglichkeit auf eine Deckung von 1 Mio. € würde dieses Risiko entfallen lassen. Dies würde allerdings dazu führen, dass die Absicherung in noch geringerem Umfang von Kreditinstituten gestellt werden würde. Mit einer Prämiensteigerung müssten vor allem Reiseanbieter rechnen, die einen absicherungspflichtigen Umsatz von mehr als 1,5 Mio. € haben und diesen in einem atypisch kurzen Umsatzzeitraum erwirtschaften.
- Die Deckungssumme könnte (innerhalb bestimmter Umsatzklassen) an den Umsatz angepasst werden, indem Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz unter 750.000 € die Deckung auf 1 Mio. € beschränken können, während Reiseanbieter mit

einem absicherungspflichtigen Umsatz von 750.000 € bis unter 1,5 Mio. € die Deckung auf 2 Mio. € und Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von 1,5 bis unter 3 Mio. € ihre Deckung auf 4 Mio. € beschränken können.

- Eine Absicherung der Deckungslücke durch den Reisesicherungsfonds würde den Schutz der Reisenden stärken und es zugleich den Reiseanbietern erleichtern, die primäre Deckung durch ein Kreditinstitut zu stellen, weil dieses nur eine begrenzte Sicherheit übernehmen müsste. Da aber die große Mehrheit der Reiseanbieter einen absicherungspflichtigen Umsatz unterhalb von 500.000 € erzielt und bei dieser Umsatzhöhe kein nennenswertes Risiko besteht, dass die Deckungsgrenze von 1 Mio. € überschritten wird, würde dies zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand beim DRSF führen. Zugleich würden die kleinen Reiseanbieter mit unnötigen Kosten für diesen Verwaltungsaufwand belastet werden.
- Als weitere Möglichkeit bietet sich an, die Beschränkung der Absicherung stärker an den Umsatz im umsatzstärksten Monat zu knüpfen.

Das Entgelt von 1 % des absicherungspflichtigen Umsatzes, das an den DRSF für die Absicherung zu entrichten ist, liegt in der Regel deutlich über den Prämien, die von Versicherungsunternehmen verlangt werden. Dies beruht darauf, dass mit diesem Entgelt ein Kapital aufgebaut werden muss, das das Zielkapital übersteigt. Dabei führen Steigerungen des absicherungspflichtigen Umsatzes beim größten Pauschalreiseanbieter und bei dem Mittelwert der mittleren Pauschalreiseanbieter zu einer Erhöhung des Zielkapitals. Derzeit übersteigt der Umsatz des größten Anbieters den Umsatz der anderen Anbieter so erheblich, dass sein Umsatz und seine Umsatzentwicklung das Zielkapital ganz maßgebend prägen. Bei der Beurteilung ist aber auch zu berücksichtigen, dass der Kapitalstock des DRSF ganz wesentlich von den Entgelten des umsatzstärksten Anbieters erwirtschaftet wird und Zinseinnahmen aus diesem Kapital (nach Abzug der Kosten und Steuern) das Kapital des DRSF insgesamt erhöhen.

Die Höhe der Sicherheiten im DRSF liegt mit einer Spanne von 5 bis 9 % für Reiseanbieter mit guter Bonität oberhalb der Sicherheiten, die Versicherungen oder Kreditinstitute verlangen. Für Reiseanbieter mit schwacher Bonität werden von Versicherungen und Kreditinstituten auch deutlich höhere Sicherheiten als 9 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes verlangt. Eine Erhöhung der Obergrenze der Sicherheiten würde es Reiseanbieter mit schwacher Bonität erschweren, die gesetzlich geforderte Sicherheit zu stellen. Dies würde bei Reiseanbietern, deren absicherungspflichtiger Umsatz 10 Mio. € und mehr beträgt, das Risiko mit sich bringen, die Pauschalreisen nicht mehr anbieten zu dürfen. Aber auch für Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Mio. €, die von Versicherungen und Kreditinstituten keine Absicherung erhalten, würde es erheblich schwieriger, die gesetzlich geforderte Absicherung zu

bekommen. Da Reiseanbieter ohne die Absicherung keine Pauschalreisen anbieten und auch keine verbundenen Reiseleistungen vermitteln dürfen, sofern diese nach § 651w Absatz 3 BGB der Absicherungspflicht unterfallen, könnte eine Anhebung der Sicherheitenhöhe zu einem Ausscheiden dieser Anbieter aus dem Markt führen. Zugleich zeigen die ersten Insolvenzfälle, die vom DRSF abgewickelt wurden, dass bereits die gestellten Sicherheiten für die Erfüllung der Erstattungsansprüche der Reisenden im Regelfall ausreichen. Ob und in welchem Umfang die Sicherheiten im Fall der FTI-Insolvenz überschritten werden, ist derzeit noch nicht endgültig abzuschätzen. Erwägenswert wäre, für den Fall, dass ein Reiseanbieter den Jahresabschluss nicht fristgerecht vorlegt, eine zusätzliche Sicherheit, die neben die Sicherheit von maximal 9% des absicherungspflichtigen Umsatzes des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres tritt, zu verlangen. Dabei ist zu bedenken, dass eine solche Regelung das Insolvenzrisiko eines solchen Reiseanbieters deutlich erhöhen könnte, weil mit der erhöhten Sicherheit liquide Mittel gebunden oder der Kreditrahmen belastet würde.

Die Kosten, die Reiseanbieter für die Sicherheiten entrichten müssen, die sie dem DRSF stellen, hängen von der Bonität des Reiseanbieters ab und unterscheiden sich stark. Die Spanne reicht dabei von 0,5 % bis zu 9 % und höher. Da Reiseanbieter mit schwacher Bonität zugleich regelmäßig eine überdurchschnittlich hohe Sicherheit dem DRSF stellen müssen, ergeben sich damit sehr unterschiedliche Kosten, die neben dem Entgelt für die Absicherung aufgebracht werden müssen. Diese reichen von 0,5 % bei einer 5 %-igen Sicherheit bis zu 9 % bei einer 9 %-igen Sicherheit. Diese Kostenspreizung muss bedacht werden, wenn eine Anhebung der Obergrenze der Sicherheiten, die dem DRSF zu stellen sind, in Erwägung gezogen werden. Der Erlass einer Rechtsverordnung, mit der die Prozentsätze für den Umsatz von Reiseanbietern, die bei der Sicherheitsleistung nicht unter- oder überschritten werden dürfen, festgelegt werden, § 23 Abs. 2 Nr. 3 RSG, ist derzeit nicht zu empfehlen. Sachgerechter ist es, dem Reisesicherungsfonds die Flexibilität zu geben, auf Marktveränderungen und auf Erfahrungen aus der Analyse weiterer Insolvenzfälle durch eine Anpassung der Sicherheitensätze reagieren zu können und seine Entscheidungen durch eine staatliche Beaufsichtigung zu kontrollieren.

Eine Gesetzesänderung, die den Mitgliedsunternehmen die Hinterlegung der Sicherheit beim DRSF oder auf einem Treuhandkonto ermöglicht, ist unionsrechtlich nicht ausgeschlossen, bietet aber nicht auszuschließende Risiken der Anfechtbarkeit im Insolvenzfall. Diese Risiken betreffen nicht die hinterlegte Sicherheit als solche, sondern nur Zahlungen, die innerhalb bestimmter, in der Regel kurzer Zeiträume vor dem Stellen des Insolvenzantrags geleistet wurden. Realisieren sich diese Risiken, führt dies zu einer finanziellen Belastung der im Reisesicherungsfonds abgesicherten Reiseanbieter.

Das Zielkapital reicht bei einer durchschnittlichen Verteilung des absicherungspflichtigen Umsatzes im Grundsatz aus, um die Forderungen der Reisenden bei der gleichzeitigen Insolvenz des größten und eines Reiseanbieters mittlerer Umsatzgröße zu decken. Lücken können sich bei starken Umsatzsteigerungen des größten Reiseanbieters oder bei einer stärkeren Umsatzkonzentration ergeben. Bei der Bemessung des Zielkapitals sind derzeit Dominoeffekte der Insolvenz des größten Anbieters auf andere Reiseanbieter, an denen der größte Anbieter beteiligt ist, nicht berücksichtigt.

6 Anhang

6.1 Interviewleitfäden

6.1.1 Einstieg

1. Fassen Sie bitte Ihre berufliche Situation zusammen (Vorstellung Person und Institution).
2. Wie kommen Sie bzw. Ihre Organisation mit den Regelungen zur Absicherung von Pauschalreisen in Kontakt?

6.1.2 Fragen Reiseanbieter/Verbände

3. Können Sie uns etwas zu der Zahl der absicherungspflichtigen Reiseanbieter sagen? Können Sie uns die Verteilung auf die Umsatzgruppen unter 100.000 €, 200.000 €, 1 Mio. €, 3 Mio. €, 4 Mio. €, 10 Mio. € nennen?
4. Wie viele Reisevermittler haben einen Absicherungsvertrag geschlossen? Gibt es nach Ihrer Erfahrung Reisevermittler mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von mehr als 1 Mio. €? Gibt es hinsichtlich der Repatriierungskosten Besonderheiten bei Reisevermittlern?
5. Gibt es Besonderheiten bei Busreisen, ÖPNV? Gibt es Besonderheiten der Absicherung bei Freizeitparks?
6. Stellen Sie Veränderungen im Buchungsverhalten fest und haben diese Auswirkungen auf die absicherungspflichtigen Umsätze (etwa auf die Dauer oder die Höhe der Vorauszahlungen)?
7. Welche Vorauszahlungen sind bei Pauschalreisen üblich (Höhe, Zeitpunkt)? Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern?
8. Welche Repatriierungskosten entstehen, wenn wegen der Insolvenz eines Anbieters eine Reise abgebrochen werden muss? Sind etwa Übernachtungskosten stets im Vorhinein vom Anbieter bezahlt? Wie ist es bei Abenteuerreisen oder bei Reisen in Gebiete, in den Unruhen ausbrechen?
9. Da Reisebuchungen saisonal sehr unterschiedlich sind, kann es in Spitzenzeiten gleichzeitig viele Personen geben, die ihre Reise angetreten haben, und zugleich einen hohen Betrag an Vorauszahlungen für Reisen, die noch ausstehen. Im Gesetzgebungsverfahren

ging man davon aus, dass die absicherungspflichtigen Kosten dennoch 22 % des Jahresumsatzes nicht übersteigen.

- a. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?
- b. Welcher Anteil des Jahresumsatz entfällt auf die Spitzenmonate und wie hoch ist in diesen Monaten das Volumen der Vorauszahlungen?

10. Unternehmen mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als 10 Mio. € können die Sicherung außerhalb des DRSF erbringen. Beträgt der Umsatz unter 3 Mio. €, kann die Sicherheit auf 1 Mio. € beschränkt werden. Maßgebend für diese Umsatzschwellen sind die erwarteten absicherungspflichtigen Umsätze. Haben die Reiseanbieter Schwierigkeiten, die Umsatzschwellenwerte (unter 3 Mio. €, von 3 bis unter 10 Mio. €) rechtzeitig und zuverlässig für die Planung der Absicherung im jeweils nächsten Geschäftsjahr zu bestimmen?

11. Wie könnten diese Schwierigkeiten ggf. vermieden werden?

- a. Wäre es sinnvoll, die Prognose vom Kalenderjahr zu lösen und den Umsatz für die nächsten 12 Monate z. B. erst im Frühjahr stellen zu lassen?
- b. Ist der Vorjahresumsatz aussagekräftig oder weichen die Umsätze stark ab?
- c. Wäre es sachgerecht, den Vorjahresumsatz als zusätzliches Kriterium aufzunehmen?
- d. Befinden sich viele Unternehmen an in der Nähe einer der Umsatzschwellen, so dass die Inflation zu einer Überschreitung der Schwelle führt?

12. Halten Sie die Umsatzgrenzen für sachgerecht und sollte Ihrer Meinung nach eine Anhebung zur Bereinigung der Inflationseffekte erfolgen? Wie hoch sollten ggf. neue Umsatzgrenzen liegen?

13. Es gibt die gemäß § 651r Absatz 3 Satz 3 BGB, die Möglichkeit, die Einstandspflicht zu begrenzen. Können Sie etwas dazu sagen, ob es in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ähnliche Begrenzungen gibt?

14. Haben Unternehmen mit einem Umsatz unter 10 Mio. € Schwierigkeiten, eine Absicherung zu erhalten? In welchen Fällen bestehen diese Schwierigkeiten?

- a. Haben Reiseanbieter in der Praxis die Möglichkeit, eine nicht der Höhe nach begrenzte Absicherung außerhalb des DRSF beizubringen?

- b. Wird eine solche unbegrenzte Absicherung von Banken als Bürgschaft oder von Versicherungen angeboten?
15. Welche Kosten entstehen für diese Sicherheiten? Werden für die Sicherheiten wiederum Sicherheitsleistungen verlangt?
16. Wie beurteilen Sie die Kriterien für die Prämieinstufung (Umsatz und CREFORM-Index)?
- a. Wie beurteilen Sie Mindestprämien für Anbieter mit Umsätzen unter 1 Mio. €?
 - b. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang Anbieter, bei denen überdurchschnittlich hohe Repatriierungskosten (Abenteuerreise) oder keine Repatriierungskosten anfallen (Hotel mit Mietwagen oder touristischer Leistung vor Ort)?
 - c. Welche Bedeutung hat die Verteilung des Umsatzes auf Spitzenzeiten?
 - d. Welche Bedeutung hat der Umsatz außerhalb des absicherungspflichtigen Umsatzes? Besonderheiten bei Omnibussen mit Linienverkehr?
 - e. Werden abweichende Kriterien bei Reisevermittlern angelegt?
17. Welche Informationen haben Sie über historische Insolvenzen und Insolvenzschiäden?
18. Welche Umsatzentwicklung ist bis Ende Oktober 2027
- a. für die Reisebranche insgesamt zu erwarten?
 - b. für die 10 umsatzstärksten Reiseanbieter zu erwarten?

6.1.3 Fragen Versicherer/Kreditinstitute

1. Können Sie uns etwas zu der Zahl der absicherungspflichtigen Reiseanbieter sagen? Können Sie uns die Verteilung auf die Umsatzgruppen unter 100.000 €, 200.000 €, 1 Mio. €, 3 Mio. €, 4 Mio. €, 10 Mio. € nennen?
2. Für wie viele Unternehmen, die beim DRSF abgesichert sind, stellen Sie die Sicherheiten und in welchen Umsatzklassen (< 10 Mio. €, 10-12 Mio. €, sonstige)?
3. Können Sie uns etwas für Ihren Bestand an versicherten Reiseanbietern sagen?
4. Wie viele Reisevermittler haben einen Absicherungsvertrag geschlossen und in welchen Umsatzklassen? Gibt es nach Ihrer Erfahrung Reisevermittler mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von mehr als 1 Mio. €?
5. Was können Sie uns zur Absicherung von Gelegenheitsanbietern sagen?

6. Welche Kriterien werden für den Vertragsschluss zugrunde gelegt? Welche Bedeutung hat der Creform-Index oder andere Indizes? Sind die Kriterien vergleichbar mit denen des DRSF?
7. Werden Neukunden aufgenommen und in welchen Umsatzklassen (bis 1 Mio. €, bis 3 Mio. €, bis 10 Mio. €)
8. Welche Kriterien werden für die Prämieinstufung zugrunde gelegt?
 - a. Gibt es Mindestprämien für Anbieter mit Umsätzen < 1 Mio. €?
 - b. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang Anbieter, bei denen überdurchschnittlich hohe Repatriierungskosten (Abenteuerreise) oder keine Repatriierungskosten anfallen (Hotel mit Mietwagen oder touristischer Leistung vor Ort)?
 - c. Werden Risiken bei der Spezialisierung auf bestimmte Regionen oder einzelne Schiffe berücksichtigt?
 - d. Welche Bedeutung hat die Verteilung des Umsatzes auf Spitzenzeiten?
 - e. Welche Bedeutung hat der Umsatz außerhalb des absicherungspflichtigen Umsatzes? Besonderheiten bei Omnibussen mit Linienverkehr?
 - f. Werden abweichende Kriterien bei Reisevermittlern angelegt?
9. Welche Auswirkungen hat die in § 651r Absatz 3 Satz 3 BGB eröffnete Möglichkeit, die Einstandspflicht zu begrenzen, auf die Versicherbarkeit und die Prämienhöhe?
 - a. Wird von der Begrenzung Gebrauch gemacht?
 - b. Welche Auswirkungen wären bei einem Wegfall dieser Begrenzungsmöglichkeit zu erwarten?
 - c. Gibt es Unternehmen, die keine Absicherung erhalten?
10. Wird bei Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 3 und 10 Mio. € eine unbegrenzte Absicherung angeboten? Gibt es Unternehmen, die keine Absicherung erhalten?
11. Sicherheit für Unternehmen, die beim DRSF sind, entspricht im Prinzip einer Versicherung für die ersten ca. 7 %:
 - a. Wird die Sicherheit üblicherweise über eine Bankbürgschaft oder über eine Kautionsversicherung gestellt? Welche Unternehmen treten am häufigsten als Sicherungsgeber auf?

- b. Wie hoch sind die Kosten? Gibt es Unterschiede in den Kosten zwischen Banken und Versicherungen?
12. Gibt es Unternehmen, die keine Sicherheiten erhalten?
13. Verlangen Sie von den versicherten Unternehmen eine Sicherheit? In welchen Umsatzklassen, in welcher Höhe?
14. Wie ist das Verhältnis der absicherungspflichtigen Umsätze zum abgesicherten Schaden in der **Insolvenz**? Gibt es bei diesem Verhältnis Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Umsatzgruppen? Gibt es Unterschiede hinsichtlich der Spezialisierung des Unternehmens (Freizeitpark, Kreuzfahrt, Abenteuerreise, Reiseanbieter für bestimmte Länder)?
15. Wie ist das Verhältnis von Repatriierungskosten zu Vorauszahlungsabsicherung? Gibt es eine Spreizung bei bestimmten Anbietern?
16. Gab es Fälle, in denen der abgesicherte Schaden mehr als 22 % des absicherungspflichtigen Umsatzes betrug? Gab es Fälle von über 15 % oder über 18 %? Bei welcher Art von Reisen ist das Verhältnis besonders günstig oder ungünstig?
17. Wie hoch sind in der jeweiligen Umsatzgruppe die durchschnittlichen Versicherungsprämien und zu stellenden Sicherheiten im Vergleich zu den Entgelten und Sicherheitsleistungen, die Reiseanbieter bei Absicherung über den DRSF zu zahlen haben?
18. Wie viele Insolvenzen von Reiseanbietern gab es in der jeweiligen Umsatzgruppe seit dem 1. November 2021/im Zeitraum 1. November 2011 bis 31. Oktober 2021 (jeweils aufgeschlüsselt nach Geschäftsjahr) Wie hoch war jeweils der Insolvenzschaden bezogen auf die absicherungspflichtigen Schäden (Vorauszahlung; Repatriierungskosten)?
19. Unterscheiden sich die Bonitäten bei den verschiedenen Arten der Reiseanbieter sowie in den verschiedenen Umsatzgruppen strukturell? Deckt sich dies mit der beobachteten Anzahl von Insolvenzen?
20. Wie war die Zahl der Insolvenzen bei Vermittlern, die absicherungspflichtige Reiseleistungen erbringen?
21. Haben sich die Bonitäten bereits von Corona „erholt“, d.h. erwarten Sie ähnlich viele Insolvenzen wie in der Vor-Corona Zeit?

6.1.4 Fragen Insolvenzverwalter

1. Wie viele Verfahren haben Sie aus dem Bereich der Pauschalreiseanbieter/Vermittler/Gelegenheitsanbieter geführt?
2. Gab es eine Spezialisierung der betroffenen Anbieter?
3. Was sind die typischen Insolvenzrisiken bei Pauschalreiseanbietern (Besonderheiten (Größe, Spezialisierung, Vermittler); Prognose; geändertes Buchungsverhalten)?
4. Gibt es Fälle, in denen insolvente Pauschalreiseanbieter in der Insolvenz fortführt werden? In welchen Fällen wird die Erfüllung des Vertrags gewählt (Kriterien)? Was sind die Auswirkungen auf begonnene Reisen und auf Reisen, die noch nicht angetreten wurden?
5. Wenn Sie eine Fortführung des Unternehmens anstreben, bekommen Sie dann die erforderliche Absicherung (zu welchem Preis)? Scheitert am Fehlen der Absicherungsmöglichkeit eine aus Ihrer Sicht sinnvolle Fortführungsmöglichkeit?
6. Gibt es Besonderheiten bei Busanbietern + ÖPNV? Gibt es Besonderheiten bei Vermittlern?
7. In welchem Verhältnis stehen Ihrer Erfahrung nach die Vorauszahlungen zum Jahresumsatz? In welchem Monat des Jahres ist mit den höchsten Vorauszahlungen zu rechnen und welchen Anteil des Jahresumsatzes machen die Vorauszahlungen in diesem Zeitpunkt aus?
8. Welche Repatriierungskosten entstehen, wenn wegen der Insolvenz eines Anbieters eine Reise abgebrochen werden muss (pro reisender Person; Sockelbetrag; Verwaltungskosten; Unterbringungskosten)? Können Sie etwas zu den Unterschieden bei den unterschiedlichen Spezialisierungen sagen?
9. In der Gesetzesbegründung werden 22 % des absicherungspflichtigen Umsatzes als Obergrenze des zu erwartenden Schadens angenommen. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?
10. Bei kleineren Anbietern bis 3 Mio. € Umsatz kann die Deckung auf 1 Mio. € begrenzt werden. Damit steht im schlechtesten Fall einem Umsatz von 3 Mio. €, eine Deckung von 1 Mio. € gegenüber. Halten Sie es für möglich, dass die Quote von 33 % überschritten wird? In welcher Konstellation ist das aus Ihrer Sicht denkbar?
11. Der DRSF verlangt Sicherheiten von ca. 7% des Umsatzes (alle Unternehmen über 10 Mio. € Umsatz; darunter freiwillig). Können Sie etwas dazu sagen, welcher Preis für diese Sicherheit in etwa angemessen ist?

12. Können Sie etwas zum Creform-Index von Pauschalreiseanbietern oder -vermittlern sagen?

6.1.5 Fragen Verbraucherschutzverbände

1. Haben Sie Erfahrungen mit Insolvenzen von Pauschalreiseanbietern?
2. Was können Sie zur Höhe der Vorauszahlungen bei Pauschalreisen sagen?
3. Wie lange vor Reiseantritt werden die Vorauszahlungen angefordert?
4. Gibt es Unterschiede bei den Vorauszahlungen? (Großanbieter wie TUI, Spezialreiseanbieter, Gelegenheitsanbieter; Freizeitparks, Hotel + Leistung-Anbieter)
5. Können Sie Änderungen im Buchungsverhalten beobachten? (Etwa deshalb, weil Verbraucherinnen und Verbraucher über das Internet Reiseleistungen selbst zusammenstellen und keine Pauschalreise buchen)
6. Können Sie etwas zur Bedeutung der Reisevermittler sagen, die selbst Vorauszahlungen entgegennehmen und nicht nur weiterleiten?
7. Kosten der Repatriierung: Können Sie etwas dazu sagen, welche Kosten auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zukommen, wenn sie die Reise insolvenzbedingt abbrechen müssen?
8. Bei kleineren Anbietern bis 3 Mio. € Umsatz kann die Deckung auf 1 Mio. € begrenzt werden. Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen diese Deckung nicht ausgereicht hat?
9. Gab es Schwierigkeiten, wenn das insolvente Unternehmen vom Insolvenzverwalter fortgeführt wird? Werden die Reisen durchgeführt, wenn die Insolvenz vor der Abreise eintritt?
10. Sind Ihnen Probleme bei Vereinen, die Reisen nur gelegentlich und nur für ihre Mitglieder anbieten, bekannt geworden? (Musikverein, der Orchesterreise macht; Fußballfanclub fährt einmal im Jahr zum Verein)

6.2 Fragenkatalog der Onlineumfrage

Zu welcher Umsatzgruppe gehört Ihr Unternehmen? [Filterfrage]

- A. Insolvenzabsicherungspflichtiger Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von 10 Mio. € oder höher
- B. Insolvenzabsicherungspflichtiger Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr zwischen 3 Mio. € und 10 Mio. €
- C. Insolvenzabsicherungspflichtiger Umsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr unter 3 Mio. €

Zu A) Unternehmen mit absicherungspflichtigem Umsatz von 10 Mio. € oder höher:

Welcher Anteil am Jahresumsatz wird in dem umsatzstärksten Monat etwa erwirtschaftet?

- a. Bis zu weniger als 30 %
- b. 30 bis zu weniger als 40 %
- c. 40 bis zu weniger als 50 %
- d. 50 bis zu weniger als 60 %
- e. 60 bis zu weniger als 70 %
- f. 70 bis zu weniger als 80 %
- g. 80 % und mehr
- h. Der Anteil beträgt: (Freitext)
- i. Keine Angabe

Gibt es oder gab es Schwierigkeiten, das Überschreiten der 10 Mio. € Umsatzschwelle des DRSF für das nächste Geschäftsjahr zu erkennen?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Angabe

Hatten Sie Schwierigkeiten, die Sicherheit beim DRSF stellen zu können?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Angabe

Welche Kosten werden für die Stellung der Sicherheit verlangt?

- a. Unter 1 % der Sicherheit
- b. 1 bis unter 2 % der Sicherheit
- c. 2 bis unter 3 % der Sicherheit
- d. 3 bis unter 4 % der Sicherheit
- e. 4 bis unter 5 % der Sicherheit
- f. 5 bis unter 6 % der Sicherheit
- g. 6 bis unter 7 % der Sicherheit
- h. 7 bis unter 8 % der Sicherheit
- i. 8 bis unter 9 % der Sicherheit
- j. 9% oder mehr der Sicherheit
- k. Keine Angabe

Verlangte die Versicherung oder das Kreditinstitut von Ihnen eine Sicherheit?

- a. Nein
- b. Ja, und zwar in Höhe von bis zu 20 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. Ja, und zwar in Höhe von 20 bis unter 30 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- d. Ja, und zwar in Höhe von 30 bis unter 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. Ja, und zwar in Höhe von 50 bis unter 80 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. Ja, und zwar in Höhe von 80 % oder mehr des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- g. Keine Angabe

Wie viele Monate vor Abreise werden die Pauschalreisen bei Ihnen gebucht?

- a. 1 bis weniger als 3 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- b. 3 bis weniger als 6 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- c. 6 bis weniger als 12 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- d. Mehr als 12 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- e. Keine Angabe

Zu B) Unternehmen mit absicherungspflichtigem Umsatz von 3 bis unter 10 Mio.€

Wie haben Sie das Insolvenzrisiko bei Pauschalreisen und gegebenenfalls verbundenen Reiseleistungen abgesichert? (Filterfrage)

- a. Durch eine Versicherung
- b. Durch das Zahlungsversprechen eines Kreditinstituts
- c. Durch einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF
- d. Keine Angabe

Hatten Sie Schwierigkeiten, die Absicherung stellen zu können?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Angabe

Beim Erreichen der Grenze von 10 Mio. € absicherungspflichtigen Umsatzes müssten Sie für Ihr nächstes Geschäftsjahr einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF abschließen. Bereitet es aus Ihrer Sicht Schwierigkeiten, das Erreichen dieser Umsatzschwelle rechtzeitig vor Beginn des nächsten Geschäftsjahres zu erkennen?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Angabe

Welcher Anteil am Jahresumsatz wird in dem umsatzstärksten Monat etwa erwirtschaftet?

- a. Bis zu weniger als 30 %
- b. 30 bis zu weniger als 40 %
- c. 40 bis zu weniger als 50 %
- d. 50 bis zu weniger als 60 %
- e. 60 bis zu weniger als 70 %
- f. 70 bis zu weniger als 80 %
- g. 80 % und mehr
- h. Der Anteil beträgt: (Freitext)
- i. Keine Angabe

Falls Sie die Absicherung durch eine Versicherung stellen, welche Prämien werden dafür verlangt?

- a. unter 0,4 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- b. 0,4 bis unter 0,6 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. 0,6 bis unter 0,8 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- d. 0,8 bis unter 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. mehr als 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. Ich stelle die Absicherung nicht durch eine Versicherung
- g. Keine Angabe

Haben Sie der Versicherung eine Sicherheit gestellt?

- a. Nein
- b. Ja, und zwar weniger als 20 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. Ja, und zwar 20 % bis unter 30 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- d. 30 % bis unter 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. mehr als 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. einen Pauschalbetrag von [Freitextfeld]
- g. Keine Angabe

Wie stellen Sie die verlangte Sicherheit und welche Kosten werden dafür verlangt?

- a. Die Sicherheit habe ich hinterlegt/Konten verpfändet
- b. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von unter 1 % der Sicherheit
- c. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 1 bis unter 2 % der Sicherheit
- d. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 2 bis unter 3 % der Sicherheit
- e. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 3 bis unter 4 % der Sicherheit
- f. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 4 bis unter 5 % der Sicherheit

- g. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 5 bis unter 6 % der Sicherheit
- h. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 6 % oder mehr der Sicherheit
- i. Keine Angabe

Falls ein Kreditinstitut die Absicherung übernommen hat, welche Vergütung/ Avalprovision entrichten Sie für die Absicherung?

- a. Unter 0,5 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- b. 0,5 bis unter 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. 1 bis unter 2 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- d. 2 bis unter 3 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. 3 bis unter 4 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. 4 bis unter 5 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- g. 5 bis unter 6 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- h. 6 % und mehr
- i. Es hat kein Kreditinstitut die Absicherung übernommen.
- j. Keine Angabe

Verlangte das Kreditinstitut von Ihnen eine Sicherheit?

- a. Nein
- b. Ja, und zwar in Höhe von bis zu weniger als 20 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. Ja, und zwar in Höhe von 20 bis unter 30 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- d. Ja, und zwar in Höhe von 30 bis unter 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. Ja, und zwar in Höhe von 50 bis unter 80 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. Ja, und zwar in Höhe von über 80 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- g. Ich stelle die Absicherung nicht durch ein Kreditinstitut
- h. Keine Angabe

Wie stellen Sie die verlangte Sicherheit und welche Kosten werden dafür verlangt?

- a. Die Sicherheit habe ich hinterlegt/Konten verpfändet
- b. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von unter 1 % der Sicherheit
- c. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 1 bis unter 2 % der Sicherheit
- d. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 2 bis unter 3 % der Sicherheit
- e. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 3 bis unter 4 % der Sicherheit
- f. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 4 bis unter 5 % der Sicherheit
- g. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 5 bis unter 6 % der Sicherheit
- h. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 6 % oder mehr der Sicherheit
- i. Keine Angabe

Wie viele Monate vor Abreise werden die Pauschalreisen bei Ihnen gebucht?

- a. 1 bis weniger als 3 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- b. 3 bis weniger als 6 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- c. 6 bis weniger als 12 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- d. Mehr als 12 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- e. Keine Angabe

Zu C) Unternehmen mit absicherungspflichtigem Umsatz unter 3 Mio. €:

Bitte grenzen Sie Ihren absicherungspflichtigen Umsatz weiter ein:

- a. Bis unter 100.000 €
- b. 100.000 € bis unter 500.000 €
- c. 500.000 € bis unter 1 Mio. €
- d. 1 Mio. € bis unter 2 Mio. €
- e. 2 Mio. € bis unter 3 Mio. €

- f. Keine Angabe

Wie haben Sie das Insolvenzrisiko bei Pauschalreisen und gegebenenfalls verbundenen Reiseleistungen abgesichert?

- a. Durch eine Versicherung
- b. Durch das Zahlungsversprechen eines Kreditinstituts
- c. Durch einen Absicherungsvertrag mit dem DRSF
- d. Keine Angabe

Hatten Sie Schwierigkeiten, die Absicherung stellen zu können?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Angabe

Hat die Versicherung oder das Kreditinstitute seine Einstandspflicht auf die Obergrenze von 1 Mio. € begrenzt?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Angabe

Beim Erreichen der Grenze von 3 Mio. € absicherungspflichtigen Umsatzes müssen die Pauschalreisen und gegebenenfalls die verbundenen Reiseleistungen ohne eine Haftungsbegrenzung abgesichert werden. Dazu müsste der Absicherungsvertrag angepasst werden. Bereitet es aus Ihrer Sicht Schwierigkeiten, das Erreichen dieser Umsatzschwelle rechtzeitig vor Beginn des nächsten Geschäftsjahres zu erkennen?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Angabe

Welcher Anteil am Jahresumsatz wird in dem umsatzstärksten Monat etwa erwirtschaftet?

- a. Bis zu weniger als 30 %
- b. 30 bis zu weniger als 40 %
- c. 40 bis zu weniger als 50 %
- d. 50 bis zu weniger als 60 %

- e. 60 bis zu weniger als 70 %
- f. 70 bis zu weniger als 80 %
- g. 80 % und mehr
- h. Der Anteil beträgt: (Freitext)
- i. Keine Angabe

Falls Sie die Absicherung durch eine Versicherung stellen, welche Prämien werden dafür verlangt? (Filterfrage)

- a. Pauschalprämie,
- b. Umsatzabhängige Prämie
- c. Ich stelle die Absicherung nicht durch eine Versicherung
- d. Keine Angabe

Sie haben angegeben, dass eine Pauschalprämie verlangt wird. In welcher Höhe wird diese verlangt?

- a. Unter 500 €
- b. 500 € bis zu weniger als 1000 €
- c. 1.000 € bis zu weniger als 2.000 €
- d. Über 2.000 €
- e. Keine Angabe

Sie haben angegeben, dass eine umsatzabhängige Prämie verlangt wird. In welcher Höhe wird diese verlangt?

- a. Unter 0,4 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- b. 0,4 und bis zu weniger als 0,6 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. 0,6 und bis zu weniger als 0,8 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- d. 0,8 und bis zu weniger als 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. Mehr als 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. Keine Angabe

Haben Sie der Versicherung eine Sicherheit gestellt?

- a. Nein

- b. Ja, und zwar weniger als 20 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. Ja, und zwar 20 % bis weniger als 30 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- d. Ja, und zwar 30 % bis weniger als 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. Ja, und zwar mehr als 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. einen Pauschalbetrag von [Freitextfeld]
- g. Ich stelle die Absicherung nicht durch eine Versicherung
- h. Keine Angabe

Wie stellen Sie die verlangte Sicherheit und welche Kosten werden dafür verlangt?

- a. Die Sicherheit habe ich hinterlegt/Konten verpfändet
- b. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von unter 1 % der Sicherheit
- c. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 1 bis unter 2 % der Sicherheit
- d. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 2 bis unter 3 % der Sicherheit
- e. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 3 bis unter 4 % der Sicherheit
- f. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 4 bis unter 5 % der Sicherheit
- g. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 5 bis unter 6 % der Sicherheit
- h. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 6 % oder mehr der Sicherheit
- i. Keine Angabe

Falls ein Kreditinstitut die Absicherung übernommen hat, welche Vergütung/Avalprovision entrichten Sie für die Absicherung?

- a. Unter 0,5 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- b. 0,5 bis unter 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. 1 bis unter 2 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes

- d. 2 bis unter 3 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. 3 bis unter 4 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. 4 bis unter 5 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- g. 5 bis unter 6 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- h. 6 % und mehr
- i. Ich stelle die Absicherung nicht durch ein Kreditinstitut
- j. Keine Angabe

Haben Sie dem Kreditinstitut Ihrerseits eine Sicherheit gestellt?

- a. Nein
- b. Ja, und zwar in Höhe von bis zu weniger als 20 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- c. Ja, und zwar in Höhe von 20 bis unter 30 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- d. Ja, und zwar in Höhe von 30 bis unter 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- e. Ja, und zwar in Höhe von 50 bis unter 80 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- f. Ja, und zwar in Höhe von über 80 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes
- g. Keine Angabe

Wie stellen Sie die verlangte Sicherheit und welche Kosten werden dafür verlangt?

- a. Die Sicherheit habe ich hinterlegt/Konten verpfändet
- b. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von unter 1 % der Sicherheit
- c. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 1 bis unter 2 % der Sicherheit
- d. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 2 bis unter 3 % der Sicherheit
- e. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 3 bis unter 4 % der Sicherheit
- f. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 4 bis unter 5 % der Sicherheit

- g. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 5 bis unter 6 % der Sicherheit
- h. Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 6 % oder mehr der Sicherheit
- i. Keine Angabe

Wie viele Monate vor Abreise werden die Pauschalreisen bei Ihnen gebucht?

- a. 1 bis weniger als 3 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- b. 3 bis weniger als 6 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- c. 6 bis weniger als 12 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- d. Mehr als 12 Monate: 0 bis unter 25 % | 25-50 % | über 50 %
- e. Keine Angabe

Zu A), B) und C)

Vermitteln Sie auch verbundene Reiseleistungen? [FILTERFRAGE]

- a. Ja [Dann weiter mit den folgenden Fragen]
- b. Nein [Ende der Umfrage]
- c. Keine Angabe [Ende der Umfrage]

Nehmen Sie bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen von den Reisenden Zahlungen entgegen oder zahlen die Reisenden unmittelbar an die Leistungserbringer?

- a. An die Leistungserbringer
- b. An mich als Vermittler der Reiseleistungen
- c. Keine Angabe

Falls Sie als Vermittler verbundener Reisen Zahlungen entgegennehmen, wie hoch ist dieser Betrag im Jahr?

- a. Unter 100.000 €
- b. 100.000 € bis unter 500.000 €
- c. 500.000 € bis unter 1 Mio. €
- d. 1 Mio. € bis unter 3 Mio. €
- e. 3 Mio. € bis unter 10 Mio. €

- f. 10 Mio. € und mehr
- g. Ich nehme keine Zahlungen entgegen
- h. Keine Angabe

Bieten Sie im Rahmen verbundener Reisen selbst Beförderungsleistungen an?

- a. Nein
- b. Ja, und zwar im Jahr für bis zu 99 Reisende
- c. Ja, und zwar im Jahr für 100 bis zu 499 Reisende
- d. Ja, und zwar im Jahr für 500 bis zu 999 Reisende
- e. Ja, und zwar im Jahr für 1.000 bis zu 4.999 Reisende
- f. Ja, und zwar im Jahr für 5.000 bis zu 10.000 Reisende
- g. Ja, und zwar im Jahr für mehr als 10.000 Reisende
- h. Keine Angabe

6.3 Mathematische Berechnungen - Schätzung des maximalen Insolvenzscha- dens

Die folgenden Abschätzungen beziehen sich lediglich auf die Insolvenzscha-
den von Pauschalrei-
sen und nicht auf nicht auf die Insolvenzscha-
den vermittelter verbundener Reiseleistungen. Dies
basiert darauf, wie in Kapitel 4.9.1 bereits beschrieben, dass nach den Ergebnissen aus der On-
lineumfrage und den Aussagen aus den Interviews mit der Versicherungs- und Tourismuswirt-
schaft der Anteil vermittelter verbundener Reiseleistungen im Markt sehr gering ist (weitere
Details hierzu finden sich in Kapitel 6.4). Zudem ist der Absicherungsbedarf bei vermittelten ver-
bundenen Reiseleistungen in der Regel geringer als bei Pauschalreisen und kann demnach hier-
mit abgeschätzt werden (vgl. Kapitel 4.8.6).

Der Einfachheit halber wird angenommen, dass Juni der umsatzstärkste Monat ist und demnach
die Insolvenz am 01. Juni eintritt. Da der Jahresumsatz sowie der Jahresumsatzanteil des um-
satzstärksten Monats die wesentlichen Faktoren für den maximal möglichen Insolvenzscha-
den bilden, werden für die anderen relevanten Faktoren wie die Vorbuchungsdauer, die Höhe der
Anzahlungen oder die Umsatzverteilung im Rest des Jahres Schätzungen vorgenommen, die sich
aus Daten einer Marktrecherche / aus konsolidierten Aussagen der geführten Interviews sowie
Ergebnissen der Online-Umfrage ergeben. Die Annahmen werden hierbei bewusst „vorsichtig“
getroffen, sodass sie das Risiko eher über- als unterschätzen. Die Herleitung der Formel für die
Höhe des Insolvenzscha-
dens erfolgt dann in derselben Logik wie in der Beispielsrechnung aus
Tabelle 8.

6.3.1 Getroffene Annahmen

6.3.1.1 Verteilung des Umsatzes auf die benachbarten Monate

Es werden zwei Formeln genutzt für die Verteilung des Umsatzes auf die benachbarten Monate
des umsatzstärksten Monats, je nachdem, ob der Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat grö-
ßer oder kleiner als 25 % des Jahresumsatzes ist. In beiden Fällen wird eine unterjährige Kon-
zentrierung des Jahresumsatzes angenommen, welche zu einem höheren maximalen Insolvenzscha-
den führt und damit eine im Mittel vorsichtige Schätzung darstellt. Es wird hingegen keine
maximale Konzentration des Umsatzes angenommen, da dies – mit Blick auf den gesamten
Markt - eine im Mittel stark überschätzende Konzentration des Jahresumsatzes bedeuten
würde. Falls der Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat größer oder gleich 25 % ist, so wird
demnach angenommen, dass sich der Jahresumsatz, der nicht im umsatzstärksten Monat erwirt-
schaftet wird, zu jeweils 1/3 auf den vorherigen Monat, den darauffolgenden Monat sowie den

Rest des Jahres verteilt. Bei einem beispielhaft angenommenen Jahresumsatzanteil von 30 % im umsatzstärksten Monat Juni wird demnach angenommen, dass von den restlichen 70 % des Jahres ein Drittel (=23 %) im Mai, ein Drittel (=23 %) im Juli und ein Drittel (=23 %) in den restlichen Monaten erwirtschaftet wird. Hierbei handelt es sich um eine sehr vorsichtige Schätzung, da eine unterjährige Konzentrierung des Jahresumsatzes angenommen wird, welche zu einem höheren maximalen Insolvenzschaden führt.

Diese Schätzung ergibt bei einem Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat von

- 30 % des Jahresumsatzes: Umsätze in den benachbarten Monaten von jeweils 23 % des Jahresumsatzes
- 40 % des Jahresumsatzes: Umsätze in den benachbarten Monaten von jeweils 20 % des Jahresumsatzes
- 50 % des Jahresumsatzes: Umsätze in den benachbarten Monaten von jeweils 17 % des Jahresumsatzes
- 60 % des Jahresumsatzes: Umsätze in den benachbarten Monaten von jeweils 13 % des Jahresumsatzes
- 70 % des Jahresumsatzes: Umsätze in den benachbarten Monaten von jeweils 10 % des Jahresumsatzes
- 80 % des Jahresumsatzes: Umsätze in den umliegenden Monaten von jeweils 7 % des Jahresumsatzes

Falls der Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat kleiner oder gleich 25 % des Jahresumsatzes ist, so wird angenommen, dass der Umsatzanteil im vorherigen Monat und im darauffolgenden Monat jeweils so hoch ist wie im umsatzstärksten Monat.

6.3.1.2 Umsatzentwicklung

Für die Einstufung in die jeweilige Umsatzgruppe unter 3 Mio. € / 3 bis unter 10 Mio.€ ist der Umsatz aus dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr relevant (§ 651r Absatz 3 Satz 3 BGB). Der Insolvenzschaden hängt dagegen maßgeblich vom Umsatz im laufenden Jahr ab. Folglich muss der Umsatz aus dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr mit einer Wachstumsrate hoch- bzw. runterskaliert werden.

Wird eine Insolvenz aufgrund sinkender Nachfrage angemeldet, was der typische Grund einer Insolvenz darstellt, so kann von einem Umsatzrückgang zum Vorjahr ausgegangen werden. Wird hingegen eine Insolvenz wegen eines plötzlichen Ereignisses, wie etwa Corona angemeldet, so liegt in der Regel ein (marktübliches) Umsatzwachstum vor.

Um das erhöhte Risiko nicht zu vernachlässigen, welches sich durch ein Umsatzwachstum ergibt, wird von einem konstanten Umsatzwachstum zum Vorjahr für alle Reiseanbieter ausgegangen. Laut Kapitel 4.15 beträgt die durchschnittliche Umsatzentwicklung des Marktes 2,42 % im Jahr. Da nicht auszuschließen ist, dass in der Umsatzgruppe unter 3 Mio. € ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum vorliegt, wird für die Modellierung ein Umsatzwachstum von 5 % angesetzt, was mit Blick auf Kapitel 4.15 einer im Marktmittel hohen und damit vorsichtigen Schätzung entspricht.

6.3.1.3 Zeitpunkt der Restzahlung

Es wird angenommen, dass 30 Tage vor der Abreise der komplette Reisepreis zu zahlen ist. Dies ist der früheste Zeitpunkt, zu dem der komplette Reisepreis nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung verlangt werden darf (vgl. Urteil des BGH vom 09.12.2014 - X ZR 13/14). Eine spätere Restzahlung ist durchaus gängig (siehe Tabelle 7), sodass dies eine vorsichtige Schätzung darstellt.

6.3.1.4 Höhe der Anzahlung:

Es wird eine Anzahlung von 25 % bei Buchung der Reise angenommen. Im Hinblick auf die Rechtsprechung und der realen Gegebenheiten im Markt (siehe Tabelle 6) ist eine Anzahlung von 25 % eine vorsichtige Schätzung.

6.3.1.5 Höhe der Repatriierungskosten:

Die Interviews mit der Versicherungswirtschaft, einem Unternehmen aus der Insolvenzabwicklung sowie dem DRSF zeigten, dass bei klassischen Reiseanbietern durchschnittlich mit Repatriierungskosten von etwa 150 bis 300 € pro Reisenden zu rechnen ist (vgl. Kapitel 4.8.3). Bei spezialisierten Anbietern für Fernreisen fallen hingegen in der Regel im Mittel höhere Kosten an. Da diese Anbieter aus Sicht der Forschungsgruppe in der Umsatzkategorie unter 3 Mio. € eine Minderheit darstellen, wird hier ein durchschnittlicher Kostensatz von 300 € angenommen, während die spezialisierten Fernreiseanbieter in der Sensitivitätsanalyse (Kapitel 6.3.3) gesondert untersucht werden.

6.3.1.6 Durchschnittliche Kosten von Pauschalreisen/Tag

Um die Anzahl der verreisten Personen zum Insolvenzzeitpunkt anhand des Umsatzes im Vormonat abzuschätzen, wurden in der Beispielsrechnung in Tabelle 8 die durchschnittlichen

Kosten sowie die durchschnittliche Länge von Pauschalreisen benötigt. In die Berechnung der verreisten Personen ging hierbei lediglich der Quotient $\frac{\varnothing \text{ Kosten pro Pauschalreise}}{\varnothing \text{ Länge pro Pauschalreise}}$ ein, welcher den durchschnittlichen Kosten von Pauschalreisen je Tag entspricht. Hierbei gilt, je geringer die durchschnittlichen Kosten von Pauschalreisen je Tag sind, desto höher ist die Anzahl der Reisenden.

Während die Gesamtkosten bzw. Dauer von Pauschalreisen sehr individuell sind und dementsprechend schwierig zu pauschalisieren sind, werden stattdessen die durchschnittlichen Kosten von Pauschalreisen je Tag geschätzt.

Laut einer Studie von Check24³⁸, in der Reisen aus 2024 in die 30 meistgebuchten Pauschalreiseländer analysiert wurden, belaufen sich die durchschnittlichen Kosten von Pauschalreisen je Tag auf 123 €.

6.3.1.7 Abreisezeitpunkte im Vormonat

Für die Anzahl der verreisten Personen zum Insolvenzzeitpunkt sind die Abreisezeitpunkte des Vormonats relevant. Da es sich hier um den Monat vor dem umsatzstärksten Monat handelt, ist mit einer Häufung der Reisen zum Ende des Monats zu rechnen. Deshalb wird angenommen, dass alle Reisen in dem Monat vor dem umsatzstärksten Monat in der zweiten Monatshälfte beginnen.

6.3.1.8 Vorbuchungsdauer

Die durchschnittliche Vorbuchungsdauer kann ein wesentlicher Faktor sein für die Höhe des Insolvenzschadens, insbesondere wenn ein erheblicher Teil der Reisen 11 Monate oder mehr im Voraus gebucht werden, wie am Anfang von Kapitel 4.8.5 dargestellt wurde.

Aus Interviews mit der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft ergab sich, dass es bei den meisten Reiseanbietern kaum Buchungen von Reisen gibt, die mehr als 11 Monate im Voraus liegen. Der Online-Umfrage zufolge gibt es jedoch einige Anbieter, bei denen eine derart lange Vorbuchungsdauer gängig ist. Es wird sich zunächst auf „klassische“ Reiseanbieter konzentriert, bei denen Reisen nicht mehr als 11 Monate im Voraus gebucht werden. In Kapitel 4.8.5.2 werden dann die Reiseanbieter betrachtet, bei denen ein erheblicher Teil der Reisen mindestens 11 Monate im Voraus gebucht werden.

³⁸ <https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/pauschalreisen-2024-nur-gering-fuegig-teurer-als-im-vorjahr-2324/>

Grundlage für die folgenden Schätzungen bildet eine Statistik von Check24, die alle dort gebuchten Pauschalreisen im Zeitraum September 2016 bis August 2017 analysierten.³⁹ Hieraus ergibt sich, dass 37 % aller Pauschalreisen maximal 6 Wochen vor Reisebeginn gebucht wurden, weitere 49 % zwischen 6 Wochen und 6 Monaten vor Reisebeginn, und weitere 14 % mindestens 6 Monate vor Reisebeginn.

Es wurde von den allen Interviewpartnern durchgehend bestätigt, dass sich durch Corona die Vorbuchungsdauer weiter verkürzt hat. Schätzungen, die auf der oben genannten Studie basieren, sind folglich eher vorsichtig, da sie zu höheren Anzahlungen führen. Auf Grundlage der Studie werden folgende Annahmen getroffen:

1. Anteil bereits gebuchter Reisen, die 0-4 Wochen im Voraus liegen: 90 %
2. Anteil bereits gebuchter Reisen, die 4-8 Wochen im Voraus liegen: 70 %
3. Anteil bereits gebuchter Reisen, die 2-11 Monaten im Voraus liegen: 30 %
4. Anteil bereits gebuchter Reisen, die 11-23 Monate im Voraus liegen: 0 %

6.3.2 Berechnungen

Mit obigen Annahmen folgt analog zu der Berechnung in Tabelle 8 für $u_{max} \geq 25 \%$ (mit u_{max} dem Umsatzanteil des umsatzstärksten Monats vom Jahresumsatz):

$$\text{Insolvenzschaden} = 1,05 * \text{Jahresumsatz} * (90 \% * u_{max} + (1 - u_{max}) * 13,75 \%)$$

Der Term $90 \% * u_{max}$ bezieht sich hier auf die Erstattung der vollständig gezahlten Reisepreise, während der Term $(1 - u_{max}) * 13,75 \%$ eine Schätzung der zu erstattenden Anzahlungen sowie der Kosten für die Rückführung darstellt. Von den 13,75 % entfallen dabei 5,42 % auf die Repatriierung und 8,33 % auf die Anzahlungen.

Für $u_{max} \leq 25 \%$ ergibt sich die folgende Formel für den Insolvenzschaden:

$$\text{Insolvenzschaden} = 1,05 * \text{Jahresumsatz} * (u_{max} * (90 \% + 33,76 \%) + (1 - 3u_{max}) * 7,5 \%)$$

Die 33,76 % beziehen sich hier auf die Erstattungen der Anzahlungen im Monat nach dem umsatzstärksten Monat sowie auf die Kosten für die Rückführung. Der letzte Term in der obigen Formel bezieht sich auf die Erstattung der Anzahlungen im verbleibenden Teil des Jahres.

Unter den getroffenen Annahmen ergeben sich aus den obigen Formeln die nachfolgenden Schwellenwerte für eine mögliche Überschreitung der 1 Mio. €-Grenze im Insolvenzfall in Bezug auf den prozentualen Umsatzanteil u_{max} des umsatzstärksten Monats am Jahresumsatz:

- Bei einem Jahresumsatz von 1 Mio. € ist eine Überschreitung nicht möglich
- Bei einem Jahresumsatz von 1,5 Mio. €: u_{max} muss mindestens 65 % betragen

³⁹https://www.check24.de/files/p/2017/8/c/3/11916-2017-10-04_check24_ppt_buchungszeitpunkt.pdf

- Bei einem Jahresumsatz von 2 Mio. €: u_{max} muss mindestens 44 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 2,5 Mio. €: u_{max} muss mindestens 32 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 3 Mio. €: u_{max} muss mindestens 24 % betragen

6.3.3 Sensitivitätsanalyse

Variation der Annahmen für Fernreiseanbieter: Bei Fernreisen fallen typischerweise höhere Repatriierungskosten pro Reisenden an, der DRSF nannte den durchschnittlichen Wert 1.000 € (vgl. Kapitel 4.8.3). Gleichzeitig sind die Kosten pro Reise typischerweise höher, sodass – bei gleichem Monatsumsatz – weniger Reisende unterwegs sind, sodass diese die höheren Repatriierungskosten teilweise ausgleichen. Nach einer Marktrecherche liegen die Kosten für Fernreisen als Pauschalreise, die die Beförderung des Reisenden umfasst, bei durchschnittlich 200 € bis 500 € pro Tag.

Werden durchschnittliche Reisekosten von 350 € pro Tag angesetzt, sowie durchschnittliche Repatriierungskosten von 1.000 € pro Reisenden, so erhöhen sich die gesamten Repatriierungskosten im Vergleich zur bisherigen Rechnung um 17 %.

Erhöht man in der obigen Berechnung die Repatriierungskosten um 17 %, so spielen diese im gesamten Insolvenzschaden weiterhin eine untergeordnete Rolle. Das Risiko von auf Fernreisen spezialisierte Reiseanbieter ist also nur minimal höher als in der obigen Modellierung. Auf eine gesonderte Betrachtung von auf Fernreisen spezialisierte Reiseanbieter wird demzufolge verzichtet.

Variation der Annahme „Umsatzentwicklung“: Es wurde eine Variation des Umsatzwachstums von 5 % auf 25 % betrachtet, was zu einem erhöhten Risiko führt. Bei einem Umsatzwachstum von 25 % zum Vorjahr ergeben sich die nachfolgenden Schwellenwerte für eine mögliche Überschreitung der 1 Mio. €-Grenze im Insolvenzfall in Bezug auf den prozentualen Umsatzanteil u_{max} des umsatzstärksten Monats am Jahresumsatz:

- Bei einem Jahresumsatz von 1 Mio. €: u_{max} muss mindestens 87 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 1,5 Mio. €: u_{max} muss mindestens 62 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 2 Mio. €: u_{max} muss mindestens 34 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 2,5 Mio. €: u_{max} muss mindestens 24 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 3 Mio. €: u_{max} muss mindestens 19 % betragen.

6.3.4 Spezialfall: Reiseveranstalter mit 11 oder mehr Monaten Vorbuchungsdauer

Der potenzielle Insolvenzschaden steigt, wenn ein erheblicher Teil der Reisen 11 Monate oder mehr im Voraus gebucht wird. In der durchgeführten Onlineumfrage gaben 9,18 % der

Reiseanbieter an, dass mindestens 25 % ihrer Reisen 12 Monate oder mehr im Voraus gebucht werden. Bei 4,08 % der Reiseanbieter waren es sogar mehr als 50 % der Reisen. Auf dieser Grundlage wird für die Berechnungen angenommen, dass bei 10 % der Reiseanbieter im Mittel insgesamt 30 % der Reisen, die in mehr als 11 Monaten stattfinden, bereits gebucht sind. Bei diesen Reiseanbietern ist ebenfalls davon auszugehen, dass weniger kurzfristige Reisen gebucht werden. Dementsprechend werden für diese Art von Reiseanbietern folgende Annahmen zur Vorbuchungszeit getroffen:

1. Anteil bereits gebuchter Reisen, die 0-4 Wochen im Voraus liegen: 100 %
2. Anteil bereits gebuchter Reisen, die 4-8 Wochen im Voraus liegen: 90 %
3. Anteil bereits gebuchter Reisen, die 2-11 Monate im Voraus liegen: 80 %
4. Anteil bereits gebuchter Reisen, die 11-23 Monate im Voraus liegen: 30 %

Aus den obigen Annahmen ergeben sich folgende Formeln für den maximalen Insolvenzschaten:

Wenn $u_{max} \geq 25 \%$:

$$\text{Insolvenzschaten} = 1,05 * \text{Jahresumsatz} * ((u_{max} + 7,88 \%) + (1 - u_{max}) * 19,59 \%)$$

Die 7,88 % des Jahresumsatzes beziehen sich auf die Höhe der Rückerstattungen für Anzahlungen von Reisen, die in mehr als 11 Monaten beginnen.

Wenn $u_{max} \leq 25\%$:

$$\begin{aligned} \text{Insolvenzschaten} = 1,05 * \text{Jahresumsatz} * (u_{max} \cdot (100 \% + 27,92 \%) + 7,88 \% \\ + (1 - 3 * u_{max}) * 20 \%) \end{aligned}$$

Unter den getroffenen Annahmen ergeben sich die nachfolgenden Schwellenwerte für eine mögliche Überschreitung der 1 Mio. €-Grenze im Insolvenzfall in Bezug auf den prozentualen Umsatzanteil u_{max} des umsatzstärksten Monats am Jahresumsatz:

- Bei einem Jahresumsatz von 1 Mio. €: u_{max} muss mindestens 85 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 1,5 Mio. €: u_{max} muss mindestens 45 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 2 Mio. €: u_{max} muss mindestens 25 % betragen
- Bei einem Jahresumsatz von 2,5 Mio. €: u_{max} muss mindestens 15 % betragen

Wenn ein erheblicher Teil der Reisen 11 Monate oder mehr im Voraus gebucht werden, so erhöht sich das Risiko, dass Insolvenzschaten den Betrag von 1 Mio. € übersteigen. Insbesondere genügt bereits bei einem Jahresumsatz von 2 Mio. € eine normale Umsatzverteilung über das Jahr, damit das Risiko einer Überschreitung gegeben ist. Sogar bei einem Jahresumsatz von

1 Mio. € ist es hier möglich, dass eine Überschreitung auftritt, wenn im umsatzstärksten Monat ein Anteil von mindestens 85 % vorliegt.

6.4 Mathematische Berechnungen – Bestimmung des Ablösebetrags

Der Ablösebetrag wird anhand separater Schätzungen des maximal zu erwartenden „Überschadens“ (=Schaden über 1 Mio. €) im Insolvenzfall sowie der Insolvenzwahrscheinlichkeit berechnet. Diese Vorgehensweise stimmt mit üblichen Berechnungen der Versicherungen überein, wie sie in Interviews berichteten.

Für die Bestimmung des maximal zu erwartenden Schadens wird nicht zwischen Pauschalreisen und der Vermittlung verbundener Reiseleistungen unterschieden. Dies begründet sich einerseits dadurch, dass nach den Ergebnissen der Online-Umfrage nur ca. 20 % der Reiseanbieter verbundene Reiseleistungen anbieten und hierfür Zahlungen entgegennehmen. Bei diesen Reiseanbietern macht dies dann durchschnittlich lediglich ca. 10 % des absicherungspflichtigen Umsatzes aus. Zudem ist das Risiko bei verbundenen Reiseleistungen in der Regel geringer als bei selbstveranstalteten Pauschalreisen (vgl. Kapitel 4.8.6), sodass das Risiko der verbundenen Reiseleistung durch das Risiko einer Pauschalreise abgeschätzt werden kann (vorsichtige Schätzung).

6.4.1 Maximaler Insolvenzschaden

Der maximale Insolvenzschaden von Reiseveranstaltern wurde in Anhang 6.3 in Abhängigkeit des Jahresumsatzes und des Umsatzanteils im umsatzstärksten Monat abgeschätzt. Dabei wurden die Annahmen bewusst „vorsichtig“ gewählt, um das Risiko eher zu über- als zu unterschätzen.

Aus den Formeln für den maximalen Insolvenzschaden und unter Berücksichtigung der Annahme, dass 10 % der Reiseveranstalter eine sehr lange Vorbuchungsdauer aufweisen (vgl. Kapitel 6.3.1.8) ergibt sich als durchschnittlicher, maximal zu erwartender "Überschaden" für verschiedene Kombinationen von Umsatz und Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat in €:

Tabelle 10: Maximale Insolvenzschäden in €

Umsatz	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %
1. Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	13.274
1,2 Mio. €	0	0	0	0	0	5.534	15.665	156.529
1,4 Mio. €	0	0	0	0	11.303	23.123	123.886	349.284
1,6 Mio. €	0	0	185	13.694	27.203	155.642	284.441	542.038
1,8 Mio. €	0	0	12.708	27.906	155.198	300.097	444.996	734.793
2 Mio. €	3.874	8.345	25.231	122.555	283.554	444.552	605.551	927.548
2,2 Mio. €	14.262	19.180	57.712	234.811	411.909	589.007	766.106	1.120.303

2,4 Mio. €	24.649	30.014	153.868	347.066	540.264	733.463	926.661	1.313.058
2,6 Mio. €	35.037	40.849	250.023	459.322	668.620	877.918	1.087.216	1.505.812
2,8 Mio. €	45.424	120.781	346.179	571.577	796.975	1.022.373	1.247.771	1.698.567
3 Mio. €	55.812	200.837	442.335	683.833	925.330	1.166.828	1.408.326	1.891.322

6.4.2 Insolvenzwahrscheinlichkeit

Alle Versicherer im Markt bestätigten, dass sie Bonitäten / Bilanzkennzahlen als Grundlage für die Insolvenzwahrscheinlichkeit nutzen. Dabei konnte keiner der Versicherer bestätigen, dass es eine Umsatzgruppe oder eine Art von Reiseanbieter gibt, die tendenziell eine bessere / schlechtere Bonität aufweist. Hieraus wird geschlossen, dass die Insolvenzwahrscheinlichkeit nicht von dem Umsatz / Art des Reiseanbieters abhängt, sondern einzig von dessen wirtschaftlicher Situation. Folglich wird mit einer Insolvenzwahrscheinlichkeit kalkuliert, die nicht nach Umsatzgruppen oder Spezifika der Reiseanbieter differenziert.

In Kapitel 4.16 wurde das Insolvenzrisiko der Branche analysiert. Dort ergab sich als Schätzung für Reiseveranstalter eine zukünftige Insolvenzwahrscheinlichkeit von 0,82 % und für Reisebüros eine zukünftige Insolvenzwahrscheinlichkeit von 0,65 % pro Jahr.

Da sich die Daten auf einen Mittelwert der gesamten Branche beziehen, ist nicht auszuschließen, dass diese von der Insolvenzquote in der Umsatzgruppe 1 Mio. € bis 3 Mio. € abweicht. Um dies in der Kalkulation mit zu berücksichtigen, wird eine vorsichtige Insolvenzwahrscheinlichkeit von 1 % pro Jahr angesetzt.

6.4.3 Berechnung der Insolvenzwahrscheinlichkeit in umsatzstarken Monaten

Damit in der Umsatzgruppe unter 3 Mio. € ein Insolvenzschaden über 1 Mio. € eintritt, muss die Insolvenz zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr auftreten. Andernfalls wird die Grenze nicht erreicht. Es muss also die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, dass ein Reiseanbieter zu genau einem solchem Zeitpunkt insolvent wird.

Grundsätzlich liegt der Gedanke nahe, Insolvenzen seien in der Hauptsaison nicht möglich, da dort die Liquidität am höchsten ist. Dies lässt sich empirisch anhand der vergangenen Insolvenzen jedoch nicht pauschal bestätigen. Auch die befragten Branchenexperten⁴⁰ konnten nicht einschätzen, in welcher Phase des Geschäftsjahres eine Insolvenz wahrscheinlicher bzw. unwahrscheinlicher ist. Folglich wird angenommen, dass sich die Insolvenz zu einem zufälligen Zeitpunkt im Jahr realisiert.

⁴⁰ Vertreter der Versicherungs- und Tourismuswirtschaft, Insolvenzverwalter/-abwickler

Für die Abschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz zu einem der „relevanten“ Zeitpunkte wird die Insolvenzwahrscheinlichkeit pro Jahr mit einem Faktor multipliziert. Dieser Faktor ergibt sich als Anteil der Monate im Jahr, in denen ein Insolvenzschaden von über 1 Mio. € auftreten kann. Man muss hier jedoch unterscheiden. Hat der umsatzstärkste Monat einen Anteil von 50 % am Jahresumsatz, so ist nicht unmittelbar klar, für wie viele Tage ein solch hoher Absicherungsbedarf besteht: Hat der Folgemonat ebenfalls einen Umsatzanteil von 50 % des Jahresumsatzes, so gilt der volle Absicherungsbedarf für bis zu zwei Monate. Teilt sich der restliche Umsatz auf die herumliegenden Monate auf, so ist zwar möglicherweise der Zeitraum länger, während dem die 1 Mio. € Grenze überschritten werden kann, der erwartete „Überschaden“ ist in diesem Fall aber geringer.

Der erwartete „Überschaden“ pro Jahr (also unter Berücksichtigung des unterjährigen Zeitraums einer Grenzüberschreitung) ist am höchsten, wenn der unterjährige Umsatz konzentriert ist. Dies bedeutet in dem obigen Beispiel, dass der zu erwartende Schaden pro Jahr höher ist in dem Fall, bei dem der Folgemonat ebenfalls 50 % Umsatzanteil hat. Für die Bestimmung der „relevanten“ Monate wird also eine höchstmögliche Umsatzkonzentration angenommen.

Bei einem Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat von mehr als 50 % des Jahresumsatzes werden demnach 60 Tage (2 Monate) angesetzt (vorsichtige Schätzung). Folglich ergibt sich hier eine Insolvenzwahrscheinlichkeit von $1 \% / 6 = 0,167 \%$.

Bei einem Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat von weniger als 50 %, aber mehr als 30 % des Jahresumsatzes, werden 90 Tage (3 Monate) angesetzt (vorsichtige Schätzung). Folglich ergibt sich hier eine Insolvenzwahrscheinlichkeit von $1 \% / 4 = 0,25 \%$.

Bei einem Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat von weniger als 30 %, aber mehr als 20 % des Jahresumsatzes, werden 120 Tage (5 Monate) angesetzt (vorsichtige Schätzung). Folglich ergibt sich hier eine Insolvenzwahrscheinlichkeit von $1 \% * 5 / 12 = 0,417 \%$.

6.4.4 Der Ablösebetrag

Werden die Insolvenzwahrscheinlichkeiten mit den maximal zu erwartenden Schäden multipliziert, so ergibt sich für die obigen Kombinationen von Jahresumsatz und Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat ein (vorsichtig geschätzter) erwarteter Schaden pro Jahr. Dies ist gleichzeitig der Ablösebetrag, der risikodifferenziert jährlich verlangt werden müsste (in €):

Tabelle 11: Ablösebetrag (in €) risikodifferenziert nach Cluster

Umsatz	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %
1.000.000 €	0	0	0	0	0	0	0	22
1.200.000 €	0	0	0	0	0	9	26	261

1.400.000 €	0	0	0	0	19	39	206	582
1.600.000 €	0	0	0	23	45	259	474	903
1.800.000 €	0	0	32	47	259	500	742	1.225
2.000.000 €	16	21	63	204	473	741	1.009	1.546
2.200.000 €	59	48	144	391	687	982	1.277	1.867
2.400.000 €	103	75	385	578	900	1.222	1.544	2.188
2.600.000 €	146	102	625	766	1.114	1.463	1.812	2.510
2.800.000 €	189	302	865	953	1.328	1.704	2.080	2.831
3.000.000 €	233	502	1.106	1.140	1.542	1.945	2.347	3.152

Um das Gesamtrisiko des Marktes zu ermitteln, wird die Verteilung der Jahresumsätze sowie die Verteilung des Umsatzanteils im umsatzstärksten Monat für die Umsatzgruppe 1 bis unter 3 Mio. € benötigt. Beides wurde in der Online-Umfrage erhoben mit folgenden Ergebnissen:

Tabelle 12: Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat

Umsatzgruppe	< 30 %	30 bis < 40 %	40 bis < 50 %	50 bis < 60 %	60 bis < 70 %	70 bis < 80 %	> 80 %	Gesamt
<100.000 €	7	3	2	1	0	0	1	14
100.000- <500.000 €	8	10	2	3	1	0	0	24
500.000 - 1 Mio. €	14	6	0	0	1	0	0	21
1 Mio. - 2 Mio. €	14	2	0	1	2	1	0	20
2 Mio. - 3 Mio. €	9	4	1	0	0	0	0	14
3 Mio. - 10 Mio. €	31	7	2	3	3	0	0	46
Gesamt	83	32	7	8	7	1	1	139
Anteil in %	59,7 %	23,0 %	5,0 %	5,8 %	5,0 %	0,7 %	0,7 %	100,0 %

Wie an den Ergebnissen zu erkennen ist, unterscheidet sich die Verteilung in den einzelnen Umsatzklassen nur wenig. Folglich werden die Daten aller Reiseanbieter mit einem Jahresumsatz von unter 10 Mio. € herangezogen, um eine umfassendere Datengrundlage zu schaffen.

Wie sich der Umsatzanteil im umsatzstärksten Monat innerhalb der Segmente verteilt, ist nicht bekannt. Es wird deshalb innerhalb jedes Segments der höchste Wert angesetzt (bspw. 40 % in dem Segment 30 - 40 %). Hierdurch wird insbesondere Sorge dafür getragen, dass der Umsatz in den umsatzstärksten 30 Tage etwas höher sein können als in dem umsatzstärksten Monat.

Zudem wird in dem Segment unter 30 % bei der Hälfte der Reiseanbieter ein Umsatzanteil von 30 % unterstellt und bei der anderen Hälfte von 20 % (vorsichtige Schätzung).

Von den Reiseanbietern in dem Umsatzsegment 1 Mio. € bis unter 3 Mio. € gaben 58 % an, in dem Segment 1 Mio. € bis unter 2 Mio. € zu liegen und 42 % in dem Segment 2 Mio. € bis unter

3 Mio. €. Wie sich der Umsatz der Reiseanbieter innerhalb der jeweiligen Spannen 1 Mio. € bis unter 2 Mio. € und 2 Mio. € bis unter 3 Mio. € verteilt, ist nicht bekannt. Innerhalb der Spannen wird eine Gleichverteilung unterstellt, was erneut eine vorsichtige Annahme darstellt, da eher ein degressiver Verlauf zu erwarten ist (je mehr Umsatz, desto weniger Unternehmen).

Zur vereinfachten Berechnung wird die Gleichverteilung diskretisiert, d.h. im Falle des Segments 1 Mio. € bis unter 2 Mio. € wird angenommen, dass 20 % der Unternehmen einen Umsatz von 1,2 Mio. € haben, 20 % einen Umsatz von 1,4 Mio. € und fortlaufend. Analog wird in dem Segment 2 Mio. € bis unter 3 Mio. € vorgegangen.

Bei einer Pauschalprämie bezahlen alle Reiseanbieter eine Prämie in gleicher Höhe. Dementsprechend ist die Höhe der Prämie gleich dem erwarteten jährlichen Schaden eines zufällig ausgewählten Reiseanbieters. Anhand der angenommenen Verteilungen können Wahrscheinlichkeiten dafür berechnet werden, welche Kombination aus Umsatz und umsatzstärkstem Monat auf den insolventen Reiseanbieter zutrifft. Sowohl für die Umsatzgruppe 1 Mio. € bis unter 2 Mio. € als auch für die Umsatzgruppe 2 Mio. € bis unter 3 Mio. € berechnen sich die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten als das Produkt der Wahrscheinlichkeit, dass der Reiseanbieter einen der angegebenen Umsätze hat (= 0,2 wegen Gleichverteilung), und der Wahrscheinlichkeit, dass er in die entsprechende Spanne des Umsatzanteils im umsatzstärksten Monat fällt.

Der risikoadäquate Preis ergibt sich nun als wahrscheinlichkeitsgewichteter Mittelwert der erwarteten Schadenhöhe pro Jahr. Hieraus ergibt sich der folgende, durchschnittlich zu erwartende Überschaden pro Reiseanbieter pro Jahr (= risikoadäquater Preis):

- 44,14 € pro Jahr in der Umsatzgruppe 1 Mio. € bis unter 2 Mio. € bzw. 0,0029 % Umsatzprämie
- 456,40 € pro Jahr in der Umsatzgruppe 2 Mio. € bis unter 3 Mio. € bzw. 0,0182 % Umsatzprämie.

Da 58 % der befragten Unternehmen in der Umfrage angegeben haben, in dem Segment 1 Mio. € bis unter 2 Mio. € zu liegen, und 42 % in dem Segment 2 Mio. € bis unter 3 Mio. €, lässt sich für die gesamte Umsatzgruppe von 1 Mio. € bis unter 3 Mio. € ein Pauschalbetrag in Höhe von 217,29 € bzw. eine Umsatzprämie in Höhe von 0,0113 % ermitteln. Da nach Aussagen der Versicherer 428 Reiseanbieter in das Segment 1 Mio. € bis unter 3 Mio. € fallen, ergibt sich eine jährlich zu entrichtende Prämie des gesamten Marktes in Höhe von $428 \cdot 217,29\text{€} = 93.000,12\text{€}$.

6.5 Ergebnisse Onlineumfrage nach Umsatzgruppen

Im Folgenden werden die Antworten auf die Fragen der Onlineumfrage nach Umsatzgruppen tabellarisch dargestellt, sofern Sie nicht bereits im Berichtsteil enthalten sind.

6.5.1 Alle Umsatzgruppen

Tabelle 13: Welcher Anteil am Jahresumsatz wird im umsatzstärksten Monat etwa erwirtschaftet?

Umsatzgruppe	< 30 %	30 bis < 40%	40 bis < 50%	50 bis < 60%	60 bis < 70%	70 bis < 80%	> 80 %
< 3 Mio. €	44 %	22 %	4 %	5 %	3 %	1 %	1 %
3. – 10 Mio. €	65 %	15 %	4 %	7 %	7 %	0 %	0 %
> 10 Mio. €	61 %	12 %	2 %	2 %	2 %	0 %	4 %

Tabelle 14: Wie viele Monate vor Abreise werden die Pauschalreisen bei Ihnen gebucht?

Umsatzgruppe	Anteil der Buchungen	Monate vor Abreise			
		1 bis < 3	3 bis < 6	6 bis < 12	Mehr als 12
< 3 Mio. €	0 bis < 25%	25 %	17 %	30 %	27 %
	25 bis 50%	30 %	47 %	22 %	1 %
	> 50%	53 %	32 %	16 %	0 %
3–10 Mio. €	0 bis < 25%	30 %	7 %	33 %	30 %
	25 bis 50%	24 %	56 %	17 %	2 %
	> 50%	26 %	41 %	22 %	11 %
> 10 Mio. €	0 bis < 25%	31 %	12 %	22 %	35 %
	25 bis 50%	25 %	43 %	26 %	6 %
	> 50%	15 %	30 %	50 %	5 %

Tabelle 15: Bieten Sie im Rahmen verbundener Reiseleistungen selbst Beförderungsleistungen an?

	> 10 Mio.	3–10 Mio.	< 3 Mio.
Nein	55 %	35 %	10 %
Ja, und zwar im Jahr für bis zu 99 Reisende	0 %	0 %	100 %
Ja, und zwar im Jahr für 100 bis zu 499 Reisende	0 %	0 %	100 %
Ja, und zwar im Jahr für 500 bis zu 999 Reisende	33 %	33 %	33 %
Ja, und zwar im Jahr für 1.000 bis zu 4.999 Reisende	0 %	0 %	100 %
Ja, und zwar im Jahr für 5.000 bis zu 10.000 Reisende	0 %	0 %	100 %
Ja, und zwar im Jahr für mehr als 10.000 Reisende	50 %	50 %	0 %
Keine Angabe	50 %	50 %	0 %

6.5.2 Umsatzgruppe ab 10 Millionen Euro

Tabelle 16: Gibt es oder gab es Schwierigkeiten, das Überschreiten der 10 Mio. € Umsatzschwelle des DRSF für das nächste Geschäftsjahr zu erkennen?

	Anteil
Ja	7 %
Nein	86 %
Keine Angabe	7 %

Tabelle 17: Hatten Sie Schwierigkeiten, die verlangte Sicherheit beim DRSF stellen zu können?

	Anteil
Ja	30 %
Nein	64 %
Keine Angabe	5 %

Tabelle 18: Verlangte die Versicherung oder das Kreditinstitut von Ihnen eine Sicherheit?

	Anteil
Nein	33 %
Ja, und zwar in Höhe von bis zu 20 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	21 %
Ja, und zwar in Höhe von 20 bis unter 30 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	8 %
Ja, und zwar in Höhe von 30 bis unter 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	6 %
Ja, und zwar in Höhe von 50 bis unter 80 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	2 %
Ja, und zwar in Höhe von 80 % oder mehr des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	19 %
Keine Angabe	10 %

6.5.3 Umsatzgruppen unter 3 Millionen Euro und 3 bis unter 10 Millionen Euro

Tabelle 19: Hatten Sie Schwierigkeiten, die verlangte Absicherung stellen zu können?

	3–10 Mio. €	< 3 Mio. €
Ja	4 %	12 %
Nein	96 %	84 %
Keine Angabe	0 %	4 %

Tabelle 20: Haben Sie der Versicherung eine Sicherheit gestellt?

	3–10 Mio. €	< 3 Mio. €
Nein	6 %	58 %
Ja, und zwar weniger als 5% des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	46 %	9 %
Ja, und zwar 5% bis unter 10% des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	20 %	7 %
Ja, und zwar 10% bis unter 20% des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	3 %	4 %

Ja, und zwar 20% bis unter 30% des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	0 %	1 %
Ja, und zwar 30% bis unter 50% des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	0 %	0 %
Mehr als 50 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	0 %	0 %
Einen Pauschalbetrag von*	20 %	12 %
Keine Angabe	6 %	10 %

*Umsatzgruppe 3–10 Mio. €: 300.000; 120.000; 100.000; 100.000; 40.000, 15.000; 300.000;
Umsatzgruppe unter 3 Mio. €: 40.000; 63.000 €; 25000; 5000,00/ Kaution; 10000; 21.000 €; 10000; 120000; 35.000 €; 25.000;
40.000 €

Tabelle 21: Wie stellen Sie die verlangte Sicherheit und welche Kosten werden dafür verlangt?

	3–10 Mio. €	< 3 Mio. €
Die Sicherheit habe ich hinterlegt/Konten verpfändet	51 %	22 %
Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von unter 1% der Sicherheit	31 %	9 %
Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 1 bis unter 2 % der Sicherheit	6 %	4 %
Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 2 bis unter 3 % der Sicherheit	3 %	3 %
Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 3 bis unter 4 % der Sicherheit	0 %	1 %
Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 4 bis unter 5 % der Sicherheit	0 %	4 %
Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 5 bis unter 6 % der Sicherheit	0 %	0 %
Die Sicherheit habe ich durch eine Bürgschaft gestellt mit Kosten von 6 % oder mehr der Sicherheit	0 %	1 %
Keine Angabe	9 %	57 %

6.5.4 Umsatzgruppe 3 – 10 Millionen Euro

Tabelle 22: Bereitet es aus Ihrer Sicht Schwierigkeiten, das Erreichen der Umsatzschwelle von 10 Mio. € rechtzeitig vor Beginn des nächsten Geschäftsjahres zu erkennen?

	Anteil
Ja	43 %
Nein	48 %
Keine Angabe	9 %

6.5.5 Umsatzgruppe unter 3 Millionen Euro

Tabelle 23: Bitte grenzen Sie Ihren absicherungspflichtigen Umsatz weiter ein.

Höhe des absicherungspflichtigen Umsatzes	Anteil
Bis unter 100.000 €	19 %
100.000 € bis unter 500.000 €	23 %
500.000 € bis unter 1 Mio. €	23 %
1 Mio. € bis unter 2 Mio. €	18 %

2 Mio. € bis unter 3 Mio. €	13 %
Keine Angabe	4 %

Tabelle 24: Hat die Versicherung oder das Kreditinstitute seine Einstandspflicht auf die Obergrenze von 1 Mio. € begrenzt?

	Anteil
Ja	24 %
Nein	44 %
Keine Angabe	32 %

Tabelle 25: Bereitet es aus Ihrer Sicht Schwierigkeiten, das Erreichen der Umsatzschwelle von 3 Mio. € rechtzeitig vor Beginn des nächsten Geschäftsjahres zu erkennen?

	Anteil
Ja	31 %
Nein	51 %
Keine Angabe	18 %

Tabelle 26: Falls Sie die Absicherung durch eine Versicherung stellen, welche Prämien werden dafür verlangt? (Filterfrage)

Art der Prämie	Anteil
Pauschalprämie	14 %
Umsatzabhängige Prämie	83 %
Ich stelle die Absicherung nicht durch eine Versicherung	0 %
Keine Angabe	3 %

Tabelle 27: Sie haben angegeben, dass eine Pauschalprämie verlangt wird. In welcher Höhe wird diese verlangt?

Prämienhöhe	Anteil
Unter 500 €	31 %
500 € bis weniger als 1000 €	46 %
1000 € bis weniger als 2000 €	8 %
Über 2000 €	15 %
Keine Angabe	0 %

Tabelle 28: Sie haben angegeben, dass eine umsatzabhängige Prämie verlangt wird. In welcher Höhe wird diese verlangt?

Prämienhöhe	Anteil
Unter 0,4 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	8 %
0,4 und bis zu weniger als 0,6 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	14 %
0,6 und bis zu weniger als 0,8 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	13 %
0,8 und bis zu weniger als 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	46 %
Mehr als 1 % des absicherungspflichtigen Jahresumsatzes	6 %
Keine Angabe	13 %



Ausschussdrucksache 21(20)5

Ausschuss für Tourismus

3. Sitzung am 25.06.2025

Beitrag des Bundesministeriums des Innern zu dem vom Tourismus-
ausschuss angeforderten schriftlichen Bericht der Bundesregierung zu
den kurz- und mittelfristigen Auswirkungen der von ihr angeordneten
Grenzkontrollen auf die Tourismuswirtschaft und touristische Ver-
kehre in den Grenzregionen



Bundesministerium
des Innern

**Zuarbeit zum BMWK-Bericht
„Auswirkungen der Binnengrenzkontrollen auf die Tourismuswirtschaft“**



- Das irreguläre Migrationsgeschehen nach DEU ist weiterhin zu hoch. Nicht nur die isolierte Betrachtung der Anzahl des irregulären Migrationsgeschehens einschließlich des Asylzugangs allein, sondern auch die Stetigkeit dieses Zustroms einschließlich der Unterbringung und Versorgung der 1,68 Millionen aus der Ukraine kriegsbedingt geflüchteten Personen be- bzw. überlastet die Aufnahme- und Integrationssysteme in Bund, Ländern und Kommunen.
- Der Bundesminister des Innern hat mit Weisung vom 7. Mai 2025 daher eine Intensivierung der bereits auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern seit dem 16. September 2024 vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an allen DEU landseitigen Schengenbinnengrenzen angeordnet. Die Binnengrenzkontrollen sind derzeit bis einschließlich 15. September 2025 angeordnet. Unbenommen der Binnengrenzkontrollen nimmt die Bundespolizei im Rahmen ihrer grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung an den Schengen-Außengrenzen Grenzkontrollen bei betreffenden Flugverbindungen nach den rechtlichen Vorgaben des Schengener Grenzkodex vor.
- In diesem Rahmen können nunmehr auch Asylbegehrende zurückgewiesen werden. Erkennbar vulnerable Personen, wie z.B. allein reisende Minderjährige, Frauen mit Kleinkindern, hochschwängere Frauen oder sichtbar Erkrankte und hilfsbedürftige Personen werden weiterhin an die zuständigen DEU Stellen oder Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet.
- Die Binnengrenzkontrollen werden nicht nur stationär, sondern auch lageanpasst, zeitlich und örtlich flexibel, uniformiert und/oder zivil und rund um die Uhr durchgeführt. Umfang und Intensität der Binnengrenzkontrollen können regional – auf Grund der Migrationslage und deren Entwicklung – unterschiedlich ausgeprägt sein.



- Die Bundespolizei ist bestrebt, etwaige Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Verkehr, d.h. auf Pendler, Handwerker, Lieferanten, den Güterverkehr, die Wirtschaft und den übrigen Reiseverkehr so gering wie möglich zu halten. Bislang sind nur temporäre und an einzelnen Kontrollstellen punktuelle, sowie kurzzeitige Beeinträchtigungen bekannt. Stausituationen werden unmittelbar kommuniziert und Maßnahmen zu Erleichterungen des Verkehrsflusses ergriffen. Auch gemeinsame Vor-Ort Besichtigungen mit den Partnerbehörden der Nachbarstaaten dienen diesem Zweck.
- Die Bundespolizei stimmt ihre grenzpolizeilichen Maßnahmen auch weiterhin eng und vertrauensvoll mit den Behörden der jeweiligen Anrainerstaaten ab und arbeitet auf Grundlage der jeweils geltenden bilateralen Verträge/Abkommen und Vereinbarungen mit den Anrainerstaaten zusammen.



Ausschussdrucksache 21(20)6

Ausschuss für Tourismus

3. Sitzung am 25.06.2025

Beantwortung ergänzender Fragen zum Bericht der Bundesregierung auf A-Drs. 21(20)5 (TOP 3 der TA-Sitzung am 25. Juni 2025) wegen Auswirkungen verschärfter Grenzkontrollen auf den Tourismus



25. Juli 2025

**Ergänzende Fragen zum Bericht der Bundesregierung
(TOP 3 der TA-Sitzung am 25. Juni 2025)
wegen Auswirkungen verschärfter Grenzkontrollen auf den Tourismus**

1. *Wie wirken sich die seit 7. Mai 2025 ausgedehnten Grenzkontrollen auf die Wartezeiten für Grenzpendler und Grenzpendlerinnen sowie Reisende aus?*

Antwort 1:

Im Zuge der Verkehrssicherungsmaßnahmen anlässlich der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an den Land-Binnengrenzen – auch schon vor dem 7. Mai 2025 – kam es durch erhöhtes Verkehrsaufkommen, insbesondere zu Wochenbeginn bzw. im Urlaubsverkehr, zu punktuell erhöhten verkehrsbedingten Wartezeiten bei der Einreise nach Deutschland. Davon abgesehen ist eine Verschlechterung der Einreise – Situation nicht festzustellen.

2. *Inwiefern und in welchem Umfang werden für die Grenzkontrollen Polizeibeamtinnen und -beamte eingesetzt, die originär für den Schutz von Flughäfen und Bahnhöfen zuständig waren?*

Antwort 2:

Die Bundespolizei ist durch die vorübergehende Wiedereinführung der Binnengrenzkontrollen seit dem 16. September 2024 und deren Intensivierung seit dem 7. Mai 2025 an allen Landbinnengrenzen als Gesamtorganisation gefordert. Hierzu werden die regional betroffenen Bundespolizeidienststellen mit grenzpolizeilichen Aufgaben mit Kräften der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheiten (MKÜ), sogenannten Alarmzügen (u. a. auch des Bundespolizeipräsidiums) sowie insbesondere Einsatzkräften der Bundesbereitschaftspolizei unterstützt. Sofern Einsatzkräfte aus nicht unmittelbar betroffenen Dienststellen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen eingesetzt werden, geschieht dies nicht zu Lasten der sonstigen gesetzlichen Aufgaben der Bundespolizei, insbesondere an Flughäfen und Bahnhöfen. Insgesamt hat die Bundespolizei seit dem 8. Mai 2025 die im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an allen Landbinnengrenzen eingesetzten Kräfte von 11.000 täglich auf 13.000 bis 14.000 Kräfte täglich erhöht. Der Einsatz dieser Kräfte erfolgt

flexibel und lageorientiert. Eine genaue Aufschlüsselung im Sinne der Fragestellung ist daher nicht möglich.

3. *Verfügt die Bundesregierung über Informationen zur Entwicklung der Zahl der Tagestouristinnen und -touristen in den touristischen Grenzregionen? Sind weitere Beispiele wie aus der Stadt Kehl bekannt, wo die Grenzkontrollen u.a. zu Rückgängen im Einzelhandel geführt haben? Vgl.*

<https://www.spiegel.de/politik/deutschland/grenzkontrollen-strassburg-und-kehl-schreiben-protestbrief-an-friedrich-merz-a-95165b0a-eef0-44c7-a9b8-75b3eb4c5550>.

Antwort 3:

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Anfrage vor.

4. Ausweislich von Berichten (etwa der Grenzstadt Kehl) oder einer Analyse des Versicherers Allianz haben die Grenzkontrollen negative wirtschaftliche Folgen auf den Verkehr, den Einzelhandel und behindern den Weg zur Arbeit von Fachkräften, sie haben jedoch nur einen begrenzten Nutzen zur Eindämmung von Migrationsbewegungen, da ein Grenzübertritt auch an nicht kontrollierten Stellen erfolgen kann. Aus welchen Gründen hält die Bundesregierung dennoch an der Maßnahme fest?

Antwort 4:

Nach Auffassung der Bundesregierung sind die intensivierten Binnengrenzkontrollen als eine Maßnahme erforderlich, um der Belastung durch das insgesamt hohe, stetige Migrationsgeschehen - einschließlich in den zurückliegenden Jahren - entgegenzuwirken und die Be- und teilweise Überlastungen des Bundes, der Länder und der Kommunen bei der Bewältigung des Migrationsgeschehens insgesamt zu dämpfen.



5. *Im Bericht (Ausschuss-Drucksache 21(20)5) wird davon gesprochen, dass bisher nur temporäre und an einzelnen Kontrollstellen punktuelle sowie kurzzeitige Beeinträchtigungen bekannt seien. Können diese Fälle konkretisiert werden?*

Antwort 5:

Erkenntnisse zu relevanten temporären Verkehrsbeeinträchtigungen, deren Ursachen wie bereits dargelegt auch außerhalb der grenzpolizeilichen Maßnahmen entstehen, liegen der Bundesregierung bisher für die Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen, Österreich, den Niederlanden und Frankreich vor. Konkret betroffen waren hierbei die Kontrollstellen an der BAB 12/Frankfurt (Oder), die Stadtbrücke Frankfurt (Oder), die Kontrollstellen in Freilassing und an der BAB 4 (Vetschau) sowie die Europabrücke in Kehl.

6. *Im Bericht (Ausschuss-Drucksache 21(20)5) wird außerdem davon gesprochen, dass Stausituationen unmittelbar kommuniziert und Maßnahmen zur Erleichterung des Verkehrsflusses ergriffen werden. Welche Maßnahmen werden ergriffen, wie häufig treten diese Situationen auf (nur an Feiertagen und an Wochenenden?) und wie sieht die Situation im Personenverkehr der Bahn aus?*

Antwort 6:

Die Bundespolizei evaluiert ständig die Lageentwicklungen an den deutschen Landgrenzen und deren Auswirkungen. Die Bundespolizei gewährleistet im größtmöglichen Umfang die Leichtigkeit des grenzüberschreitenden Reise- und Warenverkehrs und prüft stetig geeignete Maßnahmen, mögliche Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Bundespolizei und Autobahn GmbH erörtern zudem fortlaufend Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssituation, um die Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu erhöhen.



7. *Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass durch die stationären sowie die lageangepassten Binnengrenzkontrollen ein Nachteil für die Tourismuswirtschaft entsteht? Wenn nein, aus welchen Gründen nicht?*

Antwort 7:

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Anfrage vor.

8. *Welche Informationen liegen der Bundesregierung über Umsatzeinbußen seit 7. Mai 2025 in grenznahen Regionen vor?*

Antwort 8:

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Anfrage vor.

9. *Welche Informationen liegen der Bundesregierung über Veränderungen der Zahl der Touristinnen und Touristen in den grenznahen Regionen vor? Aufschlüsselung nach Tagestourismus (z.B. zum Einkaufen oder für Besuche), Wochenendtourismus und mehrtägige bzw. mehrwöchige Reisen.*

Antwort 9:

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Anfrage vor.



10. *Plant die Bundesregierung, die in grenznahen Regionen im Tourismus oder tourismusabhängigen Branchen tätigen Personen, Unternehmen oder Institutionen finanziell oder anderweitig zu unterstützen, sollten diese durch zurückgehenden Tourismus in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten? Falls ja: In welcher Form? Falls nein: Warum nicht?*

Antwort 10:

Die Bundesregierung unterstützt Tourismus und tourismusabhängige Branchen in vielfältiger Weise, zum Beispiel durch die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Absenkung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie. Im Übrigen wird auf die Frage 7 bis 9 verwiesen.

11. *Welche Auswirkungen der Grenzkontrollen auf das grenznahe Zusammenleben in den Regionen sind der Bundesregierung bekannt?*

Antwort 11:

Die Bundesregierung steht im Rahmen unterschiedlicher Gesprächsformate in ständigem Kontakt mit Nachbarstaaten und den Ländern mit Außengrenzen, beispielsweise dem deutsch-französischen Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die dort ausgetauschten Informationen lassen jedoch keine konkreten Schlussfolgerungen hinsichtlich der Auswirkungen auf den Tourismus zu.